3926-CSP-SD
(10/2023)
cerfa
N° 16303*01

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES JURA
BRIGADE DEPARTEMENTALE DE VERIFICATIONS
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
2 RUE TURGOT

39033 LONS LE SAUNIER CEDEX
Téléphone : 03 84 43 46 00
Mél. : bdv.lons-le-saunier@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Pierre DROUARD
Téléphone : 03 84 43 48 94

Monsieur ou Madame le
REPRÉSENTANT LÉGAL
de la SARL LA DEMI-LUNE
39 RUE PASTEUR
39100 DOLE

Le Vendredi 04 Septembre 2026

Objet : **RÉPONSE AUX OBSERVATIONS DU CONTRIBUABLE**

J'ai pris connaissance des observations que vous avez formulées par le biais d'un courrier en date du 10 juillet 2026, reçu par le service le 13/07/2026, en réponse à la proposition de rectification n° 3924 du 18/05/2026. Après un examen attentif de ma part, je vous informe que :
~~Les rectifications qui vous ont été proposées sont abandonnées en totalité.~~
Les rectifications qui vous ont été proposées sont maintenues en totalité pour les motifs exposés dans le présent courrier.
~~Les rectifications qui vous ont été proposées sont maintenues partiellement pour les motifs exposés dans le présent courrier.~~

Ce différend peut être soumis, sur votre demande ou sur celle de l'administration, à l'avis de (ou des) l'organisme(s) suivant(s) :
- Commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ou la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 59, L. 59 A, L. 59 C, L. 76 du livre des procédures fiscales ainsi que 1651 G et 1651 L du code général des impôts.
- Commission départementale de conciliation, dans les conditions prévues aux articles L. 59 et L. 59 B du livre des procédures fiscales.
- Comité de l'abus de droit fiscal, dans les conditions prévues à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
- Comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, dans les conditions prévues aux articles L. 59, L. 59 D du livre des procédures fiscales et 1653 F du code général des impôts.

Vous disposez d'un délai de 30 jours à compter de la réception de ce courrier pour m'informer de votre intention de saisir cet (ou ces) organisme(s) pour les affaires qui relèvent de sa (leur) compétence. Si tel est le cas, je me charge de lui (leur) transmettre votre dossier.

Le présent courrier mentionne des sanctions fiscales. Vous disposez d'un délai de 30 jours pour m'adresser vos éventuelles observations sur les sanctions fiscales qui sont mentionnées dans ce courrier.

La présente lettre comporte **48** feuilles ou **96** pages, y compris celle-ci.
Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée.

Visa et nom de l'Inspecteur Principal des Finances Publiques[1]
Monsieur David RUSSIER

L'Inspecteur des Finances Publiques

Pierre DROUARD

1 En cas d'application des majorations pour manquement délibéré, pour manœuvres frauduleuses, pour abus de droit, ou pour opposition à contrôle fiscal.

Dans l'exercice de ses missions d'assiette, de contrôle et de recouvrement, la DGFiP procède à des traitements de données à caractère personnel. Les dispositions des articles 49, 50, 53 et le cas échéant 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, garantissent vos droits à l'égard des traitements dont font l'objet les données vous concernant.
Pour en savoir plus sur le traitement des données personnelles, consultez le document accessible depuis la page internet suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/confidentialite-informations-personnelles. Pour exercer vos droits ou pour toute question sur vos données, vous pouvez contacter la Direction générale des finances publiques : donnees-personnelles-mes-droits@dgfip.finances.gouv.fr.
Les articles L. 57, L. 59, L. 59 A, L. 59 B, L. 59 C, L. 59 D, L. 61, L. 64, L. 64 A, L. 76, L. 80 D, L. 80 E, R* 57-1, R* 59-1, R* 64-1, R* 64-2 et R. 80 E-1 du livre des procédures fiscales et les articles 1651, 1651 G, 1651 H, 1651 L, 1653 C et 1653 F du code général des impôts peuvent être consultés sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

En réponse à la proposition de rectifications du 18 mai 2026 (AR du 04/12/2025), le service a reçu par courrier recommandé le 13 juillet 2026, la réponse de la société établie par le cabinet THIVEND AVOCAT. Cet envoi était composé d'une part d'une réponse sur 112 pages et d'autre part, d'une clef USB comprenant 59 fichiers.

A la lecture de la réponse et de tous les documents qui ont été transmis, le service apporte les réponses suivantes :

PROCEDURE

La société n'a émis aucune observation sur les points évoqués dans cette partie.

L'article L-47-A-II du Livre des Procédures Fiscales

La réponse n'aborde pas spécifiquement ce point.
Elle se concentre sur le détail des fichiers dans les parties qui suivent.

POINTS DU REJET DE LA COMPTABILITE CONTESTES

A- LES SUPPRESSIONS DE NOTES (Lignes « DEL »)

Pages 16 à 19 de la proposition de rectifications

Maître THIVEND expose sa position comme suit :

Chaque famille de suppressions s'explique positivement et se vérifie sur les fichiers : fautes de frappe sur la quantité, paiements fractionnés, factures sans détail à la demande des clients, et corrections de service. Aucune ne correspond à une vente encaissée et non déclarée.

À partir de la démonstration faite à l'écran, vous décrivez le **cheminement d'une note** : pour une table dont les convives veulent payer séparément, la gérante recrée chaque part sur une **table « virtuelle » (n° 15 à 18)**, l'encaisse, puis **supprime la table d'origine, article par article**, à l'aide de la fonction de suppression à l'écran.

Après cette manipulation, cette table « ne figure plus en chiffre d'affaires » et « n'apparaît pas sur le ticket Z servant à la comptabilité ». Vous en concluez (p. 19) que « **le logiciel autorise des suppressions sans qu'il soit possible de confirmer que ces modifications aient pu être légitimes** », d'où une comptabilité jugée non probante.

Nous contestons cette analyse.

Nous ne nous contentons pas de dire « le CA égale les encaissements » : nous **expliquons positivement, fichier à l'appui, ce que sont réellement ces suppressions**, famille par famille.

21 302	430 763 €	9 €
Lignes supprimées (DEL)	**Montant brandi**	**Médiane d'une suppression**
3 exercices	TTC, présenté comme recettes effacées	l'ordre de grandeur d'un seul article

Les grosses suppressions sont des fautes de frappe sur la quantité

Les 4 plus gros montants pèsent à eux seuls 32 % du total brandi et se décomposent en prix catalogue × quantité aberrante.

Décomposition des 4 plus grosses suppressions (montant = prix unitaire × quantité saisie)

Date	Heure	Montant supprimé	Se décompose en	Part du total
2022-07-26	18:51	68 993 €	27,40 € × 2 518	16,0 %
2023-06-21	17:06	44 955 €	45,00 € × 999	10,4 %
2022-08-07	18:29	19 600 €	100,00 € × 196	4,6 %
2024-08-15	11:16	4 455 €	55,00 € × 81	1,0 %

Combien y a-t-il de suppressions aberrantes ? Exactement 4. Sur les **21 302 suppressions**, seules **4 dépassent 1 000 €** (ce sont les 4 ci-dessus, **32,0 % du montant brandi**).

Au-delà : **5** dépassent 500 € et **12** dépassent 200 € (tables nombreuses, déplacements de groupe — légitimes). La suppression **médiane vaut 9 €** : l'ordre de grandeur d'un article. Le plus gros montant, **68 993 €**, impliquerait une **quantité de 2 518 unités** sur une seule note ! — matériellement impossible (l'établissement ne sert pas des milliers de couverts sur une addition). Ce sont des **fautes de frappe sur la quantité**, corrigées immédiatement.

Les types de suppressions légitimes, illustrés par des exemples datés

Plutôt qu'un audit jour par jour, il vous est démontré à quoi correspondent les suppressions : pour chaque cas, un exemple par mois sur les trois exercices, suppressions et encaissement mis face à face.

Une suppression n'est jamais une « vente effacée » : c'est une opération d'exploitation, et le logiciel certifié **NF525 oblige à la tracer**. On distingue **trois cas**, chacun illustré ci-dessous par un exemple daté par mois (les suppressions à gauche, l'encaissement correspondant à droite) :

- **Conversion au forfait** (la somme des suppressions = le total d'une note ne contenant que des menus),
- le **paiement séparé / partage** de table (notes de même total, articles divisés),
- et les **articles déplacés** vers la bonne table (rafale d'au moins 4 suppressions = le total d'une note détaillée).

Puis, en donnant divers exemples , complété d'autres sur la clef USB jointe à sa réponse, Maître THIVEND précise plusieurs situations :

Conversion au forfait (facture sans détail)

Preuve exacte : la somme des suppressions = le total d'une note composée uniquement de menus

À la demande d'une tablée (groupe, comité), le détail à la carte est retiré et l'addition est refacturée en menu(s) à un prix négocié. La recette n'a pas disparu : la somme des lignes supprimées égale, au centime, le total de la note encaissée, qui ne contient plus que des menus.

Exemple du 2022-04-21

Suppressions	Note encaissée
12:58 — 4,40 €	**Note n°17 (12:59) — total 30,40 €**
12:58 — 8,40 €	2× Menu 'Demi Lune' à 15,20 € = 30,40 €
12:58 — 17,60 €	

Sur ce point, dans sa réponse papier, encore environ une trentaine d'exemples (comme ci-dessus) viennent illustrer ses propos. Sur la clef USB, d'autres exemples sont récapitulés en fichiers ***annexe 01-cas suppressions.xlxs.***

Paiement séparé / partage de table

Une suppression dont le prix réapparaît, divisé en fractions sommant à un entier, réparti sur au moins 2 notes encaissées dans la foulée

Des convives d'une même table veulent des notes séparées. La caisse permet bien de régler une note en plusieurs fois, mais elle ne permet pas de remettre à chaque client une note ne portant que ce qu'il paie : l'article commun est donc supprimé puis ré-enregistré divisé sur plusieurs notes (0,5 chacun, ou 0,33/0,33/0,34 à trois). La suppression n'efface donc aucune recette : son prix réapparaît, en quantités fractionnaires réparties sur ≥2 notes encaissées dans la foulée, et la somme des fractions reconstitue un nombre entier de parts.

À gauche, chaque suppression et l'article qu'elle redevient ; à droite, les notes qui se le partagent (article surligné).

Exemple du 2022-04-16

Suppressions	Note encaissée
20:07 — 3,90 €	**Note n°23 (20:22) — total 34,40 €**
20:07 — 4,70 €	0,5× Pinte à 7,80 € = 3,90 €
20:07 — 7,80 €	0,5× Jus de Fruit à 3,90 € = 1,95 €
20:07 — 8,70 €	1× PAYSANNE à 19,90 € = 19,90 €
	0,5× POMMES FRITES à 3,90 € = 1,95 €
	0,5× Crêpe Marrons à 4,70 € = 2,35 €
	0,5× Pavlova à 8,70 € = 4,35 €
	Note n°24 (20:22) — total 34,40 €
	0,5× Pinte à 7,80 € = 3,90 €
	0,5× Jus de Fruit à 3,90 € = 1,95 €
	1× PAYSANNE à 19,90 € = 19,90 €
	0,5× POMMES FRITES à 3,90 € = 1,95 €
	0,5× Crêpe Marrons à 4,70 € = 2,35 €
	0,5× Pavlova à 8,70 € = 4,35 €

Sur ce point, dans sa réponse papier, encore environ une trentaine d'exemples (comme ci-dessus) viennent illustrer ses propos. Sur la clef USB, d'autres exemples sont récapitulés en fichiers ***annexe 01-cas suppressions.xlxs.***

Articles déplacés vers la bonne table

Preuve exacte : une rafale d'au moins 4 suppressions dont la somme = total d'une note détaillée encaissée juste après

Des plats saisis sur la mauvaise table sont supprimés en bloc puis ré-enregistrés sur la bonne. La somme des suppressions égale, au centime, le total d'une note qui contient le détail des plats déplacés (au moins une ligne hors menu).

Exemple du 2022-04-24

Suppressions	Note encaissée
11:58 — 6,60 €	**Note n°1 (11:54) — total 73,10 €**
11:58 — 17,60 €	1× Chat perché à 5,20 € = 5,20 €
11:58 — 19,00 €	1× Ambrée à 5,90 € = 5,90 €
11:58 — 29,90 €	1× BURGER COMTOIS à 19,00 € = 19,00 €
	1× Crémeux du Jura à 19,00 € = 19,00 €
	1× Arbois Trousseau Le à 6,40 € = 6,40 €
	1× IVRESSE à 10,70 € = 10,70 €
	1× BEGUIN à 6,90 € = 6,90 €

Sur ce point, dans sa réponse papier, un peu plus d'une vingtaine d'exemples (comme ci-dessus) viennent illustrer ses propos. Sur la clef USB, d'autres exemples sont récapitulés en fichiers ***annexe 01-cas suppressions.xlxs.***

Réponse du service :

Tout d'abord, dans le fichier « tpvenement », sur lequel cette partie de la réponse est basée, comme vous l'écrivez, comporte 21 302 lignes « DEL ».

*Vous concentrez votre réponse sur les 4 plus grosses lignes, puis portez votre attention dans votre réponse et grâce au fichier «**01-cas suppressions.xlxs**», sur les trois aspects spécifiques repris dans les onglets dudit fichier qui comprennent respectivement :*

- *134 lignes dans l'onglet « Conversion Forfait »*
- *748 lignes dans l'onglet « Paiement séparé »*
- *62 lignes dans l'onglet « Articles déplacés »*

L'exposé et les éléments joints à la réponse n'en expliquent donc qu'une infime partie.

D'autre part, ce même fichier « tpvenement » comprend une colonne « id »,faisant référence, semble-t-il, à un numéro d'identifiant unique pour chacune des opérations de ce fichier et notamment les opérations « DEL ». Mais ce numéro d'identifiant unique n'est repris dans aucun des autres fichiers remis par la société dans le cadre de la procédure de l'article L-47-A-II, à savoir :

- *Règlement*
- *Ticket ligne*
- *Ticket*
- *TVA*

Votre réponse tente, avec ces autres fichiers, encore une fois pour une infime partie des opérations « DEL », à partir des montants et des heures de les expliquer. Mais l'absence de cet identifiant compromet grandement la certitude que les opérations que vous faites correspondre, correspondent bel et bien.

*Le **BOI-TVA-DECLA-30-10-30** (**Date de début de publication du BOI :** 19/05/2021 - **Date de fin de publication du BOI :** 16/04/2025) indique qu'en application du 3° bis du I de l'article 286 du Code Général des Impôts (CGI), toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui effectue des livraisons de biens et des prestations de services à destination de clients particuliers et qui enregistre les règlements reçus en contrepartie au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse, est tenue d'utiliser un logiciel ou un système qui satisfasse aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale.*

Il précise également que, sans préjudice d'autres dispositions spécifiques de facturation telle que l'obligation de remettre une note aux clients d'une prestation de services qui ne relèvent pas de la réglementation fiscale, les données concernées sont toutes les données liées à la réalisation d'une transaction, qu'il s'agisse d'une opération de vente d'un bien ou d'une prestation de services et qui peut conduire à l'émission, qu'elle soit antérieure, simultanée ou consécutive au règlement, d'un justificatif (note, ticket, facture etc.) ainsi que de toutes les données liées à la réception (immédiate ou attendue) du paiement en contrepartie.
Sont ainsi visées les données de détail d'une transaction, qui doivent être enregistrées ligne par ligne, qui comprennent :
- le numéro du justificatif ;
- la date (année-mois-jour-heure-minute) ;
- le numéro de la caisse ;
- le montant total toute taxe comprise ;
- le détail des articles ou prestations (libellé, quantité, prix unitaire, total hors taxe de la ligne, taux de TVA associé) ;
- toutes les données liées à la réception (immédiate ou attendue) du paiement en contrepartie (mode de règlement notamment) ;
- les traces de modifications et corrections apportées aux transactions enregistrées.
*Est également concerné l'ensemble des données permettant d'assurer **la traçabilité** et de garantir l'intégrité des données concourant à la réalisation de la transaction. Sont également concernées les données permettant de générer des données d'archive, selon un procédé fiable.*

Ainsi, comme indiqué plus haut, votre argumentation est uniquement axée sur les heures et les montants. Néanmoins, contrairement aux dispositions prévues, ces deux informations ne permettent pas à elles seules d'avoir la certitude que ces évènements sont forcément liés.

Le même Bofip précise que si des corrections sont apportées à ces données, que ce soit au moyen du logiciel ou système lui-même ou d'un dispositif externe au logiciel ou système, ces corrections (modifications ou annulations) s'effectuent par des opérations de « plus » et de « moins » et non par modification directe des données d'origine enregistrées. Ces opérations de correction donnent également lieu à un enregistrement et leur inaltérabilité doit également être garantie.
Autrement dit, l'inaltérabilité des données vise à s'assurer que les données enregistrées ne puissent plus être modifiées sans trace. Il ne s'agit pas seulement de protéger les données contre les modifications par des tiers, ce qui constitue un délit en application de l'article 323-1 du code pénal à l'article 323-3 du code pénal, mais aussi contre des modifications non tracées effectuées par le propriétaire et détenteur des données lui-même.

Cette inaltérabilité est garantie par :
- une inaltérabilité logique de haut niveau, en privant l'utilisateur de toute fonctionnalité du logiciel ou système lui permettant de modifier les données. Ce moyen s'assortit d'une solution technique permettant de détecter et démontrer que l'utilisateur n'a pas contourné cette impossibilité fonctionnelle intégrée au logiciel ou au système de l'éditeur ;
- une inaltérabilité de bas niveau qui garantit l'intégrité des données enregistrées sur le disque sous forme de fichier ou de base de données. L'accès à une donnée par un homme de l'art ne pouvant jamais être empêché, cette inaltérabilité est garantie par la preuve que la donnée n'a pas été modifiée depuis son enregistrement (empreinte numérique à clé privée, chaînage etc.).

Techniquement, la solution doit garantir l'inaltérabilité de toutes les données (enregistrement initial comme correction) et fournir ***une fonctionnalité de suivi des modifications****.*
Autrement dit, le logiciel ou le système de caisse doit prévoir que l'administration fiscale puisse accéder aux données d'origine enregistrées initialement ainsi qu'au détail daté (année, mois, jour, heure, minute) des opérations et des corrections apportées lorsque ces données ont fait l'objet de corrections.

Votre réponse pour faire le lien entre différents éléments ne reposant que sur les heures et les montants, le service n'est pas concrètement en mesure de confirmer avec certitude les arguments que vous vous permettez d'avancer.

Par ailleurs, le service est confronté à plusieurs difficultés logiques dans votre argumentation. Et pour le montrer, le service se limitera à un seul et unique exemple, parfaitement parlant, de chacune de vos parties d'argument à savoir :
- Conversion au forfait
- Sur le paiement séparé/ partage des tables
- Articles déplacés vers la bonne table
pour contredire votre argumentation.

a) Sur la conversion au forfait (facture sans détail) :
Votre réponse papier mentionne de nombreux exemples qui suivent la même logique. Voici un de vos exemples :

Exemple du 2022-09-09

Suppressions	Note encaissée
12:07 — 3,80 € 12:07 — 4,90 € 12:07 — 6,90 € 12:07 — 7,20 € 12:07 — 7,20 € 12:07 — 19,00 € 12:07 — 27,80 €	**Note n°3 (12:08) — total 76,90 €** 2× Menu 'Demi Lune' à 38,45 € = 76,90 €

Compte tenu des éléments figurant dans votre réponse, la colonne de gauche correspond aux données présentes dans le fichier « tpvenement ». En effet, il n'y a que ce fichier à indiquer des « DEL ».

La lecture des éléments du fichier « tpvenement », qui correspond au 09 septembre 2022 à 12h07, montre l'extrait correspondant aux éléments de la réponse de la colonne de gauche :

date_even	heure_even	typ_even	no_z_report	amount	id
2022-09-09	12:07	DEL	3052	6,90 €	42080
2022-09-09	12:07	DEL	3052	3,90 €	42081
2022-09-09	12:07	DEL	3052	7,20 €	42082
2022-09-09	12:07	DEL	3052	4,90 €	42083
2022-09-09	12:07	DEL	3052	19,00 €	42084
2022-09-09	12:07	DEL	3052	27,80 €	42085
2022-09-09	12:07	DEL	3052	7,20 €	42086

Quant à la colonne de droite, les éléments correspondent aux données présentes dans le fichier « règlement ». En effet, il n'y a que ce fichier à indiquer la note n°3 à 12h08 pour 76,90 €, le 09 septembre 2022.

date_ticket	heure_ticket	no_ticket	dat_z	no_z_report	tot_ttc	tot_tva	id	mod_regl	montant
2022-09-09	13:07	14	2022-09-09	3052	89,10 €	9,90 €	51154	CB	89,10 €
2022-09-09	12:53	13	2022-09-09	3052	63,10 €	6,79 €	51155	CB	63,10 €
2022-09-09	12:36	9	2022-09-09	3052	70,60 €	7,57 €	51156	CB	70,60 €
2022-09-09	12:20	7	2022-09-09	3052	81,80 €	8,72 €	51157	CHV	80,00 €
2022-09-09	12:20	7	2022-09-09	3052	81,80 €	8,72 €	51157	ESP	1,80 €
2022-09-09	12:23	8	2022-09-09	3052	207,00 €	18,82 €	51158	CB	207,00 €
2022-09-09	12:38	10	2022-09-09	3052	75,70 €	7,97 €	51161	CB	75,70 €
2022-09-09	12:08	5	2022-09-09	3052	76,90 €	6,99 €	51162	CB	76,90 €
2022-09-09	12:17	6	2022-09-09	3052	27,40 €	2,49 €	51163	CB	27,40 €
2022-09-09	12:11	4	2022-09-09	3052	45,20 €	5,08 €	51164	CB	45,20 €
2022-09-09	11:41	2	2022-09-09	3052	41,85 €	4,22 €	51165	CB	41,85 €
2022-09-09	11:40	1	2022-09-09	3052	41,85 €	4,22 €	51166	CB	41,85 €
2022-09-09	12:14	5	2022-09-09	3052	82,40 €	7,49 €	51169	CB	82,40 €
2022-09-09	12:51	12	2022-09-09	3052	38,30 €	4,16 €	51170	TR	34,00 €
2022-09-09	12:51	12	2022-09-09	3052	38,30 €	4,16 €	51170	ESP	4,30 €
2022-09-09	12:50	11	2022-09-09	3052	38,30 €	4,16 €	51172	CB	38,30 €
2022-09-09	20:09	25	2022-09-09	3052	126,60 €	15,25 €	51174	CB	126,60 €
2022-09-09	19:11	17	2022-09-09	3052	88,90 €	9,97 €	51176	CB	88,90 €
2022-09-09	18:57	15	2022-09-09	3052	58,30 €	5,79 €	51177	ESP	58,30 €
2022-09-09	19:34	21	2022-09-09	3052	66,40 €	7,09 €	51178	CB	66,40 €
2022-09-09	19:33	19	2022-09-09	3052	102,40 €	12,22 €	51179	CB	102,40 €
2022-09-09	19:05	16	2022-09-09	3052	82,60 €	8,95 €	51180	CHV	82,60 €
2022-09-09	20:03	24	2022-09-09	3052	81,50 €	8,57 €	51181	CB	81,50 €
2022-09-09	19:30	18	2022-09-09	3052	139,10 €	14,91 €	51182	CB	139,10 €
2022-09-09	19:50	23	2022-09-09	3052	66,50 €	7,12 €	51183	CB	66,50 €
2022-09-09	19:39	22	2022-09-09	3052	70,00 €	7,45 €	51184	CB	70,00 €
2022-09-09	19:34	20	2022-09-09	3052	66,40 €	7,09 €	51186	CB	66,40 €

Vos arguments semblent donc avoir un semblant de véracité. Toutefois, à la lecture plus précise des éléments figurant dans le fichier « tpvenement », ce n'est plus le cas.

Ainsi, pour la journée du 09 septembre 2022, le service relève les éléments suivants dans fichier « tpvenement » :

date_even	heure_even	typ_even	no_z_report	amount	id
2022-09-09	07:52	CON	3052	0,00 €	42061
2022-09-09	11:09	DEL	3052	6,40 €	42062
2022-09-09	11:09	DEL	3052	7,20 €	42063
2022-09-09	11:09	DEL	3052	15,90 €	42064
2022-09-09	11:09	DEL	3052	16,90 €	42065
2022-09-09	11:28	DEL	3052	17,60 €	42066
2022-09-09	11:28	DEL	3052	4,00 €	42067
2022-09-09	11:29	DEL	3052	7,80 €	42068
2022-09-09	11:30	DEL	3052	4,40 €	42069
2022-09-09	11:30	DEL	3052	3,90 €	42070
2022-09-09	11:30	DEL	3052	6,50 €	42071
2022-09-09	11:30	DEL	3052	30,00 €	42072
2022-09-09	11:42	DEL	3052	2,20 €	42073
2022-09-09	11:42	DEL	3052	22,00 €	42074
2022-09-09	11:42	DEL	3052	3,90 €	42075
2022-09-09	11:42	DEL	3052	7,80 €	42076
2022-09-09	11:58	DEL	3052	4,40 €	42077
2022-09-09	11:58	DEL	3052	14,00 €	42078
2022-09-09	11:58	DEL	3052	31,80 €	42079

date_even	heure_even	typ_even	no_z_report	amount	id
2022-09-09	12:07	DEL	3052	6,90 €	42080
2022-09-09	12:07	DEL	3052	3,90 €	42081
2022-09-09	12:07	DEL	3052	7,20 €	42082
2022-09-09	12:07	DEL	3052	4,90 €	42083
2022-09-09	12:07	DEL	3052	19,00 €	42084
2022-09-09	12:07	DEL	3052	27,80 €	42085
2022-09-09	12:07	DEL	3052	7,20 €	42086
2022-09-09	12:23	DEL	3052	15,60 €	42087
2022-09-09	12:23	DEL	3052	6,50 €	42088
2022-09-09	12:23	DEL	3052	20,80 €	42089
2022-09-09	12:23	DEL	3052	7,00 €	42090
2022-09-09	12:23	DEL	3052	2,20 €	42091
2022-09-09	12:23	DEL	3052	29,90 €	42092
2022-09-09	12:23	DEL	3052	35,20 €	42093
2022-09-09	12:23	DEL	3052	59,80 €	42094
2022-09-09	12:23	DEL	3052	30,00 €	42095
2022-09-09	12:35	DEL	3052	3,40 €	42096
2022-09-09	12:36	DEL	3052	2,20 €	42097
2022-09-09	13:19	RPR	3052	0,00 €	42098
2022-09-09	18:52	DEL	3052	2,20 €	42099
2022-09-09	18:52	DEL	3052	4,00 €	42100
2022-09-09	18:52	DEL	3052	1,80 €	42101
2022-09-09	18:52	DEL	3052	4,00 €	42102
2022-09-09	18:52	DEL	3052	13,80 €	42103
2022-09-09	18:52	DEL	3052	39,50 €	42104
2022-09-09	18:52	DEL	3052	27,80 €	42105
2022-09-09	18:52	DEL	3052	39,80 €	42106
2022-09-09	18:52	DEL	3052	17,60 €	42107
2022-09-09	18:52	DEL	3052	28,60 €	42108
2022-09-09	18:52	DEL	3052	17,60 €	42109
2022-09-09	18:52	DEL	3052	8,00 €	42110
2022-09-09	18:52	DEL	3052	5,90 €	42111
2022-09-09	18:52	DEL	3052	15,60 €	42112
2022-09-09	18:52	DEL	3052	10,40 €	42113
2022-09-09	20:09	DEL	3052	4,40 €	42114
2022-09-09	20:16	DEL	3052	6,60 €	42115
2022-09-09	20:16	DEL	3052	6,90 €	42116
2022-09-09	20:16	DEL	3052	8,50 €	42117
2022-09-09	20:16	DEL	3052	24,90 €	42118
2022-09-09	20:16	DEL	3052	35,20 €	42119
2022-09-09	20:16	DEL	3052	17,60 €	42120
2022-09-09	20:16	DEL	3052	8,00 €	42121
2022-09-09	20:16	DEL	3052	7,20 €	42122
2022-09-09	20:16	RPR	3052	0,00 €	42123

date_even	heure_even	typ_even	no_z_report	amount	id
2022-09-09	20:17	DEL	3052	9,80 €	42124
2022-09-09	20:17	DEL	3052	6,50 €	42125
2022-09-09	20:17	DEL	3052	6,50 €	42126
2022-09-09	20:17	DEL	3052	8,00 €	42127
2022-09-09	20:17	DEL	3052	19,90 €	42128
2022-09-09	20:17	DEL	3052	17,60 €	42129
2022-09-09	20:17	DEL	3052	13,40 €	42130
2022-09-09	20:17	RPR	3052	0,00 €	42131

Il y a aussi d'autre part les données du fichier « ticket ligne » :

no Caisse	date Ticket	heure Ticket	no Ticket	dat_z	no_z_report	tot_ttc	id	ref_prd	qte	lib_ticket	uprice_wt	taux_tva	tot_rem_ttc
1	2022-09-09	13:07	14	2022-09-09	3052	89,10 €	51154	1737	3,00	Saint Véran Verre	7,90 €	20	23,70 €
1	2022-09-09	13:07	14	2022-09-09	3052	89,10 €	51154	1930	2,00	Menu du Dahu	29,90 €	10	59,80 €
1	2022-09-09	13:07	14	2022-09-09	3052	89,10 €	51154	0111	1,00	Expresso	2,20 €	10	2,20 €
1	2022-09-09	13:07	14	2022-09-09	3052	89,10 €	51154	0119	1,00	Thé	3,40 €	10	3,40 €
1	2022-09-09	12:53	13	2022-09-09	3052	63,10 €	51155	0225	1,00	Cidre Bouché Brut	14,00 €	20	14,00 €
1	2022-09-09	12:53	13	2022-09-09	3052	63,10 €	51155	0288	2,00	Galette nature	2,90 €	10	5,80 €
1	2022-09-09	12:53	13	2022-09-09	3052	63,10 €	51155	0177	2,00	Saucisse de Morteau	8,80 €	10	17,60 €
1	2022-09-09	12:53	13	2022-09-09	3052	63,10 €	51155	2079	2,00	SAUCE JURASSIENNE	6,10 €	10	12,20 €
1	2022-09-09	12:53	13	2022-09-09	3052	63,10 €	51155	1686	1,00	Champignons frais	3,20 €	10	3,20 €
1	2022-09-09	12:53	13	2022-09-09	3052	63,10 €	51155	1957	1,00	GLACE 1 BOULE	2,00 €	10	2,00 €
1	2022-09-09	12:53	13	2022-09-09	3052	63,10 €	51155	1958	1,00	GLACE 2 BOULES	3,90 €	10	3,90 €
1	2022-09-09	12:53	13	2022-09-09	3052	63,10 €	51155	0111	2,00	Expresso	2,20 €	10	4,40 €
1	2022-09-09	12:36	9	2022-09-09	3052	70,60 €	51156	1734	1,00	Savagnin verre	7,20 €	20	7,20 €
1	2022-09-09	12:36	9	2022-09-09	3052	70,60 €	51156	1737	1,00	Saint Véran Verre	7,90 €	20	7,90 €
1	2022-09-09	12:36	9	2022-09-09	3052	70,60 €	51156	0138	1,00	Escargots de Bourgog	8,00 €	10	8,00 €
1	2022-09-09	12:36	9	2022-09-09	3052	70,60 €	51156	0130	1,00	Salade Verte aux Noi	5,90 €	10	5,90 €
1	2022-09-09	12:36	9	2022-09-09	3052	70,60 €	51156	0137	2,00	Croûtes Morilles	16,90 €	10	33,80 €
1	2022-09-09	12:36	9	2022-09-09	3052	70,60 €	51156	1958	2,00	GLACE 2 BOULES	3,90 €	10	7,80 €
1	2022-09-09	12:20	7	2022-09-09	3052	81,80 €	51157	0003	2,00	Macvin du Jura	4,90 €	20	9,80 €
1	2022-09-09	12:20	7	2022-09-09	3052	81,80 €	51157	1903	1,00	Chèvre chaud	9,60 €	10	9,60 €
1	2022-09-09	12:20	7	2022-09-09	3052	81,80 €	51157	1917	2,00	POULET JURASSIENNE	17,60 €	10	35,20 €
1	2022-09-09	12:20	7	2022-09-09	3052	81,80 €	51157	1734	1,00	Savagnin verre	7,20 €	20	7,20 €
1	2022-09-09	12:20	7	2022-09-09	3052	81,80 €	51157	2064	1,00	Pavlova	8,70 €	10	8,70 €
1	2022-09-09	12:20	7	2022-09-09	3052	81,80 €	51157	2063	1,00	Baba au Macvin	6,90 €	10	6,90 €
1	2022-09-09	12:20	7	2022-09-09	3052	81,80 €	51157	0111	2,00	Expresso	2,20 €	10	4,40 €
1	2022-09-09	12:23	8	2022-09-09	3052	207,00 €	51158	0196	4,00	Menu 'Demi Lune'	51,75 €	10	207,00 €
1	2022-09-09	12:38	10	2022-09-09	3052	75,70 €	51161	1734	2,00	Savagnin verre	7,20 €	20	14,40 €
1	2022-09-09	12:38	10	2022-09-09	3052	75,70 €	51161	1996	1,00	Mambo	6,50 €	10	6,50 €
1	2022-09-09	12:38	10	2022-09-09	3052	75,70 €	51161	0201	1,00	Menu 'Galette'	15,90 €	10	15,90 €
1	2022-09-09	12:38	10	2022-09-09	3052	75,70 €	51161	0137	1,00	Croûtes Morilles	16,90 €	10	16,90 €
1	2022-09-09	12:38	10	2022-09-09	3052	75,70 €	51161	1917	1,00	POULET JURASSIENNE	17,60 €	10	17,60 €
1	2022-09-09	12:38	10	2022-09-09	3052	75,70 €	51161	0111	2,00	Expresso	2,20 €	10	4,40 €
1	2022-09-09	12:08	3	2022-09-09	3052	76,90 €	51162	0196	2,00	Menu 'Demi Lune'	38,45 €	10	76,90 €
1	2022-09-09	12:17	6	2022-09-09	3052	27,40 €	51163	0108	1,00	Limonade (25cl)	3,90 €	10	3,90 €
1	2022-09-09	12:17	6	2022-09-09	3052	27,40 €	51163	1724	1,00	Formule à 11	11,00 €	10	11,00 €
1	2022-09-09	12:17	6	2022-09-09	3052	27,40 €	51163	1903	1,00	Chèvre chaud	9,60 €	10	9,60 €
1	2022-09-09	12:17	6	2022-09-09	3052	27,40 €	51163	2062	1,00	Crêpe au sucre	2,90 €	10	2,90 €
1	2022-09-09	12:11	4	2022-09-09	3052	45,20 €	51164	1828	2,00	Arbois Trousseau Le	6,40 €	20	12,80 €
1	2022-09-09	12:11	4	2022-09-09	3052	45,20 €	51164	0288	1,00	Galette nature	2,90 €	10	2,90 €
1	2022-09-09	12:11	4	2022-09-09	3052	45,20 €	51164	0178	1,00	Œuf	0,90 €	10	0,90 €
1	2022-09-09	12:11	4	2022-09-09	3052	45,20 €	51164	1686	1,00	Champignons frais	3,20 €	10	3,20 €

no Caisse	date Ticket	heure Ticket	no Ticket	dat_z	no_z_report	tot_ttc	id	ref_prd	qte	lib_ticket	uprice_wt	taux_tva	tot_rem_ttc
1	2022-09-09	12:11	4	2022-09-09	3052	45,20 €	51164	0174	1,00	Comté	4,00 €	10	4,00 €
1	2022-09-09	12:11	4	2022-09-09	3052	45,20 €	51164	1918	1,00	CAMEMBERT ROTI	17,60 €	10	17,60 €
1	2022-09-09	11:41	2	2022-09-09	3052	41,85 €	51165	1734	0,50	Savagnin verre	7,20 €	20	3,60 €
1	2022-09-09	11:41	2	2022-09-09	3052	41,85 €	51165	2005	0,50	pression	3,90 €	20	1,95 €
1	2022-09-09	11:41	2	2022-09-09	3052	41,85 €	51165	0094	0,50	San Pelegrino	5,90 €	10	2,95 €
1	2022-09-09	11:41	2	2022-09-09	3052	41,85 €	51165	0149	1,00	Fondue Forestière	19,90 €	10	19,90 €
1	2022-09-09	11:41	2	2022-09-09	3052	41,85 €	51165	1926	0,50	Saucisse de Morteau	8,80 €	10	4,40 €
1	2022-09-09	11:41	2	2022-09-09	3052	41,85 €	51165	0154	1,00	POMMES FRITES	3,90 €	10	3,90 €
1	2022-09-09	11:41	2	2022-09-09	3052	41,85 €	51165	0155	0,50	Salade Verte	5,90 €	10	2,95 €
1	2022-09-09	11:41	2	2022-09-09	3052	41,85 €	51165	0111	1,00	Expresso	2,20 €	10	2,20 €
1	2022-09-09	11:40	1	2022-09-09	3052	41,85 €	51166	1734	0,50	Savagnin verre	7,20 €	20	3,60 €
1	2022-09-09	11:40	1	2022-09-09	3052	41,85 €	51166	2005	0,50	pression	3,90 €	20	1,95 €
1	2022-09-09	11:40	1	2022-09-09	3052	41,85 €	51166	0094	0,50	San Pelegrino	5,90 €	10	2,95 €
1	2022-09-09	11:40	1	2022-09-09	3052	41,85 €	51166	0149	1,00	Fondue Forestière	19,90 €	10	19,90 €
1	2022-09-09	11:40	1	2022-09-09	3052	41,85 €	51166	1926	0,50	Saucisse de Morteau	8,80 €	10	4,40 €
1	2022-09-09	11:40	1	2022-09-09	3052	41,85 €	51166	0154	1,00	POMMES FRITES	3,90 €	10	3,90 €
1	2022-09-09	11:40	1	2022-09-09	3052	41,85 €	51166	0155	0,50	Salade Verte	5,90 €	10	2,95 €
1	2022-09-09	11:40	1	2022-09-09	3052	41,85 €	51166	0111	1,00	Expresso	2,20 €	10	2,20 €
1	2022-09-09	12:14	5	2022-09-09	3052	82,40 €	51169	1916	1,00	BURGER COMTOIS	19,00 €	10	19,00 €
1	2022-09-09	12:14	5	2022-09-09	3052	82,40 €	51169	0148	2,00	Fondue Jurassienne	14,90 €	10	29,80 €
1	2022-09-09	12:14	5	2022-09-09	3052	82,40 €	51169	2001	3,00	Crêpe Nutella	4,70 €	10	14,10 €
1	2022-09-09	12:14	5	2022-09-09	3052	82,40 €	51169	2002	1,00	Crêpe Salidou	5,60 €	10	5,60 €
1	2022-09-09	12:14	5	2022-09-09	3052	82,40 €	51169	0108	1,00	Limonade (25cl)	3,90 €	10	3,90 €
1	2022-09-09	12:14	5	2022-09-09	3052	82,40 €	51169	0107	2,00	Orangina (25cl)	3,90 €	10	7,80 €
1	2022-09-09	12:14	5	2022-09-09	3052	82,40 €	51169	0111	1,00	Expresso	2,20 €	10	2,20 €
1	2022-09-09	12:51	12	2022-09-09	3052	38,30 €	51170	0201	1,50	Menu 'Galette'	15,90 €	10	23,85 €
1	2022-09-09	12:51	12	2022-09-09	3052	38,30 €	51170	1724	0,50	Formule à 11	11,00 €	10	5,50 €
1	2022-09-09	12:51	12	2022-09-09	3052	38,30 €	51170	0226	0,50	Cidre Bouché Doux	14,00 €	20	7,00 €
1	2022-09-09	12:51	12	2022-09-09	3052	38,30 €	51170	2005	0,50	pression	3,90 €	20	1,95 €
1	2022-09-09	12:50	11	2022-09-09	3052	38,30 €	51172	0201	1,50	Menu 'Galette'	15,90 €	10	23,85 €
1	2022-09-09	12:50	11	2022-09-09	3052	38,30 €	51172	1724	0,50	Formule à 11	11,00 €	10	5,50 €
1	2022-09-09	12:50	11	2022-09-09	3052	38,30 €	51172	0226	0,50	Cidre Bouché Doux	14,00 €	20	7,00 €
1	2022-09-09	12:50	11	2022-09-09	3052	38,30 €	51172	2005	0,50	pression	3,90 €	20	1,95 €
1	2022-09-09	20:09	25	2022-09-09	3052	126,60 €	51174	0333	2,00	Père Gregoire	4,90 €	20	9,80 €
1	2022-09-09	20:09	25	2022-09-09	3052	126,60 €	51174	0138	2,00	Escargots de Bourgog	8,00 €	10	16,00 €
1	2022-09-09	20:09	25	2022-09-09	3052	126,60 €	51174	1910	1,00	TRUITE PESTO	15,90 €	10	15,90 €
1	2022-09-09	20:09	25	2022-09-09	3052	126,60 €	51174	2015	1,00	Entrecôte Forestière	27,80 €	10	27,80 €
1	2022-09-09	20:09	25	2022-09-09	3052	126,60 €	51174	2020	1,00	Chablis	39,50 €	20	39,50 €
1	2022-09-09	20:09	25	2022-09-09	3052	126,60 €	51174	1945	1,00	DAHU	9,70 €	10	9,70 €
1	2022-09-09	20:09	25	2022-09-09	3052	126,60 €	51174	2060	1,00	Crêpe Flambée	7,90 €	10	7,90 €
1	2022-09-09	19:11	17	2022-09-09	3052	88,90 €	51176	2037	2,00	Menu Franc-Comtois	32,00 €	10	64,00 €

1	2022-09-09	19:11	17	2022-09-09	3052	88,90 €	51176	2019	1,00	Arbois Chardonnay Le	24,90 €	20	24,90 €
1	2022-09-09	18:57	15	2022-09-09	3052	58,30 €	51177	1920	1,00	TRUITE JURASSIENNE	17,60 €	10	17,60 €
1	2022-09-09	18:57	15	2022-09-09	3052	58,30 €	51177	2032	1,00	Crémeux du Jura	19,00 €	10	19,00 €
1	2022-09-09	18:57	15	2022-09-09	3052	58,30 €	51177	0107	1,00	Quagina (25cl)	3,90 €	10	3,90 €
1	2022-09-09	18:57	15	2022-09-09	3052	58,30 €	51177	1828	1,00	Arbois Trousseau Le	6,40 €	20	6,40 €
1	2022-09-09	18:57	15	2022-09-09	3052	58,30 €	51177	1961	1,00	SAUCE CHOCO/CAFE/C	1,80 €	10	1,80 €
1	2022-09-09	18:57	15	2022-09-09	3052	58,30 €	51177	1960	1,00	Chantilly	1,80 €	10	1,80 €
1	2022-09-09	18:57	15	2022-09-09	3052	58,30 €	51177	1958	2,00	GLACE 2 BOULES	3,90 €	10	7,80 €
1	2022-09-09	19:34	21	2022-09-09	3052	66,40 €	51178	1828	0,50	Arbois Trousseau Le	6,40 €	20	3,20 €
1	2022-09-09	19:34	21	2022-09-09	3052	66,40 €	51178	1734	1,50	Savagnin verre	7,20 €	20	10,80 €
1	2022-09-09	19:34	21	2022-09-09	3052	66,40 €	51178	1912	0,50	MORTEAU GRILLEE	17,60 €	10	8,80 €
1	2022-09-09	19:34	21	2022-09-09	3052	66,40 €	51178	1910	1,00	TRUITE PESTO	15,90 €	10	15,90 €
1	2022-09-09	19:34	21	2022-09-09	3052	66,40 €	51178	2015	0,50	Entrecôte Forestière	27,80 €	10	13,90 €
1	2022-09-09	19:34	21	2022-09-09	3052	66,40 €	51178	1946	0,50	EQULETOT	10,50 €	10	5,25 €
1	2022-09-09	19:34	21	2022-09-09	3052	66,40 €	51178	2059	0,50	Crêpe Marrons	4,70 €	10	2,35 €
1	2022-09-09	19:34	21	2022-09-09	3052	66,40 €	51178	1958	0,50	GLACE 2 BOULES	3,90 €	10	1,95 €
1	2022-09-09	19:34	21	2022-09-09	3052	66,40 €	51178	2057	0,50	La	8,50 €	10	4,25 €
1	2022-09-09	19:33	19	2022-09-09	3052	102,40 €	51179	1995	2,00	Chat perché	5,20 €	20	10,40 €
1	2022-09-09	19:33	19	2022-09-09	3052	102,40 €	51179	2037	2,00	Menu Franc-Comtois	32,00 €	10	64,00 €
1	2022-09-09	19:33	19	2022-09-09	3052	102,40 €	51179	2089	1,00	PICHET SAVAGNIN	28,00 €	20	28,00 €
1	2022-09-09	19:05	16	2022-09-09	3052	82,60 €	51180	2033	2,00	FONDUE VIN JAUNE	24,00 €	10	48,00 €
1	2022-09-09	19:05	16	2022-09-09	3052	82,60 €	51180	0108	1,00	Limonade (25cl)	3,90 €	10	3,90 €
1	2022-09-09	19:05	16	2022-09-09	3052	82,60 €	51180	0368	1,00	Jus de Fruit	3,90 €	10	3,90 €
1	2022-09-09	19:05	16	2022-09-09	3052	82,60 €	51180	0229	1,00	1/2 Arbois Béthanie	19,00 €	20	19,00 €
1	2022-09-09	19:05	16	2022-09-09	3052	82,60 €	51180	1958	2,00	GLACE 2 BOULES	3,90 €	10	7,80 €
1	2022-09-09	20:03	24	2022-09-09	3052	81,50 €	51181	0333	1,00	Père Grégoire	4,90 €	20	4,90 €
1	2022-09-09	20:03	24	2022-09-09	3052	81,50 €	51181	2037	1,00	Menu Franc-Comtois	32,00 €	10	32,00 €
1	2022-09-09	20:03	24	2022-09-09	3052	81,50 €	51181	2036	1,00	Menu Bourguignon	32,00 €	10	32,00 €
1	2022-09-09	20:03	24	2022-09-09	3052	81,50 €	51181	0357	2,00	La Voulvre	5,20 €	20	10,40 €
1	2022-09-09	20:03	24	2022-09-09	3052	81,50 €	51181	0111	1,00	Expresso	2,20 €	10	2,20 €
1	2022-09-09	19:30	18	2022-09-09	3052	139,10 €	51182	1936	2,00	FRELEE	18,60 €	10	37,20 €
1	2022-09-09	19:30	18	2022-09-09	3052	139,10 €	51182	1932	1,00	DADOULET	20,90 €	10	20,90 €
1	2022-09-09	19:30	18	2022-09-09	3052	139,10 €	51182	1912	1,00	MORTEAU GRILLEE	17,60 €	10	17,60 €
1	2022-09-09	19:30	18	2022-09-09	3052	139,10 €	51182	0352	2,00	Sirop à l'eau	2,20 €	10	4,40 €
1	2022-09-09	19:30	18	2022-09-09	3052	139,10 €	51182	1737	2,00	Saint Véran Verre	7,90 €	20	15,80 €
1	2022-09-09	19:30	18	2022-09-09	3052	139,10 €	51182	0225	1,00	Cidre Bouché Brut	14,00 €	20	14,00 €
1	2022-09-09	19:30	18	2022-09-09	3052	139,10 €	51182	2006	3,00	Crepe Chocolat	4,70 €	10	14,10 €
1	2022-09-09	19:30	18	2022-09-09	3052	139,10 €	51182	2072	2,00	ECLATS NOISETTES	1,20 €	10	2,40 €
1	2022-09-09	19:30	18	2022-09-09	3052	139,10 €	51182	1800	1,00	CHANTILLY	1,80 €	10	1,80 €
1	2022-09-09	19:30	18	2022-09-09	3052	139,10 €	51182	1956	1,00	YOGEOTTE	10,90 €	10	10,90 €
1	2022-09-09	19:50	23	2022-09-09	3052	66,50 €	51183	1825	1,00	Gewurztraminer Le ve	7,00 €	20	7,00 €

no Caisse	date Ticket	heure Ticket	no Ticket	dat z.	no z report	tot ttc	id	ref prd	qte	lib ticket	uprice wt	taux tva	tot rem ttc
1	2022-09-09	19:50	23	2022-09-09	3052	66,50 €	51183	1830	1,00	C du Rhone St Josep	7,20 €	20	7,20 €
1	2022-09-09	19:50	23	2022-09-09	3052	66,50 €	51183	2012	1,00	Salade Végétarienne	19,90 €	10	19,90 €
1	2022-09-09	19:50	23	2022-09-09	3052	66,50 €	51183	2032	1,00	Crémeux du Jura	19,00 €	10	19,00 €
1	2022-09-09	19:50	23	2022-09-09	3052	66,50 €	51183	2065	1,00	Normandine	8,70 €	10	8,70 €
1	2022-09-09	19:50	23	2022-09-09	3052	66,50 €	51183	2006	1,00	Crepe Chocolat	4,70 €	10	4,70 €
1	2022-09-09	19:39	22	2022-09-09	3052	70,00 €	51184	0201	1,00	Menu 'Galette'	15,90 €	10	15,90 €
1	2022-09-09	19:39	22	2022-09-09	3052	70,00 €	51184	1937	1,00	LOURNETTE	16,90 €	10	16,90 €
1	2022-09-09	19:39	22	2022-09-09	3052	70,00 €	51184	2007	1,00	Complète	11,60 €	10	11,60 €
1	2022-09-09	19:39	22	2022-09-09	3052	70,00 €	51184	1734	2,00	Savagnin verre	7,20 €	20	14,40 €
1	2022-09-09	19:39	22	2022-09-09	3052	70,00 €	51184	1996	1,00	Mambo	6,50 €	10	6,50 €
1	2022-09-09	19:39	22	2022-09-09	3052	70,00 €	51184	2001	1,00	Crêpe Nutella	4,70 €	10	4,70 €
1	2022-09-09	19:34	20	2022-09-09	3052	66,40 €	51186	1828	0,50	Arbois Trousseau Le	6,40 €	20	3,20 €
1	2022-09-09	19:34	20	2022-09-09	3052	66,40 €	51186	1734	1,50	Savagnin verre	7,20 €	20	10,80 €
1	2022-09-09	19:34	20	2022-09-09	3052	66,40 €	51186	1912	0,50	MORTEAU GRILLEE	17,60 €	10	8,80 €
1	2022-09-09	19:34	20	2022-09-09	3052	66,40 €	51186	1910	1,00	TRUITE PESTO	15,90 €	10	15,90 €
1	2022-09-09	19:34	20	2022-09-09	3052	66,40 €	51186	2015	0,50	Entrecôte Forestière	27,80 €	10	13,90 €
1	2022-09-09	19:34	20	2022-09-09	3052	66,40 €	51186	1946	0,50	EQULETOT	10,50 €	10	5,25 €
1	2022-09-09	19:34	20	2022-09-09	3052	66,40 €	51186	2059	0,50	Crêpe Marrons	4,70 €	10	2,35 €
1	2022-09-09	19:34	20	2022-09-09	3052	66,40 €	51186	1958	0,50	GLACE 2 BOULES	3,90 €	10	1,95 €
1	2022-09-09	19:34	20	2022-09-09	3052	66,40 €	51186	2057	0,50	La	8,50 €	10	4,25 €

Ces données correspondent à l'exhaustivité des informations enregistrée sur la journée du 09 septembre 2022.

Ainsi, à la journée du 09 septembre 2022, le fichier « tpevenement.xls » mentionne 71 opérations, dont 4 qui ne sont pas des opérations « DEL »

Compte tenu de la logique de la réponse de Maître THIVEND, le service serait donc en droit d'attendre que ces 67 opérations « DEL » apparaissent dans les données du fichier « « 20220401' AND '20250331 ticket ligne.xls » »

En fait à la lecture de toutes ces informations, de nombreux évènements « DEL » ne se retrouvent pas dans les informations qui figurent dans le fichier « ticket ligne ».

Cette démonstration est faite en suivant la même logique que Maître THIVEND, c'est-à-dire l'horaire, seul élément susceptible de faire le lien à défaut de numéro d'identification unique. Le tableau ci-après se contente ainsi de faire la comparaison, à partir de l'horaire, entre :

- les évènements DEL, d'une part

- les opérations dans le fichier « ticket ligne » d'autre part

Fichier tpevenements.xls						
no Caisse	date Even	heure Even	typ Even	no_z Eport	amount	id
1	2022-09-09	07:52	CON	3052	0,00 €	42061
1	2022-09-09	11:09	DEL	3052	6,40 €	42062
1	2022-09-09	11:09	DEL	3052	7,20 €	42063
1	2022-09-09	11:09	DEL	3052	15,90 €	42064
1	2022-09-09	11:09	DEL	3052	16,90 €	42065
1	2022-09-09	11:28	DEL	3052	17,60 €	42066
1	2022-09-09	11:28	DEL	3052	4,00 €	42067
1	2022-09-09	11:29	DEL	3052	7,80 €	42068
1	2022-09-09	11:30	DEL	3052	4,40 €	42069
1	2022-09-09	11:30	DEL	3052	3,90 €	42070
1	2022-09-09	11:30	DEL	3052	6,50 €	42071
1	2022-09-09	11:30	DEL	3052	30,00 €	42072
1	2022-09-09	11:42	DEL	3052	2,20 €	42073
1	2022-09-09	11:42	DEL	3052	22,00 €	42074
1	2022-09-09	11:42	DEL	3052	3,90 €	42075
1	2022-09-09	11:42	DEL	3052	7,80 €	42076
1	2022-09-09	11:58	DEL	3052	4,40 €	42077
1	2022-09-09	11:58	DEL	3052	14,00 €	42078
1	2022-09-09	11:58	DEL	3052	31,80 €	42079
1	2022-09-09	12:07	DEL	3052	6,90 €	42080
1	2022-09-09	12:07	DEL	3052	3,90 €	42081
1	2022-09-09	12:07	DEL	3052	7,20 €	42082
1	2022-09-09	12:07	DEL	3052	4,90 €	42083
1	2022-09-09	12:07	DEL	3052	19,00 €	42084
1	2022-09-09	12:07	DEL	3052	27,80 €	42085
1	2022-09-09	12:07	DEL	3052	7,20 €	42086
1	2022-09-09	12:23	DEL	3052	15,60 €	42087
1	2022-09-09	12:23	DEL	3052	6,50 €	42088
1	2022-09-09	12:23	DEL	3052	20,80 €	42089
1	2022-09-09	12:23	DEL	3052	7,00 €	42090
1	2022-09-09	12:23	DEL	3052	2,20 €	42091
1	2022-09-09	12:23	DEL	3052	29,90 €	42092
1	2022-09-09	12:23	DEL	3052	35,20 €	42093
1	2022-09-09	12:23	DEL	3052	59,80 €	42094
1	2022-09-09	12:23	DEL	3052	30,00 €	42095
1	2022-09-09	12:35	DEL	3052	3,40 €	42096
1	2022-09-09	12:36	DEL	3052	2,20 €	42097

Fichier ticketligne.xls										
Date Ticket	Heure Ticket	No Ticket	Dat_z	No_z Report	Id	Ref_prd	Lib_ticket	Qte	Uprice_wt	Total TTC
2022-09-09	11:40	1	2022-09-09	3052	51166	1734	Savagnin verre	0,50	7,20 €	3,60 €
2022-09-09	11:40	1	2022-09-09	3052	51166	2005	pression	0,50	3,90 €	1,95 €
2022-09-09	11:40	1	2022-09-09	3052	51166	0094	San Pelegrino	0,50	5,90 €	2,95 €
2022-09-09	11:40	1	2022-09-09	3052	51166	0149	Fondue Forestière	1,00	19,90 €	19,90 €
2022-09-09	11:40	1	2022-09-09	3052	51166	1926	Saucisse de Morteau	0,50	8,80 €	4,40 €
2022-09-09	11:40	1	2022-09-09	3052	51166	0155	Salade Verte	0,50	5,90 €	2,95 €
2022-09-09	11:41	2	2022-09-09	3052	51165	1734	Savagnin verre	0,50	7,20 €	3,60 €
2022-09-09	11:41	2	2022-09-09	3052	51165	2005	pression	0,50	3,90 €	1,95 €
2022-09-09	11:41	2	2022-09-09	3052	51165	0094	San Pelegrino	0,50	5,90 €	2,95 €
2022-09-09	11:41	2	2022-09-09	3052	51165	0149	Fondue Forestière	1,00	19,90 €	19,90 €
2022-09-09	11:41	2	2022-09-09	3052	51165	1926	Saucisse de Morteau	0,50	8,80 €	4,40 €
2022-09-09	11:41	2	2022-09-09	3052	51165	0154	POMMES FRITES	1,00	3,90 €	3,90 €
2022-09-09	11:41	2	2022-09-09	3052	51165	0155	Salade Verte	0,50	5,90 €	2,95 €
2022-09-09	11:41	2	2022-09-09	3052	51165	0111	Expresso	1,00	2,20 €	2,20 €
2022-09-09	11:40	1	2022-09-09	3052	51166	0111	Expresso	1,00	2,20 €	2,20 €
2022-09-09	11:40	1	2022-09-09	3052	51166	0154	POMMES FRITES	1,00	3,90 €	3,90 €
2022-09-09	12:08	3	2022-09-09	3052	51162	0196	Menu 'Demi Lune'	2,00	38,45 €	76,90 €
2022-09-09	12:11	4	2022-09-09	3052	51164	1828	Arbois Trousseau Le	2,00	6,40 €	12,80 €
2022-09-09	12:11	4	2022-09-09	3052	51164	0288	Galette nature	1,00	2,90 €	2,90 €
2022-09-09	12:11	4	2022-09-09	3052	51164	0178	Œuf	1,00	0,90 €	0,90 €
2022-09-09	12:11	4	2022-09-09	3052	51164	1686	Champignons frais	1,00	3,20 €	3,20 €
2022-09-09	12:11	4	2022-09-09	3052	51164	0175	Jambon Blanc	1,00	3,80 €	3,80 €
2022-09-09	12:11	4	2022-09-09	3052	51164	0174	Comté	1,00	4,00 €	4,00 €
2022-09-09	12:11	4	2022-09-09	3052	51164	1918	CAMEMBERT ROTI	1,00	17,60 €	17,60 €
2022-09-09	12:14	5	2022-09-09	3052	51169	1916	BURGER COMTOIS	1,00	19,00 €	19,00 €
2022-09-09	12:14	5	2022-09-09	3052	51169	0148	Fondue Jurassienne	2,00	14,90 €	29,80 €
2022-09-09	12:14	5	2022-09-09	3052	51169	2001	Crêpe Nutella	3,00	4,70 €	14,10 €
2022-09-09	12:14	5	2022-09-09	3052	51169	2002	Crêpe Salidou	1,00	5,60 €	5,60 €
2022-09-09	12:14	5	2022-09-09	3052	51169	0108	Limonade (25cl)	1,00	3,90 €	3,90 €
2022-09-09	12:14	5	2022-09-09	3052	51169	0107	Orangina (25cl)	2,00	3,90 €	7,80 €
2022-09-09	12:14	5	2022-09-09	3052	51169	0111	Expresso	1,00	2,20 €	2,20 €
2022-09-09	12:17	6	2022-09-09	3052	51163	0108	Limonade (25cl)	1,00	3,90 €	3,90 €
2022-09-09	12:17	6	2022-09-09	3052	51163	1724	Formule à 11	1,00	11,00 €	11,00 €
2022-09-09	12:17	6	2022-09-09	3052	51163	1903	Chèvre chaud	1,00	9,60 €	9,60 €
2022-09-09	12:17	6	2022-09-09	3052	51163	2062	Crêpe au sucre	1,00	2,90 €	2,90 €
2022-09-09	12:20	7	2022-09-09	3052	51157	0003	Macvin du Jura	2,00	4,90 €	9,80 €
2022-09-09	12:20	7	2022-09-09	3052	51157	1903	Chèvre chaud	1,00	9,60 €	9,60 €
2022-09-09	12:20	7	2022-09-09	3052	51157	1917	POULET JURASSIENN	2,00	17,60 €	35,20 €
2022-09-09	12:20	7	2022-09-09	3052	51157	1734	Savagnin verre	1,00	7,20 €	7,20 €
2022-09-09	12:20	7	2022-09-09	3052	51157	2064	Pavlova	1,00	8,70 €	8,70 €
2022-09-09	12:20	7	2022-09-09	3052	51157	2063	Baba au Macvin	1,00	6,90 €	6,90 €
2022-09-09	12:20	7	2022-09-09	3052	51157	0111	Expresso	2,00	2,20 €	4,40 €
2022-09-09	12:23	8	2022-09-09	3052	51158	0196	Menu 'Demi Lune'	4,00	51,75 €	207,00 €
2022-09-09	12:36	9	2022-09-09	3052	51156	1734	Savagnin verre	1,00	7,20 €	7,20 €
2022-09-09	12:36	9	2022-09-09	3052	51156	1737	Saint Véran Verre	1,00	7,90 €	7,90 €
2022-09-09	12:36	9	2022-09-09	3052	51156	0138	Escargots de Bourgog	1,00	8,00 €	8,00 €
2022-09-09	12:36	9	2022-09-09	3052	51156	0130	Salade Verte aux Noi	1,00	5,90 €	5,90 €
2022-09-09	12:36	9	2022-09-09	3052	51156	0137	Croûtes Morilles	2,00	16,90 €	33,80 €
2022-09-09	12:36	9	2022-09-09	3052	51156	1958	GLACE 2 BOULES	2,00	3,90 €	7,80 €

Fichier tpevenements.xls						
no Caisse	date Even	heure Even	typ Even	no_z Eport	amount	id
1	2022-09-09	13:19	RPR	3052	0,00 €	42098
1	2022-09-09	18:52	DEL	3052	2,20 €	42099
1	2022-09-09	18:52	DEL	3052	4,00 €	42100
1	2022-09-09	18:52	DEL	3052	1,80 €	42101
1	2022-09-09	18:52	DEL	3052	4,00 €	42102
1	2022-09-09	18:52	DEL	3052	13,80 €	42103
1	2022-09-09	18:52	DEL	3052	39,50 €	42104
1	2022-09-09	18:52	DEL	3052	27,80 €	42105
1	2022-09-09	18:52	DEL	3052	39,80 €	42106
1	2022-09-09	18:52	DEL	3052	17,60 €	42107
1	2022-09-09	18:52	DEL	3052	28,60 €	42108
1	2022-09-09	18:52	DEL	3052	17,60 €	42109
1	2022-09-09	18:52	DEL	3052	8,00 €	42110
1	2022-09-09	18:52	DEL	3052	5,90 €	42111
1	2022-09-09	18:52	DEL	3052	15,60 €	42112
1	2022-09-09	18:52	DEL	3052	10,40 €	42113

Fichier ticketligne.xls										
Date Ticket	Heure Ticket	No Ticket	Dat_z	No_z Report	Id	Ref_prd	Lib_ticket	Qte	Uprice_wt	Total TTC
2022-09-09	12:38	10	2022-09-09	3052	51161	1734	Savagnin verre	2,00	7,20 €	14,40 €
2022-09-09	12:38	10	2022-09-09	3052	51161	1996	Mambo	1,00	6,50 €	6,50 €
2022-09-09	12:38	10	2022-09-09	3052	51161	0201	Menu 'Galette'	1,00	15,90 €	15,90 €
2022-09-09	12:38	10	2022-09-09	3052	51161	0137	Croûtes Morilles	1,00	16,90 €	16,90 €
2022-09-09	12:38	10	2022-09-09	3052	51161	1917	POULET JURASSIENN	1,00	17,60 €	17,60 €
2022-09-09	12:38	10	2022-09-09	3052	51161	0111	Expresso	2,00	2,20 €	4,40 €
2022-09-09	12:50	11	2022-09-09	3052	51172	0201	Menu 'Galette'	1,50	15,90 €	23,85 €
2022-09-09	12:50	11	2022-09-09	3052	51172	1724	Formule à 11	0,50	11,00 €	5,50 €
2022-09-09	12:50	11	2022-09-09	3052	51172	0226	Cidre Bouché Doux	0,50	14,00 €	7,00 €
2022-09-09	12:50	11	2022-09-09	3052	51172	2005	pression	0,50	3,90 €	1,95 €
2022-09-09	12:51	12	2022-09-09	3052	51170	0201	Menu 'Galette'	1,50	15,90 €	23,85 €
2022-09-09	12:51	12	2022-09-09	3052	51170	1724	Formule à 11	0,50	11,00 €	5,50 €
2022-09-09	12:51	12	2022-09-09	3052	51170	0226	Cidre Bouché Doux	0,50	14,00 €	7,00 €
2022-09-09	12:51	12	2022-09-09	3052	51170	2005	pression	0,50	3,90 €	1,95 €
2022-09-09	12:53	13	2022-09-09	3052	51155	0225	Cidre Bouché Brut	1,00	14,00 €	14,00 €
2022-09-09	12:53	13	2022-09-09	3052	51155	0288	Galette nature	2,00	2,90 €	5,80 €
2022-09-09	12:53	13	2022-09-09	3052	51155	0177	Saucisse de Morteau	2,00	8,80 €	17,60 €
2022-09-09	12:53	13	2022-09-09	3052	51155	2079	SAUCE JURASSIENNE	2,00	6,10 €	12,20 €
2022-09-09	12:53	13	2022-09-09	3052	51155	1686	Champignons frais	1,00	3,20 €	3,20 €
2022-09-09	12:53	13	2022-09-09	3052	51155	1957	GLACE 1 BOULE	1,00	2,00 €	2,00 €
2022-09-09	12:53	13	2022-09-09	3052	51155	1958	GLACE 2 BOULES	1,00	3,90 €	3,90 €
2022-09-09	12:53	13	2022-09-09	3052	51155	0111	Expresso	2,00	2,20 €	4,40 €
2022-09-09	13:07	14	2022-09-09	3052	51154	1737	Saint Véran Verre	3,00	7,90 €	23,70 €
2022-09-09	13:07	14	2022-09-09	3052	51154	1930	Menu du Dahu	2,00	29,90 €	59,80 €
2022-09-09	13:07	14	2022-09-09	3052	51154	0111	Expresso	1,00	2,20 €	2,20 €
2022-09-09	13:07	14	2022-09-09	3052	51154	0119	Thé	1,00	3,40 €	3,40 €
2022-09-09	18:57	15	2022-09-09	3052	51177	1920	TRUITE JURASSIENNI	1,00	17,60 €	17,60 €
2022-09-09	18:57	15	2022-09-09	3052	51177	2032	Crémeux du Jura	1,00	19,00 €	19,00 €
2022-09-09	18:57	15	2022-09-09	3052	51177	0107	Orangina (25cl)	1,00	3,90 €	3,90 €
2022-09-09	18:57	15	2022-09-09	3052	51177	1828	Arbois Trousseau Le	1,00	6,40 €	6,40 €
2022-09-09	18:57	15	2022-09-09	3052	51177	1961	SAUCE CHOCO/CAFE	1,00	1,80 €	1,80 €
2022-09-09	18:57	15	2022-09-09	3052	51177	1960	Chantilly	1,00	1,80 €	1,80 €
2022-09-09	18:57	15	2022-09-09	3052	51177	1958	GLACE 2 BOULES	2,00	3,90 €	7,80 €
2022-09-09	19:05	16	2022-09-09	3052	51180	2033	FONDUE VIN JAUNE	2,00	24,00 €	48,00 €
2022-09-09	19:05	16	2022-09-09	3052	51180	0108	Limonade (25cl)	1,00	3,90 €	3,90 €
2022-09-09	19:05	16	2022-09-09	3052	51180	0368	Jus de Fruit	1,00	3,90 €	3,90 €
2022-09-09	19:05	16	2022-09-09	3052	51180	0229	1/2 Arbois Béthanie	1,00	19,00 €	19,00 €
2022-09-09	19:05	16	2022-09-09	3052	51180	1958	GLACE 2 BOULES	2,00	3,90 €	7,80 €
2022-09-09	19:11	17	2022-09-09	3052	51176	2037	Menu Franc-Comtois	2,00	32,00 €	64,00 €
2022-09-09	19:11	17	2022-09-09	3052	51176	2019	Arbois Chardonnay Le	1,00	24,90 €	24,90 €
2022-09-09	19:30	18	2022-09-09	3052	51182	1936	FRELEE	2,00	18,60 €	37,20 €
2022-09-09	19:30	18	2022-09-09	3052	51182	1932	DADOULET	1,00	20,90 €	20,90 €
2022-09-09	19:30	18	2022-09-09	3052	51182	1912	MORTEAU GRILLEE	1,00	17,60 €	17,60 €
2022-09-09	19:30	18	2022-09-09	3052	51182	0352	Sirop à l'eau	2,00	2,20 €	4,40 €
2022-09-09	19:30	18	2022-09-09	3052	51182	1737	Saint Véran Verre	2,00	7,90 €	15,80 €
2022-09-09	19:30	18	2022-09-09	3052	51182	0225	Cidre Bouché Brut	1,00	14,00 €	14,00 €
2022-09-09	19:30	18	2022-09-09	3052	51182	2006	Crepe Chocolat	3,00	4,70 €	14,10 €
2022-09-09	19:30	18	2022-09-09	3052	51182	2072	ECLATS NOISETTES	2,00	1,20 €	2,40 €
2022-09-09	19:30	18	2022-09-09	3052	51182	1800	CHANTILLY	1,00	1,80 €	1,80 €
2022-09-09	19:30	18	2022-09-09	3052	51182	1956	VOGEOTTE	1,00	10,90 €	10,90 €
2022-09-09	19:33	19	2022-09-09	3052	51179	1995	Chat perché	2,00	5,20 €	10,40 €
2022-09-09	19:33	19	2022-09-09	3052	51179	2037	Menu Franc-Comtois	2,00	32,00 €	64,00 €
2022-09-09	19:33	19	2022-09-09	3052	51179	2089	PICHET SAVAGNIN	1,00	28,00 €	28,00 €
2022-09-09	19:34	20	2022-09-09	3052	51186	1828	Arbois Trousseau Le	0,50	6,40 €	3,20 €
2022-09-09	19:34	20	2022-09-09	3052	51186	1734	Savagnin verre	1,50	7,20 €	10,80 €
2022-09-09	19:34	20	2022-09-09	3052	51186	1912	MORTEAU GRILLEE	0,50	17,60 €	8,80 €
2022-09-09	19:34	20	2022-09-09	3052	51186	1910	TRUITE PESTO	1,00	15,90 €	15,90 €
2022-09-09	19:34	20	2022-09-09	3052	51186	2015	Entrecôte Forestière	0,50	27,80 €	13,90 €

Fichier tpevenements.xls						
no Caisse	date Even	heure Even	typ Even	no_z Eport	amount	id
1	2022-09-09	20:09	DEL	3052	4,40 €	42114
1	2022-09-09	20:16	DEL	3052	6,60 €	42115
1	2022-09-09	20:16	DEL	3052	6,90 €	42116
1	2022-09-09	20:16	DEL	3052	8,50 €	42117
1	2022-09-09	20:16	DEL	3052	24,90 €	42118
1	2022-09-09	20:16	DEL	3052	35,20 €	42119
1	2022-09-09	20:16	DEL	3052	17,60 €	42120
1	2022-09-09	20:16	DEL	3052	8,00 €	42121
1	2022-09-09	20:16	DEL	3052	7,20 €	42122
1	2022-09-09	20:16	RPR	3052	0,00 €	42123
1	2022-09-09	20:17	DEL	3052	9,80 €	42124
1	2022-09-09	20:17	DEL	3052	6,50 €	42125
1	2022-09-09	20:17	DEL	3052	6,50 €	42126
1	2022-09-09	20:17	DEL	3052	8,00 €	42127
1	2022-09-09	20:17	DEL	3052	19,90 €	42128
1	2022-09-09	20:17	DEL	3052	17,60 €	42129
1	2022-09-09	20:17	DEL	3052	13,40 €	42130
1	2022-09-09	20:17	RPR	3052	0,00 €	42131

Fichier ticketligne.xls										
Date Ticket	Heure Ticket	No Ticket	Dat_z	No_z Report	Id	Ref_prd	Lib_ticket	Qte	Uprice_wt	Total TTC
2022-09-09	19:34	20	2022-09-09	3052	51186	1946	FOULETOT	0,50	10,50 €	5,25 €
2022-09-09	19:34	20	2022-09-09	3052	51186	2059	Crêpe Marrons	0,50	4,70 €	2,35 €
2022-09-09	19:34	20	2022-09-09	3052	51186	1958	GLACE 2 BOULES	0,50	3,90 €	1,95 €
2022-09-09	19:34	20	2022-09-09	3052	51186	2057	La	0,50	8,50 €	4,25 €
2022-09-09	19:34	21	2022-09-09	3052	51178	1828	Arbois Trousseau Le	0,50	6,40 €	3,20 €
2022-09-09	19:34	21	2022-09-09	3052	51178	1734	Savagnin verre	1,50	7,20 €	10,80 €
2022-09-09	19:34	21	2022-09-09	3052	51178	1912	MORTEAU GRILLEE	0,50	17,60 €	8,80 €
2022-09-09	19:34	21	2022-09-09	3052	51178	1910	TRUITE PESTO	1,00	15,90 €	15,90 €
2022-09-09	19:34	21	2022-09-09	3052	51178	2015	Entrecôte Forestière	0,50	27,80 €	13,90 €
2022-09-09	19:34	21	2022-09-09	3052	51178	1946	FOULETOT	0,50	10,50 €	5,25 €
2022-09-09	19:34	21	2022-09-09	3052	51178	2059	Crêpe Marrons	0,50	4,70 €	2,35 €
2022-09-09	19:34	21	2022-09-09	3052	51178	1958	GLACE 2 BOULES	0,50	3,90 €	1,95 €
2022-09-09	19:34	21	2022-09-09	3052	51178	2057	La	0,50	8,50 €	4,25 €
2022-09-09	19:39	22	2022-09-09	3052	51184	0201	Menu 'Galette'	1,00	15,90 €	15,90 €
2022-09-09	19:39	22	2022-09-09	3052	51184	1937	LOURNETTE	1,00	16,90 €	16,90 €
2022-09-09	19:39	22	2022-09-09	3052	51184	2007	Complète	1,00	11,60 €	11,60 €
2022-09-09	19:39	22	2022-09-09	3052	51184	1734	Savagnin verre	2,00	7,20 €	14,40 €
2022-09-09	19:39	22	2022-09-09	3052	51184	1996	Mambo	1,00	6,50 €	6,50 €
2022-09-09	19:39	22	2022-09-09	3052	51184	2001	Crêpe Nutella	1,00	4,70 €	4,70 €
2022-09-09	19:50	23	2022-09-09	3052	51183	1825	Gewurztraminer Le ve	1,00	7,00 €	7,00 €
2022-09-09	19:50	23	2022-09-09	3052	51183	1830	C du Rhone St Josep	1,00	7,20 €	7,20 €
2022-09-09	19:50	23	2022-09-09	3052	51183	2012	Salade Végétarienne	1,00	19,90 €	19,90 €
2022-09-09	19:50	23	2022-09-09	3052	51183	2032	Crémeux du Jura	1,00	19,00 €	19,00 €
2022-09-09	19:50	23	2022-09-09	3052	51183	2065	Normandine	1,00	8,70 €	8,70 €
2022-09-09	19:50	23	2022-09-09	3052	51183	2006	Crepe Chocolat	1,00	4,70 €	4,70 €
2022-09-09	20:03	24	2022-09-09	3052	51181	0333	Père Gregoire	1,00	4,90 €	4,90 €
2022-09-09	20:03	24	2022-09-09	3052	51181	2037	Menu Franc-Comtois	1,00	32,00 €	32,00 €
2022-09-09	20:03	24	2022-09-09	3052	51181	2036	Menu Bourguignon	1,00	32,00 €	32,00 €
2022-09-09	20:03	24	2022-09-09	3052	51181	0357	La Vouivre	2,00	5,20 €	10,40 €
2022-09-09	20:03	24	2022-09-09	3052	51181	0111	Expresso	1,00	2,20 €	2,20 €
2022-09-09	20:09	25	2022-09-09	3052	51174	0333	Père Gregoire	2,00	4,90 €	9,80 €
2022-09-09	20:09	25	2022-09-09	3052	51174	0138	Escargots de Bourgog	2,00	8,00 €	16,00 €
2022-09-09	20:09	25	2022-09-09	3052	51174	1910	TRUITE PESTO	1,00	15,90 €	15,90 €
2022-09-09	20:09	25	2022-09-09	3052	51174	2015	Entrecôte Forestière	1,00	27,80 €	27,80 €
2022-09-09	20:09	25	2022-09-09	3052	51174	2020	Chablis	1,00	39,50 €	39,50 €
2022-09-09	20:09	25	2022-09-09	3052	51174	1945	DAHU	1,00	9,70 €	9,70 €
2022-09-09	20:09	25	2022-09-09	3052	51174	2060	Crêpe Flambée	1,00	7,90 €	7,90 €

En d'autres termes, au regard de cet extrait qui met clairement en évidence les lacunes de la démonstration, les arguments avancés par votre conseil permettraient éventuellement d'expliquer qu'une infime partie des évènements « DEL ». De très nombreuses opérations « DEL » demeurent donc sans explication.

Par ailleurs, il est également important de faire remarquer que le numéro id figurant dans le fichier « tpevenement.xls » n'est pas le même que celui qui apparaît dans le fichier « ticket ligne ». Cette situation empêche donc toute possibilité de lien pour essayer de découvrir où les opérations « DEL » introuvables auraient pu être affectées.

L'ensemble de ces constats permet donc au service de soutenir que la comptabilité est impropre à justifier de la réalité du volume d'affaires de la société. Cela permet surtout de conformer le fait que la comptabilité présentée doit être rejetée.

Tous ces constats ouvrent donc droit à la possibilité par le service de procéder à une reconstitution de recettes.

b) Sur le paiement séparé/ partage des tables :

Votre réponse papier mentionne de nombreux exemples qui suivent la même logique. Voici un de vos exemples :

Exemple du 2024-03-21

Suppressions	Note encaissée
20:16 — 8,30 €	**Note n°13 (19:58) — total 35,11 €**
20:16 — 8,90 €	0,5× Macvin du Jura à 5,90 € = 2,95 €
20:16 — 19,90 €	1,25× Savagnin verre à 8,30 € = 10,38 €
	0,25× Menu 'Galette' à 19,50 € = 4,88 €
	0,25× PAYSANNE à 19,90 € = 4,97 €
	0,25× TRUITE JURASSIENNE à 18,60 € = 4,65 €
	0,25× Galette nature à 3,90 € = 0,97 €
	0,25× Ratatouille à 3,20 € = 0,80 €
	0,25× PIGNONS PIN à 1,40 € = 0,35 €
	0,25× Salade Verte à 2,90 € = 0,72 €
	0,25× Champignons frais à 3,20 € = 0,80 €
	0,25× Baba à 8,90 € = 2,23 €
	0,25× GLACE 2 BOULES à 5,50 € = 1,38 €
	Note n°14 (20:00) — total 88,59 €
	1,5× Macvin du Jura à 5,90 € = 8,85 €
	1,75× Savagnin verre à 8,30 € = 14,53 €
	0,75× Menu 'Galette' à 19,50 € = 14,62 €
	0,75× PAYSANNE à 19,90 € = 14,92 €
	0,75× TRUITE JURASSIENNE à 18,60 € = 13,96 €
	0,75× Galette nature à 3,90 € = 2,92 €
	0,75× Ratatouille à 3,20 € = 2,40 €
	0,75× PIGNONS PIN à 1,40 € = 1,05 €
	0,75× Salade Verte à 2,90 € = 2,17 €
	0,75× Champignons frais à 3,20 € = 2,40 €
	0,75× Baba à 8,90 € = 6,68 €
	0,75× GLACE 2 BOULES à 5,50 € = 4,12 €

*Tout d'abord, le service pourrait s'attendre à ce que, comme la réponse l'indique clairement : « **à gauche, chaque suppression et l'article qu'elle redevient ; à droite les notes qui se le partage** », chacun des articles présents dans la colonne de droite se retrouvent dans la colonne de gauche.*

Or, dans cet exemple, qui vaut pour tous les autres, tel n'est pas le cas. En effet, il n'y a à gauche que le verre de Savagnin à 8,30 €, le baba à 8,90 €, et la paysanne à 19,90 €. Pourquoi tous les autres articles qui sont à droite, ne se retrouvent pas à gauche ?

Compte tenu des éléments figurant dans votre réponse, la colonne de gauche ne peut que correspondre qu'aux données présentes dans le fichier « tpvenement ».

Quant à la colonne de droite, les éléments correspondent aux données présentes dans le fichier « ticket ligne ».

Il est intéressant de noter que dans le fichier « tpvenement », qui correspond au 21 mars 2024 à 20h16, l'extrait correspondant aux éléments de la réponse de la colonne de gauche montrent ce qui suit :

date_even	heure_even	typ_even	no_z_report	amount	id
2024-03-21	20:16	DEL	3370	8,90 €	52827
2024-03-21	20:16	DEL	3370	8,30 €	52828
2024-03-21	20:16	DEL	3370	4,80 €	52829
2024-03-21	20:16	DEL	3370	20,10 €	52830
2024-03-21	20:16	DEL	3370	19,90 €	52831
2024-03-21	20:16	DEL	3370	8,90 €	52832
2024-03-21	20:16	DEL	3370	8,00 €	52833
2024-03-21	20:16	DEL	3370	10,00 €	52834

De même, pour la colonne de droite, et les données du fichier « ticket ligne », le service relève :
=> Pour la première note :

no Caisse	date Ticket	heure Ticket	no Ticket	dat_z	no_z_report	tot_ttc	id	ref_prd	qte	lib_ticket	uprice_vt
1	2024-03-21	19:58	13	2024-03-21	3370	35,11 €	60727	0003	0,50	Macvin du Jura	5,90 €
1	2024-03-21	19:58	13	2024-03-21	3370	35,11 €	60727	1734	1,25	Savagnin verre	8,30 €
1	2024-03-21	19:58	13	2024-03-21	3370	35,11 €	60727	0201	0,25	Menu 'Galette'	19,50 €
1	2024-03-21	19:58	13	2024-03-21	3370	35,11 €	60727	1900	0,25	PAYSANNE	19,90 €
1	2024-03-21	19:58	13	2024-03-21	3370	35,11 €	60727	1920	0,25	TRUITE JURASSIENNE	18,60 €
1	2024-03-21	19:58	13	2024-03-21	3370	35,11 €	60727	0288	0,25	Galette nature	3,90 €
1	2024-03-21	19:58	13	2024-03-21	3370	35,11 €	60727	1756	0,25	Ratatouille	3,20 €
1	2024-03-21	19:58	13	2024-03-21	3370	35,11 €	60727	2080	0,25	PIGNONS PIN	1,40 €
1	2024-03-21	19:58	13	2024-03-21	3370	35,11 €	60727	0192	0,25	Salade Verte	2,90 €
1	2024-03-21	19:58	13	2024-03-21	3370	35,11 €	60727	1686	0,25	Champignons frais	3,20 €
1	2024-03-21	19:58	13	2024-03-21	3370	35,11 €	60727	2063	0,25	Baba	8,90 €
1	2024-03-21	19:58	13	2024-03-21	3370	35,11 €	60727	1958	0,25	GLACE 2 BOULES	5,50 €

Pour la seconde note :

no Caisse	date Ticket	heure Ticket	no Ticket	dat_z	no_z_report	tot_ttc	id	ref_prd	qte	lib_ticket	uprice_vt
1	2024-03-21	20:00	14	2024-03-21	3370	88,59 €	60720	0003	1,50	Macvin du Jura	5,90 €
1	2024-03-21	20:00	14	2024-03-21	3370	88,59 €	60720	1734	1,75	Savagnin verre	8,30 €
1	2024-03-21	20:00	14	2024-03-21	3370	88,59 €	60720	0201	0,75	Menu 'Galette'	19,50 €
1	2024-03-21	20:00	14	2024-03-21	3370	88,59 €	60720	1900	0,75	PAYSANNE	19,90 €
1	2024-03-21	20:00	14	2024-03-21	3370	88,59 €	60720	1920	0,75	TRUITE JURASSIENNE	18,60 €
1	2024-03-21	20:00	14	2024-03-21	3370	88,59 €	60720	0288	0,75	Galette nature	3,90 €
1	2024-03-21	20:00	14	2024-03-21	3370	88,59 €	60720	1756	0,75	Ratatouille	3,20 €
1	2024-03-21	20:00	14	2024-03-21	3370	88,59 €	60720	2080	0,75	PIGNONS PIN	1,40 €
1	2024-03-21	20:00	14	2024-03-21	3370	88,59 €	60720	0192	0,75	Salade Verte	2,90 €
1	2024-03-21	20:00	14	2024-03-21	3370	88,59 €	60720	1686	0,75	Champignons frais	3,20 €
1	2024-03-21	20:00	14	2024-03-21	3370	88,59 €	60720	2063	0,75	Baba	8,90 €
1	2024-03-21	20:00	14	2024-03-21	3370	88,59 €	60720	1958	0,75	GLACE 2 BOULES	5,50 €

Compte tenu de la logique de votre réponse exposée à la page précédente, tous les articles de ces deux notes devraient se retrouver dans les données du fichier « tpvenement », c'est-à-dire celle de gauche. En effet, pourquoi seulement une petite partie des articles de votre colonne de droite devraient se retrouver à gauche, alors qu'en toute logique, ils ont fait l'objet d'un enregistrement préalable en tant qu'article « entier », puis, ont ensuite été divisés.

De toute évidence, tel n'est clairement pas le cas.

En effet, par exemple, pour ne citer que :
- la truite jurassienne à 18,60 €,
- la salade verte à 2,90 €,
- le menu galette à 19,50 €
ces derniers articles ne sont pas en colonne de gauche et n'existent pas en « DEL » dans le fichier tpvenement ».

De même, le n° id 52 830 à 20,10 €, le n° 52833 à 8,00 € et n°52834 à 10,00 €, sont absents de la colonne de droite (note encaissées).
Le service est donc en droit de s'interroger sur les arguments de votre réponse. Ils semblent constituer une tentative d'explications exhaustive alors qu'il fait apparaître clairement que tous vos exemples sont incomplets et impropres à justifier toutes les anomalies relevées dans les fichiers.

Par conséquent, le motif de rejet de comptabilité présenté, sur cet aspect, par le service apparait comme parfaitement valable à la lumière de ces explications peu pertinentes et surtout totalement non corroborées sur l'ensemble des données fournies.

B- LES FACTURES SANS DETAIL (Menus à Prix personnalisé)

La réponse de Maître THIVEND aborde ensuite la question des menus à prix personnalisé.

Pour appuyer ses explications, plusieurs tableaux, se rapportant à différentes périodes (P1 / P2 / P3 / P4 /P5) sont joints. Ces derniers détaillent, par menu, les quantités (catalogue ou hors catalogue).

Puis, la réponse rappelle :

Les règles légales imposent de tracer les corrections (donc d'enregistrer des lignes d'annulation)

Depuis 2018, la loi anti-fraude TVA (art. 286-I-3° bis du CGI (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051764897)) impose un logiciel de caisse **inaltérable, sécurisé, conservé, archivé.** La doctrine fiscale officielle (BOFip, BOI-TVA-DECLA-30-10-30 § 90 (https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10691-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-DECLA-30-10-30-20251001), à jour au 01/10/2025) précise que **« les corrections (modifications ou annulations) s'effectuent par des opérations de "plus" et de "moins" et non par modification directe des données d'origine »**, et que **« ces opérations de correction donnent également lieu à un enregistrement »** dont l'inaltérabilité est garantie. Autrement dit : un logiciel conforme **doit** produire des lignes d'annulation tracées.

La présence des lignes supprimées prouve que **le système fonctionne comme la loi l'exige** : un effacement **sans** trace serait illégal ; une suppression **tracée** est conforme.

avant de préciser :

Le **profil** de ces corrections est celui d'un service normal, pas d'un effacement organisé : **85,3 %** surviennent en **rafale** (≥ 2 à la même minute : changement de table, transfert, répartition d'addition), **57,8 %** portent sur **10 € ou moins** (un plat ou une boisson modifié), **0** ont lieu **la nuit** (hors service) et **96,6 %** tombent **pendant le service.**

La suppression **médiane vaut 9 €**, l'ordre de grandeur d'un seul article. Les causes sont celles que documentent les éditeurs de caisse eux-mêmes : erreur de saisie, plat renvoyé, geste commercial, **transfert d'article vers une autre table, partage de note / encaissement séparé.**

Et de fournir divers graphiques pour montrer que ces suppressions ont lieu pendant les horaires de services.

La réponse évoque ensuite :

En droit fiscal, la seule présence d'annulations ne prouve pas une dissimulation

Le rejet d'une comptabilité suppose des irrégularités d'une **gravité indiscutable** (soldes inexacts, absence de pièces justificatives, enregistrement partiel des recettes...) ; des corrections d'exploitation tracées, de faible montant, n'en font pas partie.

C'est au service d'établir, opération par opération, qu'une suppression donnée correspond à une **vente réelle encaissée puis effacée.** Il ne le peut pas ici : le fichier Événement ne contient **ni le produit ni la table.**

Transformer le respect d'une obligation légale (tracer les corrections) en présomption de fraude revient à **renverser la charge de la preuve.**

À l'inverse, aucun taux sectoriel chiffré ne fait autorité : le contrôle des annulations s'apprécie au cas par cas et par opérateur, jamais sur un volume global.

Et mentionne divers fichiers, joints en clé USB, pour soutenir cette position.

Maître THIVEND conclut :

Conclusion

Chaque suppression a sa cause, aucune n'est une vente effacée.
Les suppressions sont identifiées et justifiées : les 4 grosses (32,0 % du montant) sont des fautes de frappe sur la quantité ; les factures sans détail correspondent à 594 menus au forfait (21 433 €, dont le Menu Demi Lune) ; les paiements séparés (re-saisie sur une note jumelle) et les corrections de saisie (petites, en service, tracées comme la loi l'exige) couvrent le reste.
Pour chaque ligne supprimée, le détail caisse montre soit une re-saisie sur la même note, soit une ré-affectation sur une autre note : rien n'est retiré sans contrepartie.

Réponse du service :
Le service entend qu'il soit possible que la société puisse proposer des menus à prix personnalisé. Toutefois, malgré les nombreux échanges intervenus sur place avec les dirigeants, notamment sur les prix, jamais cette possibilité n'a été évoquée. L'absence de cet argument lorsque les dirigeants ont défendu leur position paraît surprenant pour le service.

Toutefois, même si le service retenait à présent, cet argument tardif, cette position amène des interrogations légitimes que la réponse ne semble pas aborder.

*Tout d'abord (conformément au **BOI-TVA-DECLA-30-10-30 (Date de début de publication du BOI : 19/05/2021 - Date de fin de publication du BOI : 16/04/2025) :***
Le logiciel ou le système de caisse doit permettre d'archiver les données enregistrées selon une périodicité choisie, au maximum annuelle ou par exercice. La procédure d'archivage a pour objet de figer les données et de donner date certaine aux données archivées.

Elle doit prévoir un dispositif technique garantissant l'intégrité dans le temps des archives produites et leur conformité aux données initiales à partir desquelles elles sont créées. Les archives peuvent être conservées dans le logiciel ou système lui-même ou en dehors du logiciel ou système lorsqu'il existe une procédure de purge.

L'obligation d'archivage ne doit pas être confondue avec une solution de sauvegarde des données présentes dans le logiciel ou système de caisse. Ces sauvegardes sont entendues comme une copie des données toujours présentes sur la caisse pour permettre la reprise technique en cas de panne de la caisse.

Les archives doivent pouvoir être lues aisément par l'administration en cas de contrôle, y compris lorsque l'entreprise a changé de logiciel ou de système de caisse. A cette fin, les données d'archivage doivent être enregistrées dans un format ouvert. Une notice explicative en langue française doit être jointe au contenu de l'archive.
Il est admis que les données d'archivage soient enregistrées de manière sécurisée, mais l'administration doit être en mesure de lire les données sans contrainte particulière (mise à sa disposition d'une clef de déchiffrement par l'éditeur par exemple...).

Le logiciel ou système doit prévoir une traçabilité de la génération des données d'archives, selon un procédé fiable. Les données de traçabilité de la procédure de purge et d'archivage doivent être conservées.

Les données de caisse qui ont été fournies le 13 Mars 2026 sont des fichiers EXCEL qui indiquent jour après jour, des numéros de note pour les tables qui auraient été utilisées.

Il existe bien un numéro d'identification UNIQUE pour chaque note, et dans une colonne spécifique, un « numéro d'identification » mais seulement pour les fichiers :
- 20220401' AND '20250331 reglement.xls
- 20220401' AND '20250331 ticket ligne.xls
- 20220401' AND '20250331 ticket.xls
- 20220401' AND '20250331 tva.xls

En revanche, ce numéro est différent dans le fichier « 20220401' AND '20250331 tpvevenement.xls ». Cette différence empêche donc le service de pouvoir disposer d'une traçabilité certaine pour les suppressions apparaissant dans le fichier 20220401' AND '20250331 tpvevenement.xls.

Que les suppressions interviennent pendant le service ne change rien à cette absence de traçabilité.

De plus, que Maître THIVEND puisse estimer que cette périodicité de suppression signifierait qu'il ne puisse pas y avoir de dissimulations de recettes parce que, à son sens, s'il y en avait, ces suppressions devraient intervenir en fin de service ou de journée, n'est pas de nature à pouvoir justifier une quelconque absence de dissimulations de recettes.

Enfin, contrairement à ce qu'affirme Maître THIVEND, et surtout comme le montre, en partie précédente, l'analyse de la journée du 09 septembre 2022 sur les suppressions, la réponse n'apporte aucune justification sur la disparition des lignes « DEL » du fichier tpevenement.xls, du fichier « 20220401' AND '20250331 ticket ligne.xls »

De plus, l'absence de toute traçabilité est démontrée de par l'absence d'identification UNIQUE entre tous les fichiers EXCEL transmis.

Par conséquent, le motif de rejet de comptabilité présenté par le service apparait comme parfaitement valable à la lumière de ces explications peu pertinentes et surtout totalement superficielles, compte tenu de l'impossibilité effective de rapprochement des différentes données en raison du non respect des règles relatives à l'archivage des données.

C- Articles à prix 0 € (offert/gratuit)
(Pages 16 à 22 de la propositions de rectifications)
Pour ce point, Maître THIVEND expose sa position comme suit :

Articles à prix 0 € (offerts / gratuits)
Proposition p. 16-22 (rejet 1/3)

Les lignes à 0 € sont 0,28 % des ventes (272 / 97 694), pour l'essentiel des cafés et de la consommation du personnel : aucune recette n'y est cachée.

Dans sa proposition de rectification (rejet de comptabilité, partie « Le logiciel : articles a prix 0 € », p. 22), le service relève la présence, dans les annexes de détail de la caisse (annexes C-1 a C-3), **d'articles enregistres a un prix de 0 €**. Il rappelle que la gérante, dans son courriel du 16 mars 2026, n'a évoqué que des baisses ou hausses de prix liées a la modification d'une recette, et jamais de prix nul : selon lui, **l'existence de ces prix n'est pas explicable** et les données ne devraient pas laisser apparaitre de prix a 0 €. Il en est déduit qu'une **partie du chiffre d'affaires aurait pu être occultée** des données de la caisse, et que la comptabilite ne serait donc pas probante.

Les lignes à 0 € sont marginales et n'ouvrent aucun canal d'encaissement
Nous avons repris **ligne à ligne** le détail des tickets de la caisse sur les trois exercices vérifiés (annexes C1, C2 et C3, colonne « prix unitaire TTC »). Sur **97 769 lignes de vente**, seules **272 lignes** sont a prix unitaire nul, soit **0,28 %** du total. C'est exactement le nombre de lignes que l'annexe de caisse signale elle-même dans sa colonne « Prix a 0 € » (272 lignes), ce qui confirme le comptage.
Le total que nous obtenons (97 769 lignes de produits) est très proche du chiffre cite par l'administration (97 694 lignes). L'écart, de l'ordre de quelques dizaines de lignes, tient a la manière de compter les lignes techniques vides : nous conservons **nos chiffres recalculés**, intégralement reproductibles à partir des annexes fournies.

Lignes a 0 € par exercice

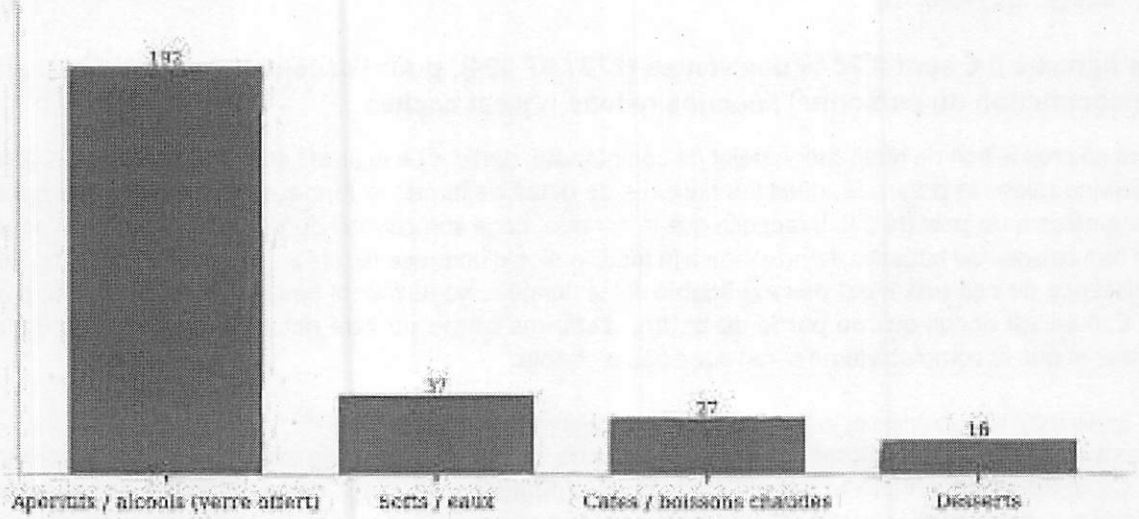
Exercice	Lignes de vente	Lignes a 0 €	Part
2022-2023	33 220	120	0,361 %
2023-2024	32 758	120	0,366 %
2024-2025	31 791	32	0,101 %
Total	97 769	272	0,28 %

Une ligne a 0 € ne peut pas servir à dissimuler une recette.
Par construction, son montant encaissé est « prix unitaire x quantité », soit **0,00 €** au total pour les 272 lignes concernées. Aucun argent ne transite par ces lignes : il n'y a donc rien a « sortir ». Pour détourner une recette, il faudrait au contraire une ligne **encaissée** que l'on ferait ensuite disparaitre, ce qui est l'inverse d'une ligne a prix nul.
Mieux : sur les 272 lignes a 0 €, **259 (soit 95 %) figurent a l'intérieur d'un ticket par ailleurs encaisse** (total TTC du ticket supérieur a 0). Il s'agit du cas classique du café ou de l'apéro offert en fin de repas : le repas est paye, le geste commercial est saisi a 0 €.
Les 13 lignes restantes sont sur des tickets entièrement a 0 € (offerts purs ou essais), sans aucun encaissement non plus.

Nature des lignes a 0 €

Categorie	Lignes a 0 €	Part
Apéritifs / alcools (verre offert)	192	70,6 %
Softs / eaux	37	13,6 %
Cafés / boissons chaudes	27	9,9 %
Desserts	16	5,9 %

La ventilation parle d'elle-même : il s'agit pour l'essentiel d'**apéritifs ou verres d'alcool offerts** (kir, Macvin, pression, verre de vin : 192 lignes), de **softs et eaux** (37 lignes), de **cafés et boissons chaudes offerts** (27 lignes) et de quelques **desserts** (16 lignes).
Ce sont des **gestes commerciaux** (verre ou café offert) déjà décrits au service lors du contrôle, et non des ventes masquées.



Exemple concret date. Ticket du **2022-05-14 a 20:41** (no 28), encaisse **42,20 € TTC.** La note comprend des plats et desserts payes (Entrecôte grillée (19,90 €), TANTELIN (16,40 €), GLACE 2 BOULES (3,90 €), GLACE 1 BOULE (2,00 €)) et, en fin de repas, **Fuze Tea et Expresso a 0 €.** Le repas a bien été encaisse ; seul le geste commercial final est saisi a prix nul. On voit ici, sur une vraie note, qu'une ligne a 0 € accompagne une recette encaissée au lieu de la faire disparaitre.
Ces lignes a 0 € correspondent aux **offerts (gestes commerciaux) déjà chiffres** par ailleurs (pièce « Offerts ») : 8 010,00 € de CA équivalent d'offerts sur la période. Loin d'être cachés, ces offerts ont été reconstitues et communiques : ils confirment que les lignes à 0 € correspondent a une réalité d'exploitation ordinaire, sans enjeu fiscal.

Le détail complet, reproductible a partir des annexes de caisse, est fourni en annexe : comptage par exercice, ventilation par catégorie, liste des 272 lignes a 0 € par produit avec dates exemples, et le ticket détaillé de l'exemple ci-dessus.

- **07-rf-articles-a-zero-euro.xlsx**

Conclusion

Les lignes a 0 € représentent 0.28 % des ventes (272 sur 97 769), pour un montant encaisse de 0.00 €. Ce sont des apéritifs, verres d'alcool, softs et cafés offerts (gestes commerciaux), dont 95 % a l'intérieur de tickets par ailleurs payes. Une ligne a prix nul ne porte aucun encaissement : elle ne peut, par nature, servir a sortir une recette du chiffre d'affaires. Le grief n'est pas fonde.

<u>Réponse du service :</u>

Pour ce motif, la société porte sa défense sur la faiblesse du nombre d'opérations concernées, et sur le fait que ces lignes ne peuvent pas servir à dissimuler une recette puisqu'il s'agit, à son sens, d'articles offerts ou de geste commercial.

Cette interprétation va à l'encontre des affirmations exposées par les dirigeants tout au long des opérations de vérification. En effet, à partir du moment où le vérificateur a abordé cette problématique, ils ont constamment soutenu qu'ils ne géraient pas sur leur caisse les gratuits ou les offerts.

C'est cette situation qui interpelle le service dans le sens où il ne devrait n'y avoir aucun article à 0 €. la réponse insiste sur leur petit nombre et tente d'expliquer cette présence en les considérant comme des gestes commerciaux.

Mais dans ces conditions :
- pourquoi, d'une part, y en aurait-il aussi peu si la société pratiquait ces gestes commerciaux, de manière habituelle ?
- et pourquoi, d'autre part, les gérants auraient affirmé ne pas procéder à la gestion des offerts et gratuits sur la caisse ?

Enfin, la réponse considère que le fait que ces articles à prix 0 € figurent à l'intérieur d'un ticket encaissé, démontre l'absence de dissimulation de recettes.

Mais elle occulte complètement :
- d'une par la variabilité de la nature des articles à prix 0 €
-d'autre part, que les quantités de ces articles à prix 0 €, ne sont pas forcément à 1.

Cela apparaît dans les tableaux, ci-dessous :
*- Extrait de l'**annexe C-1** (120 lignes mais 159 articles) :*

1 Date Ticket	2 Heure Ticket	3 No_ticket	4 Dat_z	5 No_z Report	6 Tot_ttc	7 Tot_tva	9 Id	10 Ref_prd	11 Lib_ticket	12 Qte	14 Uprice_wt
2022-04-20	18:53	24	2022-04-20	2943	17,60 €	1,60 €	46842	0013	Kir Bourgogne	2,00	0,00 €
2022-04-21	12:37	13	2022-04-21	2944	77,90 €	7,37 €	46872	0357	La Vouivre	1,00	0,00 €
2022-04-23	19:18	14	2022-04-23	2946	62,80 €	7,07 €	46962	0198	Menu 'Enfant'	1,00	0,00 €
2022-04-29	13:15	15	2022-04-29	2950	0,00 €	0,00 €	47087	0011	Martini Blanc	1,00	0,00 €
2022-04-29	13:15	15	2022-04-29	2950	0,00 €	0,00 €	47087	0343	Schweppes	1,00	0,00 €
2022-04-29	13:15	15	2022-04-29	2950	0,00 €	0,00 €	47087	1997	Luna	1,00	0,00 €
2022-04-29	13:15	15	2022-04-29	2950	0,00 €	0,00 €	47087	2007	Complète	1,00	0,00 €
2022-04-29	13:15	15	2022-04-29	2950	0,00 €	0,00 €	47087	0130	Salade Verte aux Noi	1,00	0,00 €
2022-04-29	13:15	15	2022-04-29	2950	0,00 €	0,00 €	47087	0154	POMMES FRITES	1,00	0,00 €
2022-04-29	13:15	15	2022-04-29	2950	0,00 €	0,00 €	47087	2033	FONDUE VIN JAUNE	2,00	0,00 €
2022-05-14	20:41	28	2022-05-14	2960	42,20 €	3,84 €	47477	0342	Fuze Tea	1,00	0,00 €
2022-05-14	20:41	28	2022-05-14	2960	42,20 €	3,84 €	47477	0111	Expresso	1,00	0,00 €
2022-05-26	12:25	9	2022-05-26	2968	50,00 €	5,03 €	47770	1995	Chat perché	1,00	0,00 €
2022-05-26	12:25	9	2022-05-26	2968	50,00 €	5,03 €	47770	1998	TEQUILA SUNRISE	1,00	0,00 €
2022-05-26	20:02	26	2022-05-26	2968	141,40 €	18,84 €	47789	0003	Macvin du Jura	3,00	0,00 €
2022-05-26	20:02	26	2022-05-26	2968	141,40 €	18,84 €	47789	0007	Pontarlier	1,00	0,00 €
2022-05-27	12:37	12	2022-05-27	2969	143,70 €	15,79 €	47804	0106	Coca (25cl)	1,00	0,00 €
2022-05-27	12:37	12	2022-05-27	2969	143,70 €	15,79 €	47804	0342	Fuze Tea	1,00	0,00 €
2022-05-27	12:37	12	2022-05-27	2969	143,70 €	15,79 €	47804	0333	Père Gregoire	1,00	0,00 €
2022-05-27	12:37	12	2022-05-27	2969	143,70 €	15,79 €	47804	2005	pression	2,00	0,00 €
2022-06-03	12:22	4	2022-06-03	2974	120,00 €	10,91 €	47998	0002	BALIDOU	2,00	0,00 €
2022-06-03	12:22	4	2022-06-03	2974	120,00 €	10,91 €	47998	1996	Mambo	1,00	0,00 €
2022-06-03	12:22	4	2022-06-03	2974	120,00 €	10,91 €	47998	1995	Chat perché	1,00	0,00 €
2022-06-04	12:55	11	2022-06-04	2975	232,30 €	24,53 €	48031	2005	pression	1,00	0,00 €
2022-06-04	12:55	11	2022-06-04	2975	232,30 €	24,53 €	48031	0333	Père Gregoire	2,00	0,00 €
2022-06-04	12:55	11	2022-06-04	2975	232,30 €	24,53 €	48031	0112	Double Expresso	4,00	0,00 €
2022-06-04	12:55	11	2022-06-04	2975	232,30 €	24,53 €	48031	0119	Thé	1,00	0,00 €
2022-06-08	19:18	20	2022-06-08	2978	55,70 €	5,80 €	48160	0111	Expresso	1,00	0,00 €
2022-06-10	12:03	3	2022-06-10	2980	45,10 €	4,10 €	48220	0368	Jus de Fruit	1,00	0,00 €
2022-06-10	12:03	3	2022-06-10	2980	45,10 €	4,10 €	48220	1989	Pinte	1,00	0,00 €
2022-06-26	13:09	16	2022-06-26	2992	52,20 €	5,29 €	48669	0357	La Vouivre	1,00	0,00 €
2022-06-26	19:06	24	2022-06-26	2992	109,80 €	9,98 €	48686	0106	Coca (25cl)	2,00	0,00 €
2022-06-26	19:06	24	2022-06-26	2992	109,80 €	9,98 €	48686	0003	Macvin du Jura	1,00	0,00 €
2022-06-26	19:06	24	2022-06-26	2992	109,80 €	9,98 €	48686	2005	pression	2,00	0,00 €
2022-06-30	18:58	17	2022-06-30	2994	72,40 €	7,71 €	48757	2006	Crepe Chocolat	1,00	0,00 €
2022-06-30	18:58	17	2022-06-30	2994	72,40 €	7,71 €	48757	1994	Café Viennois	1,00	0,00 €
2022-07-01	19:59	20	2022-07-01	2995	97,60 €	11,60 €	48787	0347	Pastis	1,00	0,00 €
2022-07-01	19:59	20	2022-07-01	2995	97,60 €	11,60 €	48787	2005	pression	1,00	0,00 €
2022-07-01	19:59	20	2022-07-01	2995	97,60 €	11,60 €	48787	1984	FROMAGES REGIONAUX	2,00	0,00 €
2022-07-02	19:54	23	2022-07-02	2996	54,40 €	5,39 €	48830	2075	CREPE NUTELLA CHANTI	1,00	0,00 €
2022-07-02	20:56	31	2022-07-02	2996	76,20 €	8,12 €	48841	0106	Coca (25cl)	2,00	0,00 €
2022-07-03	13:34	15	2022-07-03	2997	303,00 €	31,22 €	48850	0111	Expresso	5,00	0,00 €
2022-07-07	21:10	32	2022-07-07	2999	183,00 €	16,64 €	48958	0111	Expresso	4,00	0,00 €
2022-07-07	21:05	30	2022-07-07	2999	105,30 €	9,57 €	48965	1995	Chat perché	3,00	0,00 €
2022-07-07	21:05	30	2022-07-07	2999	105,30 €	9,57 €	48965	0111	Expresso	1,00	0,00 €
2022-07-08	11:30	2	2022-07-08	3000	47,80 €	4,35 €	48975	2121	Pichet 50cl vin	1,00	0,00 €

1 Date Ticket	2 Heure Ticket	3 No_ticket	4 Dat_z	5 No_z Report	6 Tot_ttc	7 Tot_tva	9 Id	10 Ref_prd	11 Lib_ticket	12 Qte	14 Uprice_wt
2022-07-09	12:29	9	2022-07-09	3001	51,70 €	5,25 €	49021	0333	Père Gregoire	2,00	0,00 €
2022-07-10	12:04	6	2022-07-10	3002	57,20 €	5,75 €	49103	0348	Crémant	2,00	0,00 €
2022-07-12	19:26	30	2022-07-12	3003	58,50 €	5,32 €	49163	0013	Kir Bourgogne	1,00	0,00 €
2022-07-12	19:26	30	2022-07-12	3003	58,50 €	5,32 €	49163	0108	Limonade (25cl)	2,00	0,00 €
2022-07-17	20:08	34	2022-07-17	3008	38,90 €	4,55 €	49384	2008	cidre la Mordue	2,00	0,00 €
2022-07-17	20:08	34	2022-07-17	3008	38,90 €	4,55 €	49384	2014	Entrecôte grillée	1,00	0,00 €
2022-07-17	20:52	37	2022-07-17	3008	17,60 €	1,60 €	49393	1995	Chat perché	2,00	0,00 €
2022-07-17	20:52	37	2022-07-17	3008	17,60 €	1,60 €	49393	0352	Sirop à l'eau	1,00	0,00 €
2022-07-24	12:25	9	2022-07-24	3014	103,50 €	9,41 €	49588	0333	Père Gregoire	1,00	0,00 €
2022-07-24	19:52	25	2022-07-24	3014	240,50 €	24,01 €	49602	0111	Expresso	3,00	0,00 €
2022-07-26	21:06	32	2022-07-26	3015	61,10 €	5,55 €	49660	0155	Salade Verte	1,00	0,00 €
2022-07-28	12:20	8	2022-07-28	3017	75,00 €	7,56 €	49713	1997	Luna	1,00	0,00 €
2022-07-28	12:20	8	2022-07-28	3017	75,00 €	7,56 €	49713	2009	Ambrée	1,00	0,00 €
2022-07-28	12:27	9	2022-07-28	3017	116,80 €	10,62 €	49719	0357	La Vouivre	1,00	0,00 €
2022-07-28	12:27	9	2022-07-28	3017	116,80 €	10,62 €	49719	1995	Chat perché	2,00	0,00 €
2022-07-28	12:27	9	2022-07-28	3017	116,80 €	10,62 €	49719	1996	Mambo	1,00	0,00 €
2022-07-28	12:27	9	2022-07-28	3017	116,80 €	10,62 €	49719	0096	Perrier 33cl	1,00	0,00 €
2022-07-29	19:43	25	2022-07-29	3018	25,10 €	2,28 €	49780	1995	Chat perché	1,00	0,00 €
2022-07-31	13:00	17	2022-07-31	3020	118,80 €	13,07 €	49844	1989	Pinte	2,00	0,00 €
2022-08-02	19:00	20	2022-08-02	3021	51,40 €	4,67 €	49911	2005	pression	1,00	0,00 €
2022-08-02	19:00	20	2022-08-02	3021	51,40 €	4,67 €	49911	0333	Père Gregoire	1,00	0,00 €
2022-08-11	21:05	34	2022-08-11	3029	65,60 €	7,25 €	50250	2006	Crepe Chocolat	1,00	0,00 €
2022-08-13	12:19	12	2022-08-13	3031	15,90 €	1,45 €	50317	1910	TRUITE PESTO	1,00	0,00 €
2022-08-18	19:25	22	2022-08-18	3035	86,40 €	8,95 €	50498	0333	Père Gregoire	1,00	0,00 €
2022-08-18	19:25	22	2022-08-18	3035	86,40 €	8,95 €	50498	2005	pression	1,00	0,00 €
2022-08-20	19:53	29	2022-08-20	3037	64,00 €	5,82 €	50579	0111	Expresso	1,00	0,00 €
2022-08-20	19:52	28	2022-08-20	3037	64,00 €	5,82 €	50586	0111	Expresso	1,00	0,00 €
2022-08-26	13:09	17	2022-08-26	3041	42,10 €	4,79 €	50719	1917	POULET JURASSIENNE	1,00	0,00 €
2022-09-01	11:45	4	2022-09-01	3046	41,00 €	3,73 €	50917	0096	Perrier 33cl	1,00	0,00 €
2022-09-11	12:58	13	2022-09-11	3054	88,00 €	9,44 €	51239	1989	Pinte	1,00	0,00 €
2022-09-11	12:58	13	2022-09-11	3054	88,00 €	9,44 €	51239	0333	Père Gregoire	1,00	0,00 €
2022-09-21	19:09	19	2022-09-21	3060	97,60 €	11,15 €	51452	0138	Escargots de Bourgog	1,00	0,00 €
2022-09-30	12:46	6	2022-09-30	3067	34,00 €	3,09 €	51652	0013	Kir Bourgogne	1,00	0,00 €
2022-09-30	12:46	6	2022-09-30	3067	34,00 €	3,09 €	51652	0352	Sirop à l'eau	1,00	0,00 €
2022-10-01	12:26	7	2022-10-01	3068	102,50 €	12,65 €	51689	0111	Expresso	2,00	0,00 €
2022-10-01	19:11	20	2022-10-01	3068	71,20 €	7,21 €	51705	0006	Ricard	1,00	0,00 €
2022-10-01	19:11	20	2022-10-01	3068	71,20 €	7,21 €	51705	0013	Kir Bourgogne	1,00	0,00 €
2022-10-02	18:32	16	2022-10-02	3069	121,80 €	13,74 €	51742	1985	CREME BRULEE	1,00	0,00 €
2022-10-02	18:32	16	2022-10-02	3069	121,80 €	13,74 €	51742	2064	Pavlova	1,00	0,00 €
2022-10-02	18:32	16	2022-10-02	3069	121,80 €	13,74 €	51742	0111	Expresso	1,00	0,00 €
2022-10-26	19:37	27	2022-10-26	3085	63,40 €	5,76 €	52219	0108	Limonade (25cl)	1,00	0,00 €
2022-10-26	19:37	27	2022-10-26	3085	63,40 €	5,76 €	52219	2121	Pichet 50cl vin	1,00	0,00 €
2022-10-28	19:16	20	2022-10-28	3087	53,40 €	5,89 €	52291	0357	La Vouivre	1,00	0,00 €
2022-10-28	19:16	20	2022-10-28	3087	53,40 €	5,89 €	52291	0001	KITTYKIR	1,00	0,00 €
2022-10-28	20:41	32	2022-10-28	3087	18,60 €	1,69 €	52300	2025	H.C.B BEAUNE BTL	1,00	0,00 €
2022-10-28	20:41	32	2022-10-28	3087	18,60 €	1,69 €	52300	0137	Croûtes Morilles	1,00	0,00 €
2022-10-28	20:41	32	2022-10-28	3087	18,60 €	1,69 €	52300	1916	BURGER COMTOIS	1,00	0,00 €
2022-10-29	11:55	4	2022-10-29	3088	44,70 €	5,52 €	52311	1995	Chat perché	2,00	0,00 €
2022-10-29	11:55	4	2022-10-29	3088	44,70 €	5,52 €	52311	0333	Père Gregoire	1,00	0,00 €
2022-11-03	12:13	4	2022-11-03	3091	48,10 €	4,37 €	52480	0333	Père Gregoire	2,00	0,00 €
2022-11-03	12:13	4	2022-11-03	3091	48,10 €	4,37 €	52480	2005	pression	1,00	0,00 €
2022-11-04	20:08	18	2022-11-04	3092	107,50 €	11,75 €	52515	0003	Macvin du Jura	2,00	0,00 €
2022-11-11	20:03	23	2022-11-11	3097	83,40 €	9,16 €	52650	1958	GLACE 2 BOULES	1,00	0,00 €
2022-11-11	20:03	23	2022-11-11	3097	83,40 €	9,16 €	52650	2006	Crepe Chocolat	1,00	0,00 €
2022-12-09	19:04	5	2022-12-09	3112	52,60 €	5,87 €	52953	0011	Martini Blanc	2,00	0,00 €
2022-12-10	12:22	4	2022-12-10	3113	90,80 €	9,31 €	52971	0111	Expresso	2,00	0,00 €
2022-12-17	20:17	19	2022-12-17	3118	103,50 €	12,40 €	53071	1924	Assortiment charcute	1,00	0,00 €
2022-12-17	20:17	19	2022-12-17	3118	103,50 €	12,40 €	53071	1925	Pommes grenailles	1,00	0,00 €
2022-12-17	20:49	24	2022-12-17	3118	186,90 €	16,99 €	53075	2064	Pavlova	1,00	0,00 €
2022-12-28	20:05	17	2022-12-28	3123	0,00 €	0,00 €	53182	1995	Chat perché	1,00	0,00 €
2022-12-28	20:05	17	2022-12-28	3123	0,00 €	0,00 €	53182	0333	Père Gregoire	1,00	0,00 €
2022-12-28	20:05	17	2022-12-28	3123	0,00 €	0,00 €	53182	1997	Luna	1,00	0,00 €
2022-12-28	20:05	17	2022-12-28	3123	0,00 €	0,00 €	53182	0201	Menu 'Galette'	1,00	0,00 €
2022-12-28	20:05	17	2022-12-28	3123	0,00 €	0,00 €	53182	1932	DADOULET	1,00	0,00 €
2022-12-28	20:05	17	2022-12-28	3123	0,00 €	0,00 €	53182	1937	LOURNETTE	1,00	0,00 €
2022-12-30	19:09	9	2022-12-30	3125	142,60 €	12,96 €	53225	0006	Ricard	1,00	0,00 €
2022-12-30	19:09	9	2022-12-30	3125	142,60 €	12,96 €	53225	0106	Coca (25cl)	2,00	0,00 €
2022-12-30	19:09	9	2022-12-30	3125	142,60 €	12,96 €	53225	0333	Père Gregoire	1,00	0,00 €
2022-12-30	19:09	9	2022-12-30	3125	142,60 €	12,96 €	53225	0348	Crémant	1,00	0,00 €
2022-12-30	19:09	9	2022-12-30	3125	142,60 €	12,96 €	53225	2005	pression	1,00	0,00 €
2022-12-30	19:09	9	2022-12-30	3125	142,60 €	12,96 €	53225	0353	Picon bière	1,00	0,00 €
2023-03-12	12:19	5	2023-03-12	3145	47,60 €	5,17 €	53639	2037	Menu Franc-Comtois	1,00	0,00 €
2023-03-18	18:56	7	2023-03-18	3149	60,50 €	5,50 €	53714	0001	KITTYKIR	1,00	0,00 €
2023-03-18	18:56	7	2023-03-18	3149	60,50 €	5,50 €	53714	2009	Ambrée	1,00	0,00 €

- *Extrait de l'**annexe C-2** (120 lignes mais 159,50 articles) :*

1 Date Ticket	2 Heure Ticket	3 No_ticket	4 Dat_z	5 No_z Report	6 Tot_ttc	7 Tot_tva	9 Id	10 Ref_prd	11 Lib_ticket	12 Qte	14 Uprice_wt
2023-04-01	19:33	18	2023-04-01	3159	68,00 €	6,18 €	53921	0106	Coca (25cl)	2,00	0,00 €
2023-04-02	12:10	1	2023-04-02	3160	93,60 €	9,37 €	53936	0007	Pontarlier	1,00	0,00 €
2023-04-09	13:46	7	2023-04-09	3165	362,80 €	37,44 €	54043	0111	Expresso	6,00	0,00 €
2023-04-09	13:46	7	2023-04-09	3165	362,80 €	37,44 €	54043	0119	Thé	1,00	0,00 €
2023-04-09	13:31	6	2023-04-09	3165	483,20 €	58,02 €	54044	0106	Coca (25cl)	2,00	0,00 €
2023-04-09	13:31	6	2023-04-09	3165	483,20 €	58,02 €	54044	0094	San Pelegrino	1,00	0,00 €
2023-04-09	13:31	6	2023-04-09	3165	483,20 €	58,02 €	54044	0003	Macvin du Jura	3,00	0,00 €
2023-04-12	12:21	6	2023-04-12	3166	76,85 €	8,61 €	54071	0111	Expresso	1,50	0,00 €
2023-04-12	12:49	13	2023-04-12	3166	106,20 €	9,65 €	54074	2009	Ambrée	1,00	0,00 €
2023-04-12	12:49	13	2023-04-12	3166	106,20 €	9,65 €	54074	1993	Blanche des plateaux	3,00	0,00 €
2023-04-12	12:20	5	2023-04-12	3166	76,85 €	8,61 €	54078	0111	Expresso	1,50	0,00 €
2023-04-15	12:43	5	2023-04-15	3169	60,80 €	6,62 €	54147	1830	C du Rhone St Josep	1,00	0,00 €
2023-04-15	12:43	5	2023-04-15	3169	60,80 €	6,62 €	54147	0111	Expresso	2,00	0,00 €
2023-04-15	20:19	12	2023-04-15	3169	64,20 €	8,10 €	54156	1939	CANCOINE	1,00	0,00 €
2023-04-15	20:44	13	2023-04-15	3169	451,00 €	48,89 €	54159	0111	Expresso	3,00	0,00 €
2023-04-15	20:44	13	2023-04-15	3169	451,00 €	48,89 €	54159	1664	Get 27 (4cl)	2,00	0,00 €
2023-04-15	20:44	13	2023-04-15	3169	451,00 €	48,89 €	54159	2096	Baileys	2,00	0,00 €
2023-04-15	20:44	13	2023-04-15	3169	451,00 €	48,89 €	54159	0129	Marc du Jura (4cl)	1,00	0,00 €
2023-04-20	11:48	2	2023-04-20	3172	64,00 €	6,56 €	54230	0111	Expresso	3,00	0,00 €
2023-04-20	19:53	24	2023-04-20	3172	53,40 €	4,85 €	54252	0327	Rêve Bleu	1,00	0,00 €
2023-04-20	20:49	27	2023-04-20	3172	186,20 €	19,80 €	54255	0353	Picon bière	1,00	0,00 €
2023-04-20	20:49	27	2023-04-20	3172	186,20 €	19,80 €	54255	1737	Saint Véran Verre	1,00	0,00 €
2023-04-20	20:49	27	2023-04-20	3172	186,20 €	19,80 €	54255	1993	Blanche des plateaux	1,00	0,00 €
2023-04-20	20:49	27	2023-04-20	3172	186,20 €	19,80 €	54255	1996	Mambo	1,00	0,00 €
2023-04-22	20:00	12	2023-04-22	3174	166,50 €	16,27 €	54294	0108	Limonade (25cl)	2,00	0,00 €
2023-04-22	20:00	12	2023-04-22	3174	166,50 €	16,27 €	54294	2031	Poulet aux Morilles	1,00	0,00 €
2023-04-22	20:00	12	2023-04-22	3174	166,50 €	16,27 €	54294	1918	CAMEMBERT ROTI	1,00	0,00 €
2023-04-22	20:00	12	2023-04-22	3174	166,50 €	16,27 €	54294	2054	Mi	1,00	0,00 €
2023-04-28	20:37	11	2023-04-28	3178	97,30 €	12,43 €	54370	2002	Crêpe Salidou	1,00	0,00 €
2023-04-30	13:23	13	2023-04-30	3180	199,92 €	21,45 €	54421	0111	Expresso	3,20	0,00 €
2023-04-30	13:21	12	2023-04-30	3180	49,98 €	5,36 €	54428	0111	Expresso	0,80	0,00 €
2023-05-05	12:50	11	2023-05-05	3183	19,50 €	1,77 €	54526	0106	Coca (25cl)	1,00	0,00 €
2023-05-05	12:49	10	2023-05-05	3183	19,50 €	1,77 €	54537	0106	Coca (25cl)	1,00	0,00 €
2023-05-06	20:35	26	2023-05-06	3184	175,80 €	18,40 €	54587	0333	Père Gregoire	1,00	0,00 €
2023-05-06	20:35	26	2023-05-06	3184	175,80 €	18,40 €	54587	1995	Chat perché	2,00	0,00 €
2023-05-06	20:35	26	2023-05-06	3184	175,80 €	18,40 €	54587	0357	La Vouivre	1,00	0,00 €
2023-05-06	20:35	26	2023-05-06	3184	175,80 €	18,40 €	54587	0111	Expresso	1,00	0,00 €
2023-05-06	20:35	26	2023-05-06	3184	175,80 €	18,40 €	54587	0113	Expresso Crème	1,00	0,00 €
2023-05-07	11:34	1	2023-05-07	3185	59,20 €	5,38 €	54592	0111	Expresso	1,00	0,00 €
2023-05-13	21:18	23	2023-05-13	3189	141,80 €	15,88 €	54729	1716	Menu Bambin	1,00	0,00 €
2023-05-13	21:18	23	2023-05-13	3189	141,80 €	15,88 €	54729	2105	Sprintz	3,00	0,00 €
2023-05-13	21:18	23	2023-05-13	3189	141,80 €	15,88 €	54729	1989	Pinte	1,00	0,00 €
2023-05-13	21:18	23	2023-05-13	3189	141,80 €	15,88 €	54729	0352	Sirop à l'eau	1,00	0,00 €
2023-05-18	19:54	31	2023-05-18	3192	157,00 €	16,40 €	54845	0348	Crémant	3,00	0,00 €
2023-05-18	19:54	31	2023-05-18	3192	157,00 €	16,40 €	54845	0106	Coca (25cl)	1,00	0,00 €
2023-05-19	20:21	28	2023-05-19	3193	90,00 €	8,18 €	54890	0333	Père Gregoire	1,00	0,00 €
2023-05-19	20:21	28	2023-05-19	3193	90,00 €	8,18 €	54890	0001	KITTYKIR	1,00	0,00 €
2023-05-19	20:21	28	2023-05-19	3193	90,00 €	8,18 €	54890	1734	Savagnin verre	1,00	0,00 €
2023-05-20	19:39	29	2023-05-20	3194	71,50 €	7,10 €	54929	2005	pression	1,00	0,00 €
2023-05-20	19:39	29	2023-05-20	3194	71,50 €	7,10 €	54929	0368	Jus de Fruit	1,00	0,00 €
2023-05-26	21:03	27	2023-05-26	3198	27,60 €	3,19 €	55101	2001	Crêpe Nutella	1,00	0,00 €
2023-05-27	11:39	3	2023-05-27	3199	61,20 €	5,56 €	55107	0106	Coca (25cl)	2,00	0,00 €
2023-06-10	20:56	30	2023-06-10	3209	89,60 €	9,04 €	55515	2001	Crêpe Nutella	1,00	0,00 €
2023-06-11	20:27	29	2023-06-11	3210	89,80 €	8,69 €	55546	0107	Orangina (25cl)	1,00	0,00 €
2023-06-11	20:27	29	2023-06-11	3210	89,80 €	8,69 €	55546	0342	Fuze Tea	1,00	0,00 €
2023-06-22	12:52	11	2023-06-22	3217	53,00 €	4,82 €	55756	1995	Chat perché	2,00	0,00 €
2023-06-28	12:09	6	2023-06-28	3221	34,45 €	3,13 €	55891	2064	Pavlova	1,00	0,00 €
2023-06-28	12:08	5	2023-06-28	3221	34,45 €	3,13 €	55906	2064	Pavlova	1,00	0,00 €
2023-06-29	20:13	32	2023-06-29	3222	53,60 €	4,87 €	55970	0226	Cidre Bouché Doux	1,00	0,00 €
2023-07-01	19:45	19	2023-07-01	3224	44,41 €	4,29 €	56057	0111	Expresso	0,50	0,00 €
2023-07-01	19:45	19	2023-07-01	3224	44,41 €	4,29 €	56057	1994	Café Viennois	0,25	0,00 €
2023-07-01	19:46	20	2023-07-01	3224	44,41 €	4,29 €	56058	0111	Expresso	0,50	0,00 €
2023-07-01	19:46	20	2023-07-01	3224	44,41 €	4,29 €	56058	1994	Café Viennois	0,25	0,00 €
2023-07-09	12:02	7	2023-07-09	3230	46,30 €	4,21 €	56273	0354	Monaco	1,00	0,00 €
2023-07-09	12:02	7	2023-07-09	3230	46,30 €	4,21 €	56273	0333	Père Gregoire	1,00	0,00 €
2023-07-15	20:00	20	2023-07-15	3234	183,60 €	21,66 €	56461	1765	Crêpe nature	1,00	0,00 €
2023-07-15	20:00	20	2023-07-15	3234	183,60 €	21,66 €	56461	0391	Chocolat Blanc	1,00	0,00 €
2023-07-15	20:00	20	2023-07-15	3234	183,60 €	21,66 €	56461	1960	Chantilly	1,00	0,00 €
2023-07-15	20:00	20	2023-07-15	3234	183,60 €	21,66 €	56461	1961	SAUCE CHOCO/CAFE/CAR	1,00	0,00 €
2023-07-15	20:00	20	2023-07-15	3234	183,60 €	21,66 €	56461	2050	VALENTINE	2,00	0,00 €
2023-07-15	20:00	20	2023-07-15	3234	183,60 €	21,66 €	56461	1958	GLACE 2 BOULES	2,00	0,00 €
2023-07-19	20:51	33	2023-07-19	3236	69,80 €	6,64 €	56530	1995	Chat perché	1,00	0,00 €
2023-07-19	20:51	33	2023-07-19	3236	69,80 €	6,64 €	56530	0333	Père Gregoire	1,00	0,00 €
2023-07-20	12:09	8	2023-07-20	3237	29,50 €	2,68 €	56556	0096	Perrier 33cl	1,00	0,00 €
2023-07-20	12:09	8	2023-07-20	3237	29,50 €	2,68 €	56556	0353	Picon bière	1,00	0,00 €

1 Date Ticket	2 Heure Ticket	3 No_ticket	4 Dat_z	5 No_z Report	6 Tot_ttc	7 Tot_tva	9 Id	10 Ref_prd	11 Lib_ticket	12 Qte	14 Uprice_wt
2023-07-20	19:28	19	2023-07-20	3237	86,00 €	7,82 €	56565	0348	Crémant	2,00	0,00 €
2023-07-20	19:28	19	2023-07-20	3237	86,00 €	7,82 €	56565	0106	Coca (25cl)	1,00	0,00 €
2023-07-20	19:28	19	2023-07-20	3237	86,00 €	7,82 €	56565	1813	Déca	2,00	0,00 €
2023-07-22	11:52	4	2023-07-22	3239	41,40 €	3,76 €	56634	0013	Kir Bourgogne	2,00	0,00 €
2023-08-05	12:07	5	2023-08-05	3249	33,10 €	3,41 €	57092	0111	Expresso	1,00	0,00 €
2023-08-05	20:35	28	2023-08-05	3249	72,40 €	7,67 €	57116	0357	La Vouivre	1,00	0,00 €
2023-08-05	20:35	28	2023-08-05	3249	72,40 €	7,67 €	57116	1995	Chat perché	1,00	0,00 €
2023-08-05	21:15	32	2023-08-05	3249	45,10 €	4,10 €	57122	2113	PICHET ALIGOTE 50cL	1,00	0,00 €
2023-08-09	13:22	19	2023-08-09	3251	50,80 €	4,62 €	57167	0368	Jus de Fruit	2,00	0,00 €
2023-08-09	13:02	12	2023-08-09	3251	181,30 €	19,66 €	57172	0357	La Vouivre	4,00	0,00 €
2023-08-09	13:02	12	2023-08-09	3251	181,30 €	19,66 €	57172	0011	Martini Blanc	1,00	0,00 €
2023-08-10	20:39	32	2023-08-10	3252	157,20 €	14,55 €	57241	1995	Chat perché	1,00	0,00 €
2023-08-10	20:39	32	2023-08-10	3252	157,20 €	14,55 €	57241	0333	Père Gregoire	1,00	0,00 €
2023-08-10	20:39	32	2023-08-10	3252	157,20 €	14,55 €	57241	0013	Kir Bourgogne	1,00	0,00 €
2023-08-10	20:39	32	2023-08-10	3252	157,20 €	14,55 €	57241	2005	pression	1,00	0,00 €
2023-08-10	20:39	32	2023-08-10	3252	157,20 €	14,55 €	57241	0001	KITTYKIR	1,00	0,00 €
2023-08-10	20:39	32	2023-08-10	3252	157,20 €	14,55 €	57241	2009	Ambrée	1,00	0,00 €
2023-08-10	20:39	32	2023-08-10	3252	157,20 €	14,55 €	57241	1828	Arbois Trousseau Le	1,00	0,00 €
2023-08-12	21:08	32	2023-08-12	3254	90,10 €	10,92 €	57323	1995	Chat perché	2,00	0,00 €
2023-08-12	21:08	32	2023-08-12	3254	90,10 €	10,92 €	57323	2043	Liqueur de Poire	1,00	0,00 €
2023-08-12	21:08	32	2023-08-12	3254	90,10 €	10,92 €	57323	0111	Expresso	1,00	0,00 €
2023-08-25	12:13	5	2023-08-25	3263	49,40 €	4,49 €	57637	0002	BALIDOU	1,00	0,00 €
2023-08-25	12:13	5	2023-08-25	3263	49,40 €	4,49 €	57637	1993	Blanche des plateaux	1,00	0,00 €
2023-08-27	20:06	31	2023-08-27	3265	162,20 €	15,54 €	57755	0110	Diabolo (25cl)	1,00	0,00 €
2023-09-01	13:19	13	2023-09-01	3268	155,80 €	14,16 €	57849	0094	San Pelegrino	1,00	0,00 €
2023-09-01	13:19	13	2023-09-01	3268	155,80 €	14,16 €	57849	0002	BALIDOU	1,00	0,00 €
2023-09-01	13:19	13	2023-09-01	3268	155,80 €	14,16 €	57849	1989	Pinte	1,00	0,00 €
2023-09-01	13:19	13	2023-09-01	3268	155,80 €	14,16 €	57849	1997	Luna	1,00	0,00 €
2023-09-02	20:27	27	2023-09-02	3269	271,30 €	27,39 €	57900	1995	Chat perché	2,00	0,00 €
2023-09-03	13:04	14	2023-09-03	3270	77,00 €	8,82 €	57923	2009	Ambrée	1,00	0,00 €
2023-09-03	13:04	14	2023-09-03	3270	77,00 €	8,82 €	57923	1997	Luna	1,00	0,00 €
2023-09-07	20:28	32	2023-09-07	3272	62,95 €	7,07 €	58029	1989	Pinte	1,00	0,00 €
2023-09-07	20:28	32	2023-09-07	3272	62,95 €	7,07 €	58029	2105	Sprintz	1,00	0,00 €
2023-09-07	20:27	31	2023-09-07	3272	62,95 €	7,07 €	58034	1989	Pinte	1,00	0,00 €
2023-09-07	20:27	31	2023-09-07	3272	62,95 €	7,07 €	58034	2105	Sprintz	1,00	0,00 €
2023-09-09	20:39	40	2023-09-09	3274	82,34 €	9,73 €	58104	0092	Vittel litre	0,75	0,00 €
2023-09-09	20:38	39	2023-09-09	3274	27,46 €	3,25 €	58118	0092	Vittel litre	0,25	0,00 €
2023-12-17	12:18	5	2023-12-17	3342	98,40 €	10,91 €	60049	0110	Diabolo (25cl)	2,00	0,00 €
2023-12-17	12:18	5	2023-12-17	3342	98,40 €	10,91 €	60049	0352	Sirop à l'eau	1,00	0,00 €
2023-12-17	12:18	5	2023-12-17	3342	98,40 €	10,91 €	60049	0333	Père Gregoire	1,00	0,00 €
2023-12-17	12:18	5	2023-12-17	3342	98,40 €	10,91 €	60049	1957	GLACE 1 BOULE	1,00	0,00 €
2023-12-17	12:18	5	2023-12-17	3342	98,40 €	10,91 €	60049	1958	GLACE 2 BOULES	3,00	0,00 €
2024-03-07	18:43	7	2024-03-07	3360	57,40 €	5,22 €	60479	0003	Macvin du Jura	1,00	0,00 €
2024-03-07	18:43	7	2024-03-07	3360	57,40 €	5,22 €	60479	1734	Savagnin verre	1,00	0,00 €
2024-03-14	19:26	16	2024-03-14	3365	59,20 €	7,03 €	60605	2040	Vieux Marc Bourgogne	1,00	0,00 €

- *Extrait de l'**annexe C-2** (36 lignes mais 41 articles) :*

1 Date Ticket	2 Heure Ticket	3 No_ticket	4 Dat_z	5 No_z Report	6 Tot_ttc	7 Tot_tva	9 Id	10 Ref_prd	11 Lib_ticket	12 Qte	14 Uprice_wt
2024-04-13	20:17	21	2024-04-13	3387	105,20 €	10,36 €	61131	0357	La Vouivre	3,00	0,00 €
2024-04-18	20:38	19	2024-04-18	3390	59,60 €	5,42 €	61195	0002	BALIDOU	2,00	0,00 €
2024-04-18	20:38	19	2024-04-18	3390	59,60 €	5,42 €	61195	0229	1/2 Arbois Béthanie	1,00	0,00 €
2024-05-02	20:42	20	2024-05-02	3399	31,40 €	2,85 €	61456	1995	Chat perché	1,00	0,00 €
2024-05-02	20:42	21	2024-05-02	3399	31,40 €	2,85 €	61457	1995	Chat perché	1,00	0,00 €
2024-05-02	20:43	22	2024-05-02	3399	19,50 €	1,77 €	61458	1830	C du Rhone St Josep	1,00	0,00 €
2024-05-02	20:44	23	2024-05-02	3399	18,60 €	1,69 €	61459	2005	pression	1,00	0,00 €
2024-05-10	20:33	27	2024-05-10	3405	101,10 €	11,01 €	61651	0006	Ricard	1,00	0,00 €
2024-05-10	20:33	27	2024-05-10	3405	101,10 €	11,01 €	61651	1737	Saint Véran Verre	2,00	0,00 €
2024-06-30	13:15	12	2024-06-30	3442	158,10 €	16,05 €	62904	0111	Expresso	3,00	0,00 €
2024-07-28	13:21	11	2024-07-28	3462	185,60 €	19,60 €	63657	0007	Pontarlier	2,00	0,00 €
2024-07-28	13:21	11	2024-07-28	3462	185,60 €	19,60 €	63657	0353	Picon bière	1,00	0,00 €
2024-07-28	13:21	11	2024-07-28	3462	185,60 €	19,60 €	63657	0368	Jus de Fruit	2,00	0,00 €
2024-10-25	20:14	18	2024-10-25	3525	139,50 €	13,58 €	65875	0011	Martini Blanc	2,00	0,00 €
2024-10-25	20:14	18	2024-10-25	3525	139,50 €	13,58 €	65875	1997	Luna	1,00	0,00 €
2024-10-25	20:14	18	2024-10-25	3525	139,50 €	13,58 €	65875	0342	Fuze Tea	1,00	0,00 €
2024-10-26	13:18	18	2024-10-26	3526	111,05 €	11,46 €	65892	0099	Panaché	0,50	0,00 €
2024-10-26	13:18	18	2024-10-26	3526	111,05 €	11,46 €	65892	2009	Ambrée	0,50	0,00 €
2024-10-26	13:18	18	2024-10-26	3526	111,05 €	11,46 €	65892	1993	Blanche des plateaux	0,50	0,00 €
2024-10-26	13:18	18	2024-10-26	3526	111,05 €	11,46 €	65892	2005	pression	0,50	0,00 €
2024-10-26	13:18	17	2024-10-26	3526	111,05 €	11,46 €	65908	0099	Panaché	0,50	0,00 €
2024-10-26	13:18	17	2024-10-26	3526	111,05 €	11,46 €	65908	2009	Ambrée	0,50	0,00 €
2024-10-26	13:18	17	2024-10-26	3526	111,05 €	11,46 €	65908	1993	Blanche des plateaux	0,50	0,00 €
2024-10-26	13:18	17	2024-10-26	3526	111,05 €	11,46 €	65908	2005	pression	0,50	0,00 €
2024-10-30	13:17	15	2024-10-30	3528	72,00 €	6,55 €	65958	1734	Savagnin verre	3,00	0,00 €
2024-12-14	20:37	17	2024-12-14	3561	108,10 €	10,45 €	66810	1996	Mambo	1,00	0,00 €
2024-12-14	20:37	17	2024-12-14	3561	108,10 €	10,45 €	66810	0357	La Vouivre	1,00	0,00 €
2024-12-14	20:37	17	2024-12-14	3561	108,10 €	10,45 €	66810	0003	Macvin du Jura	2,00	0,00 €
2024-12-14	20:37	17	2024-12-14	3561	108,10 €	10,45 €	66810	2061	Crêpe Pommes	1,00	0,00 €
2024-12-14	20:37	17	2024-12-14	3561	108,10 €	10,45 €	66810	2075	CREPE NUTELLA CHANTI	1,00	0,00 €
2024-12-14	20:37	17	2024-12-14	3561	108,10 €	10,45 €	66810	1959	GLACE 3 BOULES	2,00	0,00 €
2024-12-28	20:41	26	2024-12-28	3570	27,40 €	3,29 €	67027	1956	VOGEOTTE	1,00	0,00 €

La variabilité de la nature des articles à prix 0 interpelle également le service sur la pratique de la société pour les articles gratuits ou offerts. En effet, cette importante variabilité, ainsi que le nombre d'articles réels indiqués, serait de nature à considérer que la société utilise bien le logiciel pour gérer les gratuits.

Mais cela va à l'encontre des affirmations des dirigeants. La faible quantité d'articles à 0 € irait même dans ce sens.

Encore une fois, le service est légitimement interrogatif. Si la pratique des prix d'article à 0 € existe bel et bien, pourquoi se limite-t-elle à quelques centaines de lignes dans les archives fournies ?

De la même manière, si la pratique des offerts/gratuits est géré sur le logiciel, pourquoi cela ne se voit-il simplement sur quelques centaines de lignes dans les archives fournies.

Enfin, bien qu'il n'y en ait que quelques uns, le service remarque sur l'extrait de l'annexe C-2, la présente d'article avec des quantités non entières.

Comment cette présence peut-elle s'expliquer ? Et surtout, pourquoi n'y en a t-il pas plus afin que ces quantités non entières puissent composer des quantités entières dans des notes encaissées (conformément aux dires de la première partie de la réponse de Maître THIVEND)

Tout cela aboutit à considérer que, même si le nombre d'articles à 0 € n'est pas significatif, il est de nature à conforter le motif de rejet de comptabilité présenté par le service.

D- Quantités anormales (pages 18 à 20 de la proposition de rectifications)

Dans cette partie, Maître THIVEND revient sur les annexes C-1 à C-3 et précise :

- les quantités anormalement élevées qui sont des fautes de frappes compte tenu de l'importance des montants (68 993,10 € / 44 955 € / 19 600 € / 4 455 €)
- les quantités inférieures à 1 qui sont des partages d'additions.

Il cite un exemple et récapitule ces quantités dans des tableaux de cette manière :

Toutes les quantités fractionnaires = des partages à N convives (3 exercices)

Type de partage	Fraction unitaire	Fractions observées	Lignes	Notes
Partage à 2	1/2	0,5 ; 1,5 ; 2,5 ; 3,5 ; 4,5	9 804	1 781
Partage à 3	1/3	0,33 ; 0,34 ; 0,66 ; 0,67 ; 1,33 ; 1,67 ; 3,33	502	81
Partage à 4	1/4	0,25 ; 0,75 ; 1,25 ; 1,75 ; 2,25 ; 5,25 ; 6,75	340	58
Partage à 5	1/5	0,2 ; 0,4 ; 0,6 ; 0,8 ; 1,6 ; 2,4 ; 3,2	208	15
Partage à 6	1/6	0,16 ; 0,17 ; 0,83	11	7
Partage à 7	1/7	0,14 ; 0,15 ; 0,28 ; 0,29 ; 0,43	159	7
Partage à 12	1/12	0,42	2	1

Article	Quantité	Prix unitaire	Montant
Gewurztraminer Le ve	0,4	7,00 €	2,80 €
Whisky L.J (4cl)	0,2	5,80 €	1,16 €
Sirop à l'eau	0,2	2,20 €	0,44 €
Pinte	0,2	7,80 €	1,56 €
MACHON GOURMET	0,4	25,00 €	10,00 €
POULET JURASSIENNE	0,2	18,60 €	3,72 €
Fondue Jurassienne	0,4	16,90 €	6,76 €
POMMES FRITES	0,4	3,90 €	1,56 €
Assortiment charcute	0,2	8,90 €	1,78 €
Pichet 50cl vin	0,2	9,80 €	1,96 €
Crêpe sucrée	0,4	2,90 €	1,16 €
La	0,2	8,50 €	1,70 €
Ré	0,2	7,00 €	1,40 €
TENDRESSE	0,2	3,90 €	0,78 €
Expresso	0,8	2,20 €	1,76 €

Ces fractions sont **marginales et tracées** : seules **167 notes** (environ **1 %** des 16 610 notes) portent une fraction autre que 0,50, et **plus de 99 %** d'entre elles se réconcilient au **centime** (somme des lignes = total encaissé du ticket). Loin d'occulter du chiffre d'affaires, ces quantités **tracent intégralement** l'encaissement : c'est l'inverse d'une dissimulation.

Suppressions à montant anormal (partie 1), répartition des fractions = partages à N, et notes-exemples détaillées (parties 2a et 2b).

- **08-rf-quantites-anormales.xlsx**

Il conclut :

Conclusion

Les deux types de quantités « anormales » sont de natures opposées. Les quantités **élevées** sont de rares **fautes de frappe**, supprimées le jour même, jamais dans le CA. Les quantités **inférieures à 1** sont des **partages d'addition** (1/N convives) qui reconstituent au centime le total encaissé : l'exemple « table 13 » du service trouve sa moitié sur la note 14. Aucune de ces quantités ne révèle de recette dissimulée ; le grief « non probante » sur ce fondement n'est pas établi.

Réponse du service :
Le service prend note des lignes aux montants importants qui auraient été supprimées (68 993,10 € / 44 955 € / 19 600 € / 4 455 €).

Toutefois, malgré ses dires, la réponse n'apporte aucun éclaircissement sur les quantités inférieures à 1. Elle y parvient, tout au plus, sur une infime quantité comme le service le démontre en ***partie A-Suppression de notes »*** *.*

De plus, comme déjà rappelé plusieurs fois, Il existe bien un numéro d'identification UNIQUE pour chaque note, et dans une colonne spécifique, un « numéro d'identification » mais seulement pour les fichiers :
- 20220401' AND '20250331 reglement.xls
- 20220401' AND '20250331 ticket ligne.xls
- 20220401' AND '20250331 ticket.xls
- 20220401' AND '20250331 tva.xls

Ce numéro est différent dans le fichier « 20220401' AND '20250331 tpvevenement.xls ».

De ce fait, il n'y a aucune traçabilité certaine pour les suppressions apparaissant dans le fichier 20220401' AND '20250331 tpvevenement.xls.

Le motif de rejet exposé dans la proposition de rectifications est donc parfaitement légitime .

E- Inventaires de stocks

Maître THIVEND présente sa position comme suit :

Inventaire de stocks (jugé absent ou incomplet)
Proposition p. 14-16 (rejet 1/3)

L'inventaire physique des 3 fins d'exercice est disponible et détaillé ; il montre un stock stable, ce qui ferme le bilan matière.

Le service indique que l'absence d'inventaire détaillé empêcherait de contrôler la comptabilité matière.
Inventaire de stocks jugé incomplet (Proposition de rectification 3924, p. 14 à 16, rejet 1/3, point i).

Le vérificateur indique (p. 14) avoir « pu consulter et obtenir les inventaires de stocks » auprès du cabinet comptable AGC, et reprend une partie de leurs informations (les liquides) en annexe A de la proposition. Il relève ensuite un défaut unique : « les stocks remis, **hormis celui du 31/03/2022**, apparaissent comme incomplets dans le sens où ils **n'indiquent pas toujours les volumes des boissons** ».

Le service cite l'article **R. 123-177 du Code de commerce**, qui définit l'inventaire comme le relevé de tous les éléments d'actif et de passif « au regard desquels sont mentionnées la **quantité** et la valeur de chacun d'eux », inventaire qui « doit être **détaillé et précis** ». Il ajoute que, si le livre d'inventaire ne détaille pas les produits, l'entreprise doit alors établir « un **état détaillé et estimatif** » énumérant « autant d'articles qu'il existe de produits **de caractéristiques différentes en raison de leur nature, de leurs dimensions, de leur marque, de leur prix unitaire** ».

Il rappelle que l'article **L. 123-12, al. 2** impose un **inventaire physique** annuel à la date de clôture, dont les éléments « doivent pouvoir être **identifiés grâce aux documents ou pièces justificatives** conservées par l'entreprise », et invoque la jurisprudence **CE 25 juillet 1980 (n° 13170)** : un livre d'inventaire ne comportant « que le **montant global des stocks, sans état détaillé** faisant ressortir les quantités, les poids et les prix unitaires d'achat » confère à la comptabilité un caractère de grave irrégularité.

En conséquence le service en conclut (p. 14) que « cette absence de stock [...] constitue une irrégularité grave », permettant « de considérer que la comptabilité présentée n'est pas probante et qu'elle est dans l'incapacité de justifier précisément les chiffres d'affaires ». C'est l'un des motifs avancés à l'appui du rejet de comptabilité.

Nous estimons que le service se contredit.

Le service ne peut pas, à la fois, juger l'inventaire trop incomplet pour être probant et s'en servir comme socle de tous ses calculs.

Après avoir qualifié l'inventaire d'« **irrégularité grave** » justifiant le rejet de la comptabilité (p. 14), l'administration **fonde l'intégralité de sa reconstitution du chiffre d'affaires « boissons » sur ces mêmes inventaires** : elle part des **stocks de début et de fin d'exercice** pour calculer les « **quantités disponibles** » (achats ± variation de stock), dans ses **annexes 6-1 à 6-3 (p. 29-31, 35-37 et 41-43)** et toute sa méthode de reconstitution (p. 36 et suivantes).

Un inventaire jugé inexploitable ne peut pas, quelques pages plus loin, devenir assez fiable pour chiffrer un redressement de plusieurs dizaines de milliers d'euros.

De deux choses l'une : ou l'inventaire est exploitable, et le grief d'« inventaire incomplet » tombe ; ou il ne l'est pas, et c'est alors toute la reconstitution du chiffre d'affaires de l'administration qui s'effondre avec lui. Le service ne peut pas retenir les deux à la fois.

Contrairement à la position du service, il existe bien un inventaire détaillé, conforme, et des volumes que le service a lui-même reconstitués

Les trois inventaires physiques de clôture sont produits, détaillés ligne à ligne (produit, quantité, prix d'achat HT, valeur HT). La seule mention en cause, la contenance, figure déjà dans les propres annexes de l'administration.

Les inventaires physiques de clôture des trois exercices vérifiés existent, sont produits, et ont été établis à la date de clôture de chaque exercice par l'entreprise (ce qui satisfait l'inventaire physique annuel de l'article L. 123-12) : 31/03/2023 (101 lignes), 31/03/2024 (90 lignes) et 31/03/2025 (82 lignes).
Chaque ligne porte le libellé du produit, la quantité, le prix unitaire d'achat HT (l'inventaire est valorisé au coût) et la valeur HT. Sur les 273 lignes des trois clôtures, 270 (98,9 %) sont des lignes de produit complètes ; les 3 restantes (toutes au 2025-03-31) ne sont pas des produits à données manquantes, mais des lignes de réconciliation : un reliquat de valeur (91,97 €, 226,44 €, 94,59 €) qui n'a pas pu être rattaché à un produit nommé lors de la transcription de la page concernée, et dont la valeur reste comptée pour que le stock total demeure exact.

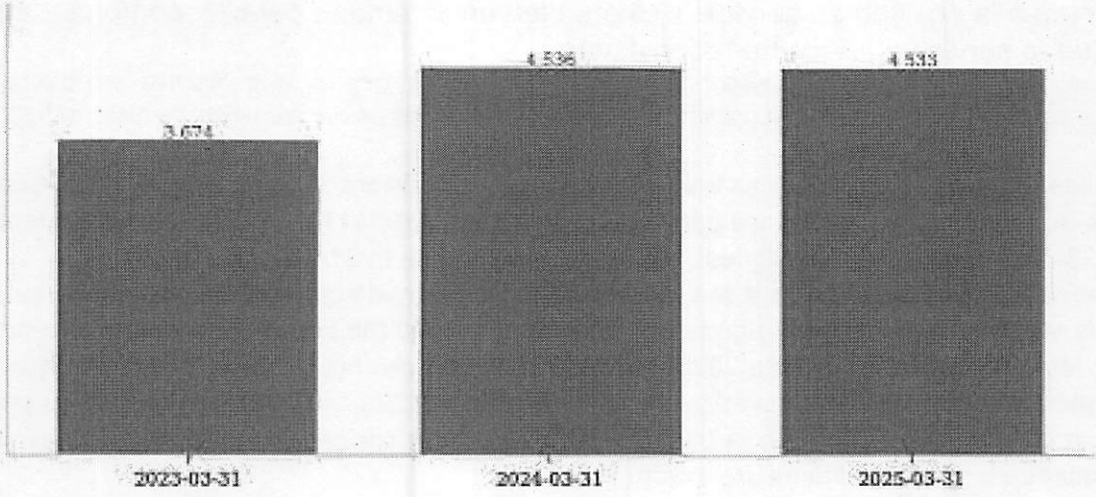
Autrement dit, le service ne conteste ni la quantité ni la valeur (toutes deux présentes pour chaque produit) ; son unique reproche vise la contenance. Or c'est précisément la quantité et la valeur que R. 123-177 exige, produit par produit.

Stock de clôture par grande famille et par exercice (valeurs HT issues des inventaires)

Date de clôture	Lignes inventoriées	Epicerie sans alcool	Alcools et vins	Stock total HT
2023-03-31	101	617,91 €	3 056,26 €	3 674,17 €
2024-03-31	90	603,61 €	3 932,80 €	4 536,41 €
2025-03-31	82	760,74 €	3 772,48 €	4 533,22 €

Sur le seul point réellement reproché, la contenance des boissons, trois constats se renforcent.

- la contenance n'est pas une mention légale de l'inventaire : R. 123-177 demande la quantité et la valeur, toutes deux présentes.
- c'est une caractéristique fixe et publique du produit, imprimée sur la facture du fournisseur ; or la « législation » citée par le rapport lui-même exige seulement que les éléments de l'inventaire « puissent être identifiés grâce aux pièces justificatives » conservées : c'est exactement le cas. Exemple concret : au 31/03/2023, l'inventaire porte « Saint Véran : 25 bouteilles, 436,50 € HT » (quantité et valeur, conformes) ; la contenance, 75 cl, figure noir sur blanc sur la facture « SAINT VÉRAN 75 CL (Lupé-Cholet) », soit 25 × 75 = 1 875 cl retrouvables directement par la facture.
- l'administration a elle-même reporté puis converti ces contenances : sa reconstitution comporte une colonne « Désignation de la boisson (avec volumétrie de la bouteille/BIB) » suivie d'une colonne « Volume disponible total en centilitres (conversion des bouteilles/BIB) » (annexes 6-1/6-2/6-3 et 7-1/7-2/7-3). Le volume prétendument manquant n'a donc empêché aucun contrôle.



Variation du stock entre clôtures : un stock stable, sans déstockage caché

Période	Variation valeur HT	Variation relative
2023-03-31 vers 2024-03-31	+862,24 €	+23,5 %
2024-03-31 vers 2025-03-31	-3,19 €	-0,1 %

Le stock boissons total reste compris entre 3 674,17 € et 4 536,41 € HT sur les trois clôtures (stock moyen 4 247,93 €). Le sens de la variation est essentiel : un stock qui se maintient exclut le scénario d'un déstockage caché destiné à alimenter des ventes non comptabilisées, qui se traduirait par un stock en chute. Cette stabilité recoupe d'ailleurs les variations de stock boissons retenues par l'administration elle-même dans sa reconstitution (- 800,83 EUR, - 1 029,67 EUR et - 273,41 EUR), des montants minimes au regard du stock moyen.

Inventaire physique détaillé des trois clôtures (par produit et par famille, quantités, prix unitaires et valeurs HT) et variation de stock.

- **09-rf-inventaire-stocks.xlsx**

Le grief est juridiquement infondé

La contenance manquante n'est ni une mention légalement exigée, ni un obstacle au contrôle.

D'abord, le texte invoqué est respecté. R. 123-177 impose, pour chaque élément, la **quantité** et la **valeur** : les deux figurent pour chaque produit (270 lignes de produit sur 273, le reste étant des reliquats de valeur conservés au 31/03/2025).

L'énumération que le rapport met en avant (« autant d'articles qu'il existe de produits de **caractéristiques différentes en raison de leur nature, de leurs dimensions, de leur marque, de leur prix unitaire** ») décrit l'**état détaillé** que doit établir l'entreprise dont le livre d'inventaire **ne détaille pas** ses produits.

Or les inventaires détaillent **chaque produit sur sa propre ligne nommée** (101, 90 puis 82 lignes), avec sa nature, sa marque, son **prix d'achat unitaire** et sa valeur. Pour un produit conditionné, la mesure (le « poids » visé par la jurisprudence, la contenance pour un liquide) est **intrinsèque à sa désignation** et figure sur la **facture** ;

or le texte même que cite la proposition de rectification (L. 123-12, al. 2) se satisfait de ce que les éléments de l'inventaire « **puissent être identifiés grâce aux pièces justificatives** ». La seule mention en cause est donc, au pire, identifiable sans difficulté.

Ensuite, et c'est décisif, le défaut allégué **n'a eu aucune incidence sur le contrôle** : le service a disposé de **toute l'information utile**. Il a lui-même reporté la **volumétrie de chaque bouteille** puis l'a convertie en centilitres (annexes 7), et a bâti l'intégralité de sa reconstitution sur ces mêmes inventaires (annexes 6-1 à 6-3, « achats ± variation de stock = quantités disponibles »).

Une irrégularité ne peut justifier le rejet d'une comptabilité que si elle est **grave** et fait obstacle au contrôle des recettes ; le défaut de report d'une contenance que le service a lui-même reconstituée, sans la moindre incidence sur ce contrôle, n'atteint pas ce seuil.

Enfin, la jurisprudence **CE 25 juillet 1980** invoquée vise un livre d'inventaire réduit au **seul montant global**, « sans état détaillé faisant ressortir les quantités, les poids et les prix unitaires d'achat de chaque catégorie » ; c'est la situation **inverse** de la nôtre, où chaque produit est détaillé (quantité, prix d'achat unitaire, valeur), la mesure du produit conditionné étant donnée par sa désignation et sa facture. On relèvera enfin que le rapport, qui conclut à une « **absence de stock** » (p. 14) après avoir constaté que le vérificateur « **a pu consulter et obtenir les inventaires** », vise par cette formule le **défaut de mention**, non l'absence matérielle des documents : **l'inventaire existe, il est détaillé, et il a servi de base au redressement.**

Conclusion

L'inventaire physique des trois fins d'exercice existe et est détaillé produit par produit (101, 90 et 82 lignes, avec quantité, prix d'achat unitaire et valeur), et le stock se maintient (3 674,17 € à 4 536,41 € HT). Le seul élément reproché, la contenance en centilitres, n'est pas une mention que R. 123-177 impose de reporter dès lors que la quantité et la valeur figurent ; elle est de surcroît identifiable par les factures (L. 123-12, al. 2) et a été reconstituée par l'administration elle-même (Annexe N°1, colonne « volumétrie de la bouteille »). Faute d'incidence sur le contrôle des recettes, ce défaut formel est **dépourvu de la gravité** qui seule pourrait fonder le rejet, d'autant que le service s'appuie sur ces mêmes inventaires pour reconstituer le chiffre d'affaires.

Réponse du service :

Lors des interventions sur place, le service avait obtenu une copie des inventaires de stock sous format papier. Le rejet de comptabilité a donc été fondé sur ces documents qui indiquaient ainsi (pour les articles équivalents à ceux figurant dans les fichiers excel de la réponse) :

Cidre brut	15	2,54	38,1
Cidre doux	14	2,89	40,46
Pontarlier	1	17,95	17,95
Ricard	1	17,56	17,56
Clan Campbell	1	12,56	12,56
Jack daniel	1	19,26	19,26
Marc du jura	1	18,61	18,61
Martini	1	8,15	8,15
Marc de bourgogne	0	25,9	0
Porto	4	7,71	30,84
Sapin	2	21,16	42,32
Creme mure	1	8,27	8,27
Creme cassis	2	8,39	16,78
Creme cerise	2	7,88	15,76
Vodka poliakiof	1	9,03	9,03
Cognac Park	1	19,62	19,62
Absinthe	2	30,89	61,78
Calvados	2	16,53	33,06
Mirabelle	1	20,04	20,04
Framboise	1	21,65	21,65
Soho	0	9,72	0

Le service note donc que la société a corrigé ses inventaires pour les rendre conforme aux dispositions prévues.

Toutefois, cela n'enlève rien à la validité de ce motif de rejet de la comptabilité, les corrections étant intervenues post-proposition de rectifications.

Concernant les volumes retenus pour la reconstitution, c'est à l'avantage de la société que le service a choisi cette option. Que la réponse puisse considérer que ce choix supprime totalement le motif ce rejet de comptabilité ne peut êtr admis par le service.

Enfin, bien que vous citiez une jurisprudence de l'année 1980 sur le point, le service rappellera également en réponse une autre jurisprudence du Conseil d'État (n°56 621 du 24 juillet 1987), et qui indique :
« ...un commerce de véhicules utilitaires d'occasion et de pièces détachées n'établissait pas chaque année un inventaire détaillé de ses stocks et que sa caisse n'était pas tenue au jour le jour, des discordances importantes existant au surplus entre le brouillard de caisse et le journal auxiliaire de caisse ; qu'à elles seules, ces omissions graves et répétées, qui sont de nature à retirer toute valeur probante à la comptabilité. »

Le service rappellera également qu'il a été démontré une variabilité certaine des chiffres d'affaires entre les différents fichiers EXCEL qui ont été communiqués à l'administration dans le cadre de la procédure de l'article L-47-A-II.

Cette variabilité suffit à elle-même, quelque que soit l'importance des différences constatées, à mettre en évidence que la caisse utilisée n'a pas permis à la société de pouvoir fournir des archives fiscales dites « inaltérables ».

La comptabilité a été enregistrée à partir des données de caisses.

Il a été démontré que ces données pouvaient être désormais considérées comme impropre à justifier la comptabilité.

De ce fait, tout ce qui compose la comptabilité présentée, c'est-à-dire notamment :
- sa tenue de caisse journalière
- le brouillard de caisse
- et le journal auxiliaire de caisse
est également impropre à justifier le volume d'activité déclaré.

Il en résulte que, conformément à la lecture de l'arrêt du Conseil d'État du 24 juillet 1987 cité ci-dessus, l'absence d'inventaires de stocks conforme aux dispositions prévues constitue donc un motif de rejet de comptabilité valable.

F- Trop de Tables / Tables virtuelles
Pages 11 + 18 et 19 de la proposition de rectifications
Maître THIVEND commence par expliquer le fonctionnement de la société en la matière :

Un numéro de note n'est pas une table (14 tables intérieures réelles ; les n° 13/16/17/18 n'existent pas). La table « virtuelle » est une note de règlement séparé, et la suppression de la table d'origine évite de compter le repas deux fois : elle protège le CA, elle ne le réduit pas.

Le vérificateur relève que la caisse comporte des tables « virtuelles » et qu'elle autorise la suppression d'une table et de tous ses articles. Il en conclut qu'« il n'est pas possible de confirmer que ces modifications soient légitimes » et que la comptabilité serait, de ce fait, non probante (vecteur supposé de couverts ou de recettes non déclarés).

Le vérificateur décrit pourtant lui-même la fonction de caisse (p. 11) : « quatre tables virtuelles figurent à l'écran (n° 15 à n° 18, par exemple). Cette modalité permet le traitement des notes multiples pour une table, au moment du règlement. » Une table « virtuelle » n'est donc pas une table en plus : c'est une note supplémentaire ouverte pour encaisser séparément les convives d'une même table.

Puis, pour appuyer sa démonstration il présente quelques tableaux correspondant au table puis son argumentaire :

Premier fait : un numéro n'est pas une table

Avant tout, **les fichiers d'export de la caisse ne mentionnent jamais les tables.** Ils ne listent que des **encaissements (les notes), numérotés de 1 à 57** au fil de la journée. Ce numéro **ne reflète pas le nombre de tables réelles** : beaucoup de clients **règlent séparément**, si bien que **plusieurs notes, donc plusieurs numéros, correspondent en réalité à une seule table.** Compter les numéros revient donc à compter des règlements, pas des tables.
La salle compte en réalité **14 tables à l'intérieur** (n° 1 à 12, 14 et 15). Les numéros **13, 16, 17 et 18 ne désignent aucune table physique** : ce sont des numéros de note (règlement séparé) ou des numéros non attribués. C'est vérifiable sur place : il suffit de compter les tables de la salle.

Même constat à l'extérieur. La terrasse porte les numéros **101 à 117** (les **tables n° 102 et 125 n'existent pas**). Les **tables n° 116 et 117** ne sont montées que les **jours de forte affluence** ; le reste de l'année, elles ne servent pas, et elles sont exclues du décompte des places. **Preuve décisive dans les fichiers** : si le numéro de la caisse était un numéro de table, on verrait apparaître les numéros de terrasse (101 à 125). Or le numéro de note de l'export ne va **jamais au-delà de 57** : c'est un **rang de note quotidien** (1re note encaissée, 2e, etc.), réattribué chaque jour, et non un numéro de table. On ne peut donc rien déduire de « couverts » à partir d'un numéro.

Deuxième fait : la capacité de la salle borne le nombre de couverts

Le taux de remplissage moyen d'un restaurant traditionnel en France est de **58 %** (Observatoire FIDUCIAL 2025). Appliqué aux places réelles, cela représente **26 couverts par service à l'intérieur** (44 places) et **25 couverts en terrasse** (43 places). Surtout, **la cuisine est trop petite pour servir à la fois en salle et en terrasse** : un seul espace est ouvert à chaque service. **Du début mai au début septembre**, seule la **terrasse** est utilisée, sauf les jours de pluie où le service se fait à l'intérieur ; **de mi-septembre à fin avril**, seul l'**intérieur** est utilisé.

Compter les couverts à partir de la caisse

Le détail des tickets (annexes C) permet d'identifier **tous les encaissements contenant un plat ou un menu** (un couvert = un plat ou un menu servi). On estime ainsi, de façon assez juste, le **nombre de personnes servies par jour**, et même **par service** : l'**heure** de chaque encaissement le classe au **midi** (avant 18 h) ou au **soir** (18 h à minuit). Les fichiers ci-dessous contiennent ces données, re calculables ligne à ligne.

Données de couverts (lecture des annexes C, reproductible) :

- **10-rf-items-classification.xlsx**
- **11-rf-encaissements-couverts.xlsx**
- **12-rf-couverts-par-service.xlsx**

Il complète par un petit graphique et poursuit :

Troisième fait : la suppression de la table d'origine est nécessaire et protège le CA

La caisse permet bien le règlement d'une note **en plusieurs fois** (plusieurs moyens ou plusieurs paiements). En revanche, lorsque des convives veulent des **notes (ou factures) séparées ne portant que leur propre détail**, le serveur doit ressaisir les articles de chaque convive sur une **deuxième note** (la table « virtuelle ») et l'encaisse.
Les articles existent alors **en double** : sur la table d'origine et sur la note ressaisie.
Supprimer la table d'origine est donc **arithmétiquement obligatoire pour ne pas compter le repas deux fois**.

Comme pour une des parties précédente, il cite de nouveau l'exemple des notes n°22 et n°23. Et finir par conclure :

Conclusion

Les tables « virtuelles » sont une **fonction de règlement**, et la suppression qui les accompagne est une **opération anti-double-comptage**.
Trois faits reproductibles le démontrent :
(1) le numéro de note de l'export va de 1 à 57 et ne désigne **jamais** une table (la salle compte 14 tables intérieures, et les n° 13/16/17/18 n'existent pas) ;
(2) le rythme des encaissements par jour travaillé se superpose d'un exercice à l'autre (activité stable, sans à-coup inexpliqué) ;
(3) supprimer la table d'origine après ressaisie **évite de doubler le CA**. Le grief ne révèle **aucun couvert ni aucune recette non déclarée**.

Réponse du service :
Toute la démonstration n'aborde pas la possibilité du double service pour une même table. Ainsi, s'il n'y a qu'un service, le graphique de la réponse pourrait avoir un semblant de véracité.

Il en va tout autrement à partir du moyen où il peut y avoir des mêmes tables utilisées deux fois pendant un service. Par ce simple fait, le taux de remplissage peut largement être augmenté.

*Sur l'aspect des tables supprimées, le service s'est limité à décrire ce procédé. La suppression des articles paraît logique pour créer une nouvelle note. Toutefois, contrairement à ce que la réponse de Maître THIVEND prétend, aucune explication pertinente n'est apporté sur la justification de toutes les opérations « DEL ». Et comme la réponse du service en « **partie A-Les suppressions de notes** », seule une infime partie de ces suppressions est expliquée.*

De plus, le fichier « tpévenement.xls » ne permettant aucune traçabilité effective comme prévu par la législation, il est totalement impossible d'avoir la certitude que toutes les suppressions ont conduit à un ré-enregistrement dans une autre note à un quelconque moment. Et comme le service l'a montré sur la

*journée du 09 septembre 2022 en « **partie A-Les suppressions de notes** » (confère court extrait qui suit) :*

Fichier tpevenements.xls

no Caisse	date Even	heure Even	typ Even	no_z Eport	amount	id
1	2022-09-09	07:52	CON	3052	0,00 €	42061
1	2022-09-09	11:09	DEL	3052	6,40 €	42062
1	2022-09-09	11:09	DEL	3052	7,20 €	42063
1	2022-09-09	11:09	DEL	3052	15,90 €	42064
1	2022-09-09	11:09	DEL	3052	16,90 €	42065
1	2022-09-09	11:28	DEL	3052	17,60 €	42066
1	2022-09-09	11:28	DEL	3052	4,00 €	42067
1	2022-09-09	11:29	DEL	3052	7,80 €	42068
1	2022-09-09	11:30	DEL	3052	4,40 €	42069
1	2022-09-09	11:30	DEL	3052	3,90 €	42070
1	2022-09-09	11:30	DEL	3052	6,50 €	42071
1	2022-09-09	11:30	DEL	3052	30,00 €	42072
1	2022-09-09	11:42	DEL	3052	2,20 €	42073
1	2022-09-09	11:42	DEL	3052	22,00 €	42074
1	2022-09-09	11:42	DEL	3052	3,90 €	42075
1	2022-09-09	11:42	DEL	3052	7,80 €	42076
1	2022-09-09	11:58	DEL	3052	4,40 €	42077
1	2022-09-09	11:58	DEL	3052	14,00 €	42078
1	2022-09-09	11:58	DEL	3052	31,80 €	42079
1	2022-09-09	12:07	DEL	3052	6,90 €	42080
1	2022-09-09	12:07	DEL	3052	3,90 €	42081
1	2022-09-09	12:07	DEL	3052	7,20 €	42082
1	2022-09-09	12:07	DEL	3052	4,90 €	42083
1	2022-09-09	12:07	DEL	3052	19,00 €	42084
1	2022-09-09	12:07	DEL	3052	27,80 €	42085
1	2022-09-09	12:07	DEL	3052	7,20 €	42086
1	2022-09-09	12:23	DEL	3052	15,60 €	42087
1	2022-09-09	12:23	DEL	3052	6,50 €	42088
1	2022-09-09	12:23	DEL	3052	20,80 €	42089
1	2022-09-09	12:23	DEL	3052	7,00 €	42090
1	2022-09-09	12:23	DEL	3052	2,20 €	42091
1	2022-09-09	12:23	DEL	3052	29,90 €	42092
1	2022-09-09	12:23	DEL	3052	35,20 €	42093
1	2022-09-09	12:23	DEL	3052	59,80 €	42094
1	2022-09-09	12:23	DEL	3052	30,00 €	42095
1	2022-09-09	12:35	DEL	3052	3,40 €	42096
1	2022-09-09	12:36	DEL	3052	2,20 €	42097

Fichier ticketligne.xls

Date Ticket	Heure Ticket	No Ticket	Dat_z	No_z Report	Id	Ref_prd	Lib_ticket	Qte	Uprice_wt	Total TTC
2022-09-09	11:40	1	2022-09-09	3052	51166	1734	Savagnin verre	0,50	7,20 €	3,60 €
2022-09-09	11:40	1	2022-09-09	3052	51166	2005	pression	0,50	3,90 €	1,95 €
2022-09-09	11:40	1	2022-09-09	3052	51166	0094	San Pelegrino	0,50	5,90 €	2,95 €
2022-09-09	11:40	1	2022-09-09	3052	51166	0149	Fondue Forestière	1,00	19,90 €	19,90 €
2022-09-09	11:40	1	2022-09-09	3052	51166	1926	Saucisse de Morteau	0,50	8,80 €	4,40 €
2022-09-09	11:40	1	2022-09-09	3052	51166	0155	Salade Verte	0,50	5,90 €	2,95 €
2022-09-09	11:41	2	2022-09-09	3052	51165	1734	Savagnin verre	0,50	7,20 €	3,60 €
2022-09-09	11:41	2	2022-09-09	3052	51165	2005	pression	0,50	3,90 €	1,95 €
2022-09-09	11:41	2	2022-09-09	3052	51165	0094	San Pelegrino	0,50	5,90 €	2,95 €
2022-09-09	11:41	2	2022-09-09	3052	51165	0149	Fondue Forestière	1,00	19,90 €	19,90 €
2022-09-09	11:41	2	2022-09-09	3052	51165	1926	Saucisse de Morteau	0,50	8,80 €	4,40 €
2022-09-09	11:41	2	2022-09-09	3052	51165	0154	POMMES FRITES	1,00	3,90 €	3,90 €
2022-09-09	11:41	2	2022-09-09	3052	51165	0155	Salade Verte	0,50	5,90 €	2,95 €
2022-09-09	11:41	2	2022-09-09	3052	51165	0111	Expresso	1,00	2,20 €	2,20 €
2022-09-09	11:40	1	2022-09-09	3052	51166	0111	Expresso	1,00	2,20 €	2,20 €
2022-09-09	11:40	1	2022-09-09	3052	51166	0154	POMMES FRITES	1,00	3,90 €	3,90 €
2022-09-09	12:08	3	2022-09-09	3052	51162	0196	Menu 'Demi Lune'	2,00	38,45 €	76,90 €
2022-09-09	12:11	4	2022-09-09	3052	51164	1828	Arbois Trousseau Le	2,00	6,40 €	12,80 €
2022-09-09	12:11	4	2022-09-09	3052	51164	0288	Galette nature	1,00	2,90 €	2,90 €
2022-09-09	12:11	4	2022-09-09	3052	51164	0178	Œuf	1,00	0,90 €	0,90 €
2022-09-09	12:11	4	2022-09-09	3052	51164	1686	Champignons frais	1,00	3,20 €	3,20 €
2022-09-09	12:11	4	2022-09-09	3052	51164	0175	Jambon Blanc	1,00	3,80 €	3,80 €
2022-09-09	12:11	4	2022-09-09	3052	51164	0174	Comté	1,00	4,00 €	4,00 €
2022-09-09	12:11	4	2022-09-09	3052	51164	1918	CAMEMBERT ROTI	1,00	17,60 €	17,60 €
2022-09-09	12:14	5	2022-09-09	3052	51169	1916	BURGER COMTOIS	1,00	19,00 €	19,00 €
2022-09-09	12:14	5	2022-09-09	3052	51169	0148	Fondue Jurassienne	2,00	14,90 €	29,80 €
2022-09-09	12:14	5	2022-09-09	3052	51169	2001	Crêpe Nutella	3,00	4,70 €	14,10 €
2022-09-09	12:14	5	2022-09-09	3052	51169	2002	Crêpe Salidou	1,00	5,60 €	5,60 €
2022-09-09	12:14	5	2022-09-09	3052	51169	0108	Limonade (25cl)	1,00	3,90 €	3,90 €
2022-09-09	12:14	5	2022-09-09	3052	51169	0107	Orangina (25cl)	2,00	3,90 €	7,80 €
2022-09-09	12:14	5	2022-09-09	3052	51169	0111	Expresso	1,00	2,20 €	2,20 €
2022-09-09	12:17	6	2022-09-09	3052	51163	0108	Limonade (25cl)	1,00	3,90 €	3,90 €
2022-09-09	12:17	6	2022-09-09	3052	51163	1724	Formule à 11	1,00	11,00 €	11,00 €
2022-09-09	12:17	6	2022-09-09	3052	51163	1903	Chèvre chaud	1,00	9,60 €	9,60 €
2022-09-09	12:17	6	2022-09-09	3052	51163	2062	Crêpe au sucre	1,00	2,90 €	2,90 €
2022-09-09	12:20	7	2022-09-09	3052	51157	0003	Macvin du Jura	2,00	4,90 €	9,80 €
2022-09-09	12:20	7	2022-09-09	3052	51157	1903	Chèvre chaud	1,00	9,60 €	9,60 €
2022-09-09	12:20	7	2022-09-09	3052	51157	1917	POULET JURASSIENN	2,00	17,60 €	35,20 €
2022-09-09	12:20	7	2022-09-09	3052	51157	1734	Savagnin verre	1,00	7,20 €	7,20 €
2022-09-09	12:20	7	2022-09-09	3052	51157	2064	Pavlova	1,00	8,70 €	8,70 €
2022-09-09	12:20	7	2022-09-09	3052	51157	2063	Baba au Macvin	1,00	6,90 €	6,90 €
2022-09-09	12:20	7	2022-09-09	3052	51157	0111	Expresso	2,00	2,20 €	4,40 €
2022-09-09	12:23	8	2022-09-09	3052	51158	0196	Menu 'Demi Lune'	4,00	51,75 €	207,00 €
2022-09-09	12:36	9	2022-09-09	3052	51156	1734	Savagnin verre	1,00	7,20 €	7,20 €
2022-09-09	12:36	9	2022-09-09	3052	51156	1737	Saint Véran Verre	1,00	7,90 €	7,90 €
2022-09-09	12:36	9	2022-09-09	3052	51156	0138	Escargots de Bourgog	1,00	8,00 €	8,00 €
2022-09-09	12:36	9	2022-09-09	3052	51156	0130	Salade Verte aux Noi	1,00	5,90 €	5,90 €
2022-09-09	12:36	9	2022-09-09	3052	51156	0137	Croûtes Morilles	2,00	16,90 €	33,80 €
2022-09-09	12:36	9	2022-09-09	3052	51156	1958	GLACE 2 BOULES	2,00	3,90 €	7,80 €

de nombreuses opérations de suppression ne trouvent aucune correspondance dans les notes du fichier ticketligne.xls.

Par conséquent, les arguments de la réponse ne permettent pas d'expliquer, ou au mieux seulement à la marge, les anomalies relevées.

G- Fichiers Evènement et Règlement (Pages 22 à 29 de la proposition de rectifications)

(fichiers 20 à 35 de la clé USB qui soutiennent ses explications)

Maître THIVEND commence par rappeler les éléments et les montants qui figurent dans la proposition de rectifications et dans les annexes E-1 à E-3 puis F-1 à F-3. il rappelle que la caisse a été certifiée et indique que :

Le restaurant a donc rempli ses deux obligations : utiliser un système certifié et produire le certificat. La certification **NF525** est précisément le « certificat délivré par un organisme accrédité » exigé par la loi.

Il

Le journal sans libellé relève de l'éditeur, pas du restaurant

C'est exact : le Fichier Événement (E) ne comporte **aucune colonne « libellé »**. Il enregistre, pour chaque suppression « DEL », la **date, l'heure, le caissier, le numéro de ticket Z, le montant et un identifiant unique**, mais pas le nom du plat. Cette structure est **celle du logiciel certifié SERVILOG/AKEAD** : elle relève de la **conception de l'éditeur**, couverte par la certification, et non d'un choix ou d'une manipulation du restaurant. Reprocher au restaurant le format du journal d'une caisse certifiée revient à lui imputer une obligation qui pèse sur l'éditeur.

Aperçu de 5 suppressions « DEL » : toutes les données tracées par le journal E (annexe E-1)

Date	Heure	Type	N° ticket Z	Montant	ID événement
2022-04-14	11:26	DEL	2938	19,00 €	36682
2022-04-14	11:59	DEL	2938	3,40 €	36683
2022-04-14	12:06	DEL	2938	19,90 €	36684
2022-04-14	12:25	DEL	2938	22,00 €	36685
2022-04-14	12:25	DEL	2938	3,90 €	36686

appuie sa démonstration en affirmant :

Le libellé est conservé dans le détail des tickets

Chaque suppression est ainsi **horodatée, rattachée à un ticket Z et à un montant**, avec un identifiant unique : elle est entièrement **auditable** (un montant seul ne suffit d'ailleurs pas à nommer l'article : 3,90 € peut être un soda, une glace ou une bière). Et le **libellé de chaque article** est, lui, bien conservé là où la loi l'exige : l'obligation de conservation des **pièces justificatives de ventes (article L 102 B du LPF)** est remplie, car chaque ligne vendue figure, avec son **nom, sa quantité et son prix**, dans le **détail des tickets (annexe C)**, complété par les tickets Z, la liste des tickets (annexe H) et la synthèse du CA (annexe A) :

1	11:48	Menu 'Enfant'	2	9,90 €
1	11:48	Salade Régionale	1	19,90 €
1	11:48	Salade Végétarienne	1	19,90 €
1	11:48	GLACE 2 BOULES	1	3,90 €
2	11:54	La Vouivre	1	5,20 €

Le libellé de chaque article est dans le détail des tickets (annexe C-1, ventes du 14/04/2022)

N° ticket	Heure	Libellé de l'article	Qté	Prix unit.
1	11:48	Coca (25cl)	1	3,90 €

Puis en citant les fichiers remis au service.

Il poursuit sa contestation en ces termes (en rappelant la présence d'un fichier sur sa clé USB):

Une caisse certifiée est présumée conforme

Tant que le certificat n'est pas invalidé, le système est réputé satisfaire aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage. Or l'administration **détient ce certificat** (elle le reconnaît page 3) et **ne le conteste nulle part** : dans les sections où elle rejette la comptabilité pour défaut d'inaltérabilité (sections IX, XII et XIII), elle **n'évoque jamais** la certification. Elle ne peut pas, d'un côté, recevoir le certificat d'une caisse certifiée et, de l'autre, rejeter cette même caisse pour inaltérabilité sans démontrer que le certificat serait faux. La charge de la preuve lui revient, et elle ne l'assume pas.

Aucun chiffre d'affaires ne disparaît

Les lignes « DEL » ne sont **pas du chiffre d'affaires disparu** : elles correspondent à des **erreurs de saisie**, des **paiements séparés**, des **créations de facture sans détail** et des **erreurs de table**. La démonstration complète, cas par cas et réconciliée au centime.

05-defense-suppressions-de-caisse-del.xlsx Synthèse complète des suppressions (XLSX, 6 onglets)

Puis rappelle le fichier « tpévènement.xls » pour affirmer que toutes les corrections sont tracées.

Réponse du service :

Tout d'abord, il n'appartient pas au service de contester une certification. Cela est d'autant plus vrai à partir du moment où il s'agit d'une auto-certification.

Ensuite, c'est le travail mené par le service sur le rejet de la comptabilité qui aboutit à remettre en cause les chiffre d'affaires déclarés par la société. C'est cela qui permet donc de soutenir que les fichiers de caisses sont impropres à justifier le volume d'affaires réel de la société.

Le service a déjà répondu à la problématique de la question des « DEL »

Contrairement à ce que la réponse affirme, il n'y a aucune traçabilité dans les fichiers. En effet, cette traçabilité ne doit pas reposer que sur les numéros de notes ou bien sur les horaires d'édition ou d'émission de ticket, mais sur une clé d'identification unique.

Or, force est de constater que cette clé d'identification UNIQUE n'existe pas entre les fichiers remis à l'administration.

Ainsi, les fichiers suivants, à savoir :
- 20220401' AND '20250331 reglement.xls
- 20220401' AND '20250331 ticket ligne.xls
- 20220401' AND '20250331 ticket.xls
- 20220401' AND '20250331 tva.xls
mentionnent bien pour chaque note, et dans une colonne spécifique, un « numéro d'identification »

En revanche, ce numéro est différent dans le fichier « 20220401' AND '20250331 tpvevenement.xls ». Cette différence empêche donc le service de pouvoir disposer d'une traçabilité certaine pour les suppressions apparaissant dans le fichier 20220401' AND '20250331 tpvevenement.xls.

Ainsi, contrairement à ce qui est avancé, il est impossible de pouvoir affirmer avec certitude que chaque ticket Z peut être tracée pour une suppression ou une modification particulière.

D'autre part, la présence d'une clé pour les fichiers :
- 20220401' AND '20250331 reglement.xls
- 20220401' AND '20250331 ticket ligne.xls
- 20220401' AND '20250331 ticket.xls
- 20220401' AND '20250331 tva.xls

devrait permettre au logiciel de se prémunir contre les écarts de chiffre d'affaires entre fichiers.
Mais, comme le service l'a constaté dans sa proposition de rectifications, le service a remarqué des différences qui existent, inexplicables, quand bien même ces écarts ne seraient pas significatifs, comme figurant dans le tableau ci-dessous (présent dans la proposition de rectifications :

	Exercice clos au 31/03/2023	*Exercice clos au 31/03/2024*	*Exercice clos au 31/03/2025*
Annexes B-1 à B-3	*403 370,42 €*	*437 992,92 €*	*434 827,86 €*
Annexes C-1 à C-3	*403 370,42 €*	*438 281,12 €*	*435 594,96 €*
Annexes F-1 à F-3	*403 402,87 €*	*439 600,30 €*	*435 146,29 €*
Annexes G-1 à G-3	*403 324,72 €*	*437 881,12 €*	*434 709,26 €*

En effet, au-delà des montants, c'est cette fluctuation, sur des fichiers qui sont pourtant tous issus du même logiciel de caisse utilisé, qui nuit gravement à la comptabilité et donc au final à la société. Maître THIVEND n'y apporte aucune justification.

Maître THIVEND aborde ensuite le point des modes de règlement en rappelant les montants ressortant des fichiers F (tout en citant leurs références) , en considérant qu'aucun reproche n'est formulé

Puis, il fait le point sur la fluctuation du nombre d'articles en ces termes (fichiers 20 à 35 de la clé USB qui soutiennent ses explications) :

1.3. La fluctuation du nombre d'articles

Un nombre d'articles différent, exactement le même chiffre d'affaires

Le « nombre d'articles » du service n'est pas un nombre de ventes : c'est la **somme de la colonne « Qté »** du fichier de caisse. Pour l'exercice clos au 31/03/2023, cette somme vaut **40 217,8** dans l'annexe B et **38 479,3** dans l'annexe C (les « 40 218 » et « 38 479 » du service), soit **1 738,5 d'écart**. Or ces deux annexes affichent **exactement le même chiffre d'affaires : 403 370,42 €** (table de la section XIII de la proposition), que nous retrouvons **au centime** en recalculant l'annexe C ligne par ligne (quantité × prix unitaire : **403 370,38 €**). Autrement dit, **1 739 « articles » d'écart = 0 € d'écart**. Le nombre d'articles n'est donc pas une mesure de recettes. La comptabilité du cabinet concorde elle aussi : son CA TTC de 404 030,87 € est ce même chiffre **augmenté du seul compte 706800 « Pourboire »**. Les deux autres exercices concordent de la même façon, **à moins de 0,2 % près** (détail et méthode dans le fichier correspondant).

Cette « quantité » compte des parts d'articles partagés, pas des ventes

La cause de l'écart est vérifiable, fichier en main : **les deux annexes contiennent exactement le même nombre de lignes (33 222) et les mêmes tickets** ; seule la **valeur de la colonne « Qté » diffère**. Et cette colonne ne contient pas que des entiers : on y lit des quantités **fractionnaires** (0,5 ; 0,33 ; 0,25), signature des **additions partagées** (un café, une bouteille ou un dessert partagé à plusieurs est enregistré en parts). Les deux exports répartissent ces parts différemment : l'annexe **C** est plus « éclatée » (**5,0 %** de quantité fractionnaire : elle inscrit la part réelle sur chaque note séparée), l'annexe **B** plus « regroupée » (**2,6 %** : davantage d'unités pleines). D'où un total de quantités légèrement supérieur dans B, **sans le moindre euro de différence**. Un compte qui additionne des 0,33 n'est pas une mesure de recettes, c'est un indicateur de gestion.

Exemple : l'Expresso. Chaque annexe comporte **1 978 lignes** d'Expresso, mais l'annexe B totalise **3 257,5 unités** contre **3 102,5** dans l'annexe C (écart +155). Le tableau ci-dessous montre la mécanique : l'annexe C compte davantage de cafés partagés en demi-parts et d'unités simples, là où l'annexe B en regroupe davantage par deux ou trois.

Il cite l'exemple des cafés de cette manière:

Expresso, exercice 2022-2023 : mêmes 1 978 lignes, quantités réparties différemment

Valeur de « Qté » par ligne	Lignes (annexe B)	Lignes (annexe C)
0,5 (café partagé à deux)	46	84
1	898	932
2	807	751
3	124	108
Total : 1 978 lignes (chaque annexe)	3 257,5 unités	3 102,5 unités

et considère que :

Ce même mécanisme se retrouve sur tous les produits sujets au partage (cafés, desserts, menus, fondues, vins au verre), proportionnellement à leur fréquence de partage : l'écart total de 1 738,5 est ainsi dispersé, jamais concentré, et toujours à argent constant. Aucun produit identifiable ne « manque » : c'est l'écart entre deux façons de compter les parts d'articles partagés, pour le même chiffre d'affaires.

Réponse du service :
*Ce point concerne directement le paragraphe de la proposition de rectifications « - **XII – Le logiciel : Le nombre d'articles** ».*

Les affirmations de la réponse tente d'apporter une explication aux différences constatées par le service, à savoir :

- Données des **annexes B-1 à B-3** :

	Exercice clos au 31/03/2023	**Exercice clos au 31/03/2024**	**Exercice clos au 31/03/2025**
Nombre d'articles	**40 218**	**39 998**	**39 132**

- Données des **annexes C-1 à C-3** :

	Exercice clos au 31/03/2023	**Exercice clos au 31/03/2024**	**Exercice clos au 31/03/2025**
Nombre d'articles	**38 479**	**38 219**	**37 446**

Néanmoins, la logique employée interpelle le service.

En effet, précédemment à cette partie, Maître THIVEND a essayé d'apporter une justification à l'existence des produits « non entiers», en affirmant qu'ils étaient tous la composition d'une note encaissée résultant de la division d'un article consommée. Plus précisément, dans sa démonstration, il a constitué des exemples de notes avec :
- à gauche, les articles « non entiers» qui composeraient la note de ses exemples
- à droite, la note reconstituée en entier
le tout aboutissant à une note encaissée.

Dans cette partie précédente, compte tenu des éléments figurant dans sa réponse, Maître THIVEND ne peut faire référence pour sa colonne de gauche qu'aux données présentes dans le fichier « tpvenement ».
Pour la colonne de droite, grâce aux exemples de Maître THIVEND, le service avait abouti à la conclusion que la colonne de droite ne pouvait que correspondre aux données du fichier «ticket ligne ».

Ainsi, au regard de cette logique, tous les articles des notes devraient se retrouver dans les données du fichier « tpvenement », c'est-à-dire celle de gauche. En effet, pourquoi seulement une petite partie des articles la colonne de droite devraient se retrouver à gauche, alors qu'en toute logique, ils ont fait l'objet d'un enregistrement préalable en tant qu'article « entier », puis, ont ensuite été divisés.

Or, le service a montré que les articles, inscrits dans la colonne de droite, ne se retrouvaient pas toujours en article « non entier » dans la colonne de gauche. En fait, ils ne s'y retrouvaient que pour une infime partie.

*Sachant que les **annexes C-1 à C-3** sont issues du fichier « ticket ligne », il apparaît donc que, en raison du nombre d'articles absents du fichier « tpvenement » (colonne de gauche), mais qui devraient se retrouver en colonne de droite (fichier « ticket ligne »), les quantités desdites annexes, soit :*
- 38 479 / 38 219 / 37 446
Sont clairement et nettement minorées.

Ces quantités devraient donc être ajoutées à celles des annexes C-1 à C-3, et accroître l'incohérence.
A la lecture de vos dires, finalement, cette situation est donc de nature à pouvoir soutenir et amplifier le rejet de la comptabilité présentée.

Quant aux éléments évoqués dans la réponse, le service appuie son rejet sur la variabilité des quantités entre les différents moments de remise des données. Elles sont pourtant issues du même logiciel.De ce fait, il est totalement incohérent que des données d'un même logiciel de caisse puisse donner des résultats différents, qu'il s'agisse d'une archive fiscale ou de fichiers EXCEL.

La réponse semble considérer que ce sont les quantités « non entières » qui sont à l'origine de ces différences. Toutefois, en se limitant à un court extrait (sur le 14/04/2022) de l'annexe B-1 :

1 Date Ticket	2 No Caisse	3 N° Ticket	4 Réf.	5 Libellé	6 Qté	7 Unité	8 Prix de Vente TTC	9 Marge	10 Total TTC	A Prix TTC * Qté	B Ecart A-10
14/04/2022	1	11	0130	Salade Verte aux Noi	0,50	U	5,90 €	100,00	2,95 €	2,95 €	0,00 €
14/04/2022	1	11	0137	Croûtes Morilles	0,50	U	16,90 €	100,00	8,45 €	8,45 €	0,00 €
14/04/2022	1	11	0333	Père Gregoire	0,50	U	4,90 €	100,00	2,45 €	2,45 €	0,00 €
14/04/2022	1	11	1933	BARBEULENET	0,50	U	13,90 €	100,00	6,95 €	6,95 €	0,00 €
14/04/2022	1	11	1961	SAUCE CHOCO/CAFE/CAR	0,50	U	1,80 €	100,00	0,90 €	0,90 €	0,00 €
14/04/2022	1	11	2005	pression	0,50	U	3,90 €	100,00	1,95 €	1,95 €	0,00 €
14/04/2022	1	13	0225	Cidre Bouché Brut	0,50	U	14,00 €	100,00	7,00 €	7,00 €	0,00 €
14/04/2022	1	13	1899	CABRICHOU	0,50	U	15,90 €	100,00	7,95 €	7,95 €	0,00 €
14/04/2022	1	13	1936	FRELEE	0,50	U	18,60 €	100,00	9,30 €	9,30 €	0,00 €
14/04/2022	1	15	0130	Salade Verte aux Noi	0,50	U	5,90 €	100,00	2,95 €	2,95 €	0,00 €
14/04/2022	1	15	0178	Œuf	0,50	U	0,90 €	100,00	0,45 €	0,45 €	0,00 €
14/04/2022	1	15	0288	Galette nature	0,50	U	2,90 €	100,00	1,45 €	1,45 €	0,00 €
14/04/2022	1	15	1734	Savagnin verre	0,50	U	7,20 €	100,00	3,60 €	3,60 €	0,00 €
14/04/2022	1	15	1756	Ratatouille	0,50	U	3,20 €	100,00	1,60 €	1,60 €	0,00 €
14/04/2022	1	15	1813	Déca	0,50	U	2,20 €	100,00	1,10 €	1,10 €	0,00 €
14/04/2022	1	15	2007	Complète	0,50	U	11,60 €	100,00	5,80 €	5,80 €	0,00 €

Et C-1 :

1 Date Ticket	2 Heure Ticket	3 No_ticket	4 Dat_z	5 No_z Report	6 Tot_ttc	7 Tot_tva	8 Tot_rem	9 Id	10 Ref_prd	11 Lib_ticket	12 Qte
2022-04-14	12:29	12	2022-04-14	2938	29,35 €	3,00 €	0,00 €	46636	2005	pression	0,50
2022-04-14	12:29	12	2022-04-14	2938	29,35 €	3,00 €	0,00 €	46636	0333	Père Gregoire	0,50
2022-04-14	12:29	12	2022-04-14	2938	29,35 €	3,00 €	0,00 €	46636	0137	Croûtes Morilles	0,50
2022-04-14	12:29	12	2022-04-14	2938	29,35 €	3,00 €	0,00 €	46636	0130	Salade Verte aux Noi	0,50
2022-04-14	12:29	12	2022-04-14	2938	29,35 €	3,00 €	0,00 €	46636	1933	BARBEULENET	0,50
2022-04-14	12:29	12	2022-04-14	2938	29,35 €	3,00 €	0,00 €	46636	1961	SAUCE CHOCO/CAFE	0,50
2022-04-14	12:29	11	2022-04-14	2938	29,35 €	3,00 €	0,00 €	46637	2005	pression	0,50
2022-04-14	12:29	11	2022-04-14	2938	29,35 €	3,00 €	0,00 €	46637	0333	Père Gregoire	0,50
2022-04-14	12:29	11	2022-04-14	2938	29,35 €	3,00 €	0,00 €	46637	0137	Croûtes Morilles	0,50
2022-04-14	12:29	11	2022-04-14	2938	29,35 €	3,00 €	0,00 €	46637	0130	Salade Verte aux Noi	0,50
2022-04-14	12:29	11	2022-04-14	2938	29,35 €	3,00 €	0,00 €	46637	1933	BARBEULENET	0,50
2022-04-14	12:29	11	2022-04-14	2938	29,35 €	3,00 €	0,00 €	46637	1961	SAUCE CHOCO/CAFE	0,50
2022-04-14	12:44	14	2022-04-14	2938	26,45 €	2,94 €	0,00 €	46638	0225	Cidre Bouché Brut	0,50
2022-04-14	12:44	14	2022-04-14	2938	26,45 €	2,94 €	0,00 €	46638	1936	FRELEE	0,50
2022-04-14	12:44	14	2022-04-14	2938	26,45 €	2,94 €	0,00 €	46638	1899	CABRICHOU	0,50
2022-04-14	12:43	13	2022-04-14	2938	26,45 €	2,94 €	0,00 €	46639	0225	Cidre Bouché Brut	0,50
2022-04-14	12:43	13	2022-04-14	2938	26,45 €	2,94 €	0,00 €	46639	1936	FRELEE	0,50
2022-04-14	12:43	13	2022-04-14	2938	26,45 €	2,94 €	0,00 €	46639	1899	CABRICHOU	0,50
2022-04-14	12:52	16	2022-04-14	2938	20,25 €	2,11 €	0,00 €	46640	1734	Savagnin verre	0,50
2022-04-14	12:52	16	2022-04-14	2938	20,25 €	2,11 €	0,00 €	46640	1813	Déca	0,50
2022-04-14	12:52	16	2022-04-14	2938	20,25 €	2,11 €	0,00 €	46640	2007	Complète	0,50
2022-04-14	12:52	16	2022-04-14	2938	20,25 €	2,11 €	0,00 €	46640	0288	Galette nature	0,50
2022-04-14	12:52	16	2022-04-14	2938	20,25 €	2,11 €	0,00 €	46640	0178	Œuf	0,50
2022-04-14	12:52	16	2022-04-14	2938	20,25 €	2,11 €	0,00 €	46640	1756	Ratatouille	0,50
2022-04-14	12:52	16	2022-04-14	2938	20,25 €	2,11 €	0,00 €	46640	0130	Salade Verte aux Noi	0,50
2022-04-14	12:52	15	2022-04-14	2938	20,25 €	2,11 €	0,00 €	46641	1734	Savagnin verre	0,50
2022-04-14	12:52	15	2022-04-14	2938	20,25 €	2,11 €	0,00 €	46641	1813	Déca	0,50
2022-04-14	12:52	15	2022-04-14	2938	20,25 €	2,11 €	0,00 €	46641	2007	Complète	0,50
2022-04-14	12:52	15	2022-04-14	2938	20,25 €	2,11 €	0,00 €	46641	0288	Galette nature	0,50
2022-04-14	12:52	15	2022-04-14	2938	20,25 €	2,11 €	0,00 €	46641	0178	Œuf	0,50
2022-04-14	12:52	15	2022-04-14	2938	20,25 €	2,11 €	0,00 €	46641	1756	Ratatouille	0,50
2022-04-14	12:52	15	2022-04-14	2938	20,25 €	2,11 €	0,00 €	46641	0130	Salade Verte aux Noi	0,50

Il est à noter que des différences apparaissent très clairement. En fait, de plus nombreux articles figurent en annexe C-1 par rapport à B-1.

Sachant également que ce constat vaut pour toutes les journées et que, comme évoqué en page précédente :
- les quantités globales en **annexes B-1 à B-3 (40 218 / 39 998 / 39 132)**
sont nettement supérieures :
- aux quantités globales en **annexes C-1 à C-3 (38 479 / 38 219 / 37 446)**

Le service est légitimement en droit d'être interpellé sur ces différences de quantités importantes pour lesquelles la réponse n'apporte aucune justification. Finalement, cette réponse se borne à évoquer le nombre de lignes et le montant du chiffre d'affaires pour toute explication.

Il est également important de souligner l'absence de toute remarque relative à un point des ***annexes C-1 à C-3****. En effet, l'analyse du service a mis en évidence une incohérence dans l'application du taux de TVA suivant les articles. l'extrait suivant, qui concerne une situation qui se répète sur tous les exercices et toutes les journées, le montre dans les colonnes E et F :*

1 Date Ticket	2 Heure Ticket	3 No_ticket	4 Dat_z	5 No_z Report	11 Lib_ticket	12 Qte	A Prix TTC (14) * Qté (12)	B Ecart A – 17	C Prix TTC (14) X Qté Virgule Neutralis	D Ecart C – 17	E Erreur Taux TVA dans Base Envoyés Faux/Corr	F Correction TVA Sur Taux	G Prix A 0 €
2022-04-14	12:29	12	2022-04-14	2938	pression	0,50	1,95 €	0,00 €	3,90 €	1,95 €	10 % / 20 %	0,15 €	
2022-04-14	12:29	12	2022-04-14	2938	Père Gregoire	0,50	2,45 €	0,00 €	4,90 €	2,45 €	20 % / 10 %	-0,19 €	
2022-04-14	12:29	12	2022-04-14	2938	Croûtes Morilles	0,50	8,45 €	0,00 €	16,90 €	8,45 €	20 % / 10 %	-0,64 €	
2022-04-14	12:29	12	2022-04-14	2938	Salade Verte aux Noi	0,50	2,95 €	0,00 €	5,90 €	2,95 €			
2022-04-14	12:29	12	2022-04-14	2938	BARBEULENET	0,50	6,95 €	0,00 €	13,90 €	6,95 €			
2022-04-14	12:29	12	2022-04-14	2938	SAUCE CHOCO/CAFE	0,50	0,90 €	0,00 €	1,80 €	0,90 €			
2022-04-14	12:29	11	2022-04-14	2938	pression	0,50	1,95 €	0,00 €	3,90 €	1,95 €	10 % / 20 %	0,15 €	
2022-04-14	12:29	11	2022-04-14	2938	Père Gregoire	0,50	2,45 €	0,00 €	4,90 €	2,45 €	20 % / 10 %	-0,19 €	
2022-04-14	12:29	11	2022-04-14	2938	Croûtes Morilles	0,50	8,45 €	0,00 €	16,90 €	8,45 €	20 % / 10 %	-0,64 €	
2022-04-14	12:29	11	2022-04-14	2938	Salade Verte aux Noi	0,50	2,95 €	0,00 €	5,90 €	2,95 €			
2022-04-14	12:29	11	2022-04-14	2938	BARBEULENET	0,50	6,95 €	0,00 €	13,90 €	6,95 €			
2022-04-14	12:29	11	2022-04-14	2938	SAUCE CHOCO/CAFE	0,50	0,90 €	0,00 €	1,80 €	0,90 €			
2022-04-14	12:44	14	2022-04-14	2938	Cidre Bouché Brut	0,50	7,00 €	0,00 €	14,00 €	7,00 €	10 % / 20 %	0,53 €	
2022-04-14	12:44	14	2022-04-14	2938	FRELEE	0,50	9,30 €	0,00 €	18,60 €	9,30 €			
2022-04-14	12:44	14	2022-04-14	2938	CABRICHOU	0,50	7,95 €	0,00 €	15,90 €	7,95 €			
2022-04-14	12:43	13	2022-04-14	2938	Cidre Bouché Brut	0,50	7,00 €	0,00 €	14,00 €	7,00 €	10 % / 20 %	0,53 €	
2022-04-14	12:43	13	2022-04-14	2938	FRELEE	0,50	9,30 €	0,00 €	18,60 €	9,30 €			
2022-04-14	12:43	13	2022-04-14	2938	CABRICHOU	0,50	7,95 €	0,00 €	15,90 €	7,95 €			
2022-04-14	12:52	16	2022-04-14	2938	Savagnin verre	0,50	3,60 €	0,00 €	7,20 €	3,60 €	10 % / 20 %	0,27 €	
2022-04-14	12:52	16	2022-04-14	2938	Déca	0,50	1,10 €	0,00 €	2,20 €	1,10 €			
2022-04-14	12:52	16	2022-04-14	2938	Complète	0,50	5,80 €	0,00 €	11,60 €	5,80 €			
2022-04-14	12:52	16	2022-04-14	2938	Galette nature	0,50	1,45 €	0,00 €	2,90 €	1,45 €			
2022-04-14	12:52	16	2022-04-14	2938	Œuf	0,50	0,45 €	0,00 €	0,90 €	0,45 €			
2022-04-14	12:52	16	2022-04-14	2938	Ratatouille	0,50	1,60 €	0,00 €	3,20 €	1,60 €			
2022-04-14	12:52	16	2022-04-14	2938	Salade Verte aux Noi	0,50	2,95 €	0,00 €	5,90 €	2,95 €			
2022-04-14	12:52	15	2022-04-14	2938	Savagnin verre	0,50	3,60 €	0,00 €	7,20 €	3,60 €	10 % / 20 %	0,27 €	
2022-04-14	12:52	15	2022-04-14	2938	Déca	0,50	1,10 €	0,00 €	2,20 €	1,10 €			
2022-04-14	12:52	15	2022-04-14	2938	Complète	0,50	5,80 €	0,00 €	11,60 €	5,80 €			
2022-04-14	12:52	15	2022-04-14	2938	Galette nature	0,50	1,45 €	0,00 €	2,90 €	1,45 €			
2022-04-14	12:52	15	2022-04-14	2938	Œuf	0,50	0,45 €	0,00 €	0,90 €	0,45 €			
2022-04-14	12:52	15	2022-04-14	2938	Ratatouille	0,50	1,60 €	0,00 €	3,20 €	1,60 €			
2022-04-14	12:52	15	2022-04-14	2938	Salade Verte aux Noi	0,50	2,95 €	0,00 €	5,90 €	2,95 €			

Ainsi, il ressort de ces données que des articles devant être soumis à un taux réduit, sont soumis à un taux normal, et l'inverse a aussi été constaté.

Ce fichier de données met donc en évidence une problématique plus profonde sur l'inaltérabilité des informations. En effet, sur les fiches « produit » qui ont été mis à l'écran par les dirigeants, ces erreurs de taux n'existent pas. Ainsi, à chaque article, la société a bien inscrit le bon taux. Or, dans ce fichier, tel n'est pas le cas. Cette situation interroge le service sur la véracité globale des données de la caisse fournies par la société.

Enfin, tout logiciel est constitué d'un programme où chaque élément trouve sa source. A ce stade, il est difficile de mettre en évidence la source dont pourrait la génération de cette erreur signification. En tous cas, il n'est pas exclu de pouvoir penser qu'elle puisse avoir pour origine une manipulation du logiciel, par les dirigeants, générant des erreurs qui ne peuvent être repérées que par ce biais.

1.4. La fluctuation du chiffre d'affaires et l'écart avec la comptabilité

Quatre fichiers, des périmètres légèrement différents

Pour l'exercice clos au 31/03/2023, l'écart entre le plus haut (annexes F, 403 402,87 €) et le plus bas (annexes G, 403 324,72 €) n'est que de **78 €, soit 0,02 %.** Les annexes B et C comptent les **tickets** (ventes), F les **règlements** (encaissements) : il est normal qu'ils diffèrent de quelques dizaines d'euros (avoirs, arrondis de ventilation par mode), sans qu'aucune recette ne manque.

L'écart avec la comptabilité s'explique

La comptabilité intègre un élément que les fichiers de vente ne comptent pas : le compte **706800 « Pourboire »** (ainsi que les avoirs). C'est le service lui-même qui le précise. Sur 2022-2023, l'écart entre le CA comptable TTC (404 030,87 €) et le total des règlements F (403 402,87 €) est de **628 €**, de l'ordre du pourboire annuel : il ne traduit aucune vente dissimulée mais une **différence de périmètre** que le service documente lui-même. L'écart reste inférieur à 0,4 % par exercice.

Triangulation : CA déclaré (A) = somme des règlements (F) = liste des tickets (H)

Exercice	CA déclaré - synthèse A	Somme règlements - F	Liste tickets - H	Écart A vs F
2022-2023	409 020,76 €	403 402,87 €	403 370,42 €	1,37 %
2023-2024	429 204,51 €	439 600,30 €	438 281,12 €	2,42 %
2024-2025	437 753,60 €	435 146,29 €	435 564,96 €	0,60 %
Cumul 3 exercices	1 275 978,87 €	1 278 149,46 €	1 277 216,50 €	0,17 %

La preuve interne : règlements = tickets

Trois fichiers distincts de la même caisse convergent : CA déclaré 1 275 978,87 € (synthèse A), somme des règlements 1 278 149,46 € (F) et liste des tickets 1 277 216,50 € (H). Le rapprochement le plus serré, **règlements (F) = tickets (H)**, tient à 0,01 % près : ce que la caisse a facturé est exactement ce qu'elle a encaissé. La cohérence interne que le vérificateur dit vouloir contrôler (PCG art. 121-1 et 121-3) est donc démontrée, pas infirmée.

L'inaltérabilité n'est pas en cause : un Excel n'est pas l'archive

Les fichiers Excel transmis les 13 février et 13 mars 2026 étaient des **extraits de travail**, modifiables par nature (ce sont des classeurs Excel). L'archive **inaltérable** au sens de la norme NF525, c'est l'**export certifié remis sur clé USB** le 16/30 mars 2026. Comparer un brouillon Excel à l'archive sécurisée pour conclure à une « altération » revient à confondre l'outil de travail et la pièce légale. La donnée sous-jacente (tickets Z, récapitulatifs journaliers) est stable ; c'est elle qui fait foi.

<u>Réponse du service :</u>

Ce point concerne directement le paragraphe de la proposition de rectifications «*XIII – Les chiffres d'affaires* ».

En effet, la réponse n'apporte aucune explication sur le fait que les différents fichiers de caisse transmis au service puissent laisser apparaître des montants totalement différents entre eux :

	Exercice clos au 31/03/2023	**Exercice clos au 31/03/2024**	**Exercice clos au 31/03/2025**
Annexes B-1 à B-3	**403 370,42 €**	**437 992,92 €**	**434 827,86 €**
Annexes C-1 à C-3	**403 370,42 €**	**438 281,12 €**	**435 594,96 €**
Annexes F-1 à F-3	**403 402,87 €**	**439 600,30 €**	**435 146,29 €**
Annexes G-1 à G-3	**403 324,72 €**	**437 881,12 €**	**434 709,26 €**

Comme la proposition de rectifications l'indiquait, c'est cette fluctuation, sur des fichiers, qui sont pourtant tous issus du même logiciel de caisse utilisé, qui nuit gravement à la comptabilité et donc au final à la société.

A la lecture de la réponse, Maître THIVEND semble considérer que les fichiers EXCEL ne sont pas des archives inaltérables et que ces fichiers inaltérables sont ceux remis sur la clé USB envoyée par la société au service 13 mars 2026.
Or, les fichiers remis sur cette clé USB étaient des fichiers EXCEL. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme Maître THIVEND, l'ensemble des fichiers transmis par la société, depuis le début, du fait que ce soit des fichiers EXCEL, sont tous du même format et ne peuvent donc être considérés, les uns comme les autres, comme une archive inaltérable.

Du fait de cette nature, le service est donc en droit de considérer que la société n'a pas transmis d'archive fiscale inaltérable et que de ce fait, la comptabilité est non probante dans sa totalité et incapable de justifier le volume d'affaires déclarée.

H- Incohérences de TVA (Pages 22 à 28 de la proposition de rectifications)
Maître THIVEND commence par rappeler les données utilisées par le service en les joignant également sur une clé USB, en précisant que le ggrief ne repose que sur la lecture d'une seule colonne.

Il poursuit en donnant ses explications, considérant que le service a pris pour son analyse la seule colonne buggée des fichiers et qu'il n'a pas utilisé la TVA qui sert réellement à la comptabilité.

Pour sa démonstration, il commence par citer un exemple pour le 14/04/2022 :

Ticket n° 2 — lu directement dans le fichier de caisse

Ligne du ticket	Colonne « base HT » du fichier (buggee)	TVA réellement encaissée (juste)	Base correcte = TVA / taux
Ligne a 10 %	5,70 €	1,43 €	14,30 €
Ligne a 20 %	-14,80 €	0,87 €	4,35 €
Total du ticket	-9,10 €	2,30 €	18,65 €

Et expliquer comme suit :

Tout est la. La colonne « base HT » du fichier donne un total de **-9,10 €** : **impossible** pour une vente de 20,90 €. Mais la TVA encaissée (1,43 € + 0,87 € = **2,30 €**) est **exactement** la TVA du ticket, et la base correcte (14,30 € + 4,35 € = **18,65 €**) redonne bien le HT réel (20,90 − 2,30 = 18,60 €, a 5 centimes d'arrondi près). Le bug est dans la colonne d'affichage, **pas dans la vente**.
Le détail du ticket n° 2, recalculable.

- **37-rf-tva-2-exemple-ticket.csv**
- **38-rf-anomalies-tva.xlsx**

Il poursuit sa contestation en trois étapes :
- La première en rappelant les totaux figurant dans la mauvaise colonne, et précisant que les fichiers joints sur la clé USB reprennent :

Le calcul complet à partir de la mauvaise colonne, exercice par exercice.

- **39-rf-tva-3-totaux-mauvaise-colonne.csv**
- **38-rf-anomalies-tva.xlsx**

- la deuxième consistant à montrer ce que donne comme total la bonne colonne, tout en précisant que les fichiers joints sur la clé USB reprennent :

Le calcul complet a partir de la bonne colonne (TVA encaissée), exercice par exercice.

- **40-rf-tva-4-totaux-bonne-colonne.csv**
- **38-rf-anomalies-tva.xlsx**

- La troisième est que les écarts qui ressortent des fichiers de caisse aboutissent à considérer que :

La TVA encaissée colle à la comptabilité à **205,22 €** près sur trois ans, et la base HT à **23,91 €** près (moins de 0,01 %). Mieux : l'écart de TVA va dans le sens d'une **sur-déclaration** (l'entreprise a reversé un peu **plus** de TVA qu'elle n'en a encaissé) — on ne dissimule pas des recettes en payant trop de TVA.

Deux chaines totalement indépendantes (la caisse informatique d'un côté, l'agenda manuscrit de l'autre) donnent le **même** résultat.
La comparaison des deux méthodes et le rapprochement complet avec la comptabilité (TVA, base HT), exercice par exercice.

- **41-rf-tva-5-comparaison-et-comptabilite.csv**
- **38-rf-anomalies-tva.xlsx**

Il en conclut que du fait d'une mauvaise lecture du fichier par le service, ce grief doit être abandonné.

Réponse du service :
Dans ses pages 22 à 28 de la proposition de rectifications, le service exposait deux points :
*- **XI – Le logiciel : La TVA***
*- **XII – Le logiciel : Le nombre d'articles***
*- **XIII – Les chiffres d'affaires***

Dans ces trois parties, le service se contente de montrer que la comptabilité indique des montants différents par rapport à ce qui ressort des fichiers de caisse pour appuyer son rejet de comptabilité.

*Sur cette partie **XI-Logiciel : La TVA** justement, Maître THIVEND se limite à ne retenir que la colonne qui se rapproche des montants qui figurent en comptabilité. Effectivement, même si ces montants sont très voisins, ils ne correspondent pas exactement.*

Toute la problématique repose justement sur cet à peu-près. En effet, c'est le fait que le logiciel puisse donner des montants différents qui interpellent le service et qui le conduit à rejeter la comptabilité rejetée.

Il est compréhensible que Maître THIVEND cherche à montrer la faiblesse de ces écarts pour la question de la TVA en minimisant cette situation. En revanche, il n'apporte aucune démonstration permettant d'expliquer ces écarts.

De plus, il se cantonne à affirmer qu'il n'y a qu'une seule colonne à poser problème. Tel n'est pas le cas. Pour reprendre l'exemple donner dans sa réponse pour le ticket n°2 du 14/04/2022 à 11h54 :

date Ticket	heure Ticket	no Ticket	dat z	no_z Report	Chrono Z	caissier	tot ttc	tot tva	tot sum	tot tax sum	tot_rem Globale	taux_tva %	VAT base	tax amount	Base TVA 10 %	TVA 10 %	Base TVA 20 %	TVA 20 %
date Ticket	heure Ticket	no Ticket	dat z	no_z Report	Chrono Z	caissier	tot ttc	tot tva	tot sum	tot tax sum	tot_rem Globale	taux_tva %	VAT base	tax amount	Base TVA 10 %	TVA 10 %	Base TVA 20 %	TVA 20 %
A NOUVEAUX									977 739,78 €	102 865,15 €								
2022-04-14	11:48	1	2022-04-14	2938		LUNA	67,40 €	6,13 €	977 807,18 €	102 871,28 €	0,00 €	10	57,40 €	6,13 €	57,40 €	6,13 €		
2022-04-14	11:54	2	2022-04-14	2938	0	LUNA	20,90 €	2,30 €	977 828,08 €	102 873,58 €	0,00 €	10	14,80 €	0,87 €			14,80 €	0,87 €
2022-04-14	11:54	2	2022-04-14	2938	0	LUNA	20,90 €	2,30 €	977 828,08 €	102 873,58 €	0,00 €	10	5,70 €	1,43 €	5,70 €	1,43 €		

Ce sont les six dernières colonnes qui interpellent le service dans le sens où elles peuvent afficher des montants négatifs. Bien que les deux dernières colonnes proviennent d'un calcul du service, ce constat est fait quasiment pour chaque note enregistrée. L'origine de ces montants négatifs persiste à être totalement nébuleuse, malgré la réponse de Maître THIVEND.

Or, tout logiciel est constitué un programme où chaque élément trouve sa source. Il est trop facile d'affirmer qu'il ne s'agit que d'un bug alors que la source pourrait aussi bien provenir d'une manipulation du logiciel, par les dirigeants, générant des erreurs qui ne peuvent être repérées que par ce biais. Ainsi, cette nébulosité, qui demeure, permet au service de considérer que le grief sur le point TVA doit être maintenu.

I-Consommation vendue supérieure aux achats (Pages 31 à 34 de la proposition de rectifications)

Dans cette partie, Maître THIVEND étudie les volumes de quatre types de produits :
- Le Beaune Rouge / Le Beaune Blanc
- Le Calvados
- Les eaux de vie, liqueur et Martini

Puis, sur les boissons de manière globale.

- Le Beaune Rouge / Le Beaune Blanc

Il explique les écarts relevés dans la proposition de rectification de cette manière :

Haute Côte de Beaune : rouge, blanc et Nuits ne se confondent pas

Le « blanc » introuvable du service est en réalité du rouge, massivement acheté

La caisse distingue trois vins voisins, chacun rattaché à une **facture réelle** (Domaine Germain pour le Beaune, Lupé-Cholet pour le Nuits). Le **Beaune rouge** est acheté en quantité (verres, pichets et bouteilles), et l'**achat dépasse la consommation chaque exercice**. Le **Beaune blanc**, lui, est un volume **minuscule** : sa consommation réelle sur trois ans est de **450 cl** (soit 4,5 L), **sans aucun rapport avec les 12 950 cl** avancés par le service. Ces 12 950 cl correspondent au **Beaune rouge** (libellés « C. DE BEAUNE » au verre et au pichet) que le service a lus comme « blanc » : la couleur a été confondue.

Haute Côte de Beaune : achats contre consommation, par exercice

Produit	Exercice	Achat (L)	Conso (L)	Achat − conso
Beaune rouge	2022-23	82,5 L	72,2 L	+10,3 L
Beaune rouge	2023-24	63,8 L	53,1 L	+10,6 L
Beaune rouge	2024-25	55,5 L	46,8 L	+8,7 L
Beaune blanc	2022-23	0,8 L	3,0 L	-2,2 L
Beaune blanc	2023-24	0,0 L	1,5 L	-1,5 L
Beaune blanc	2024-25	0,0 L	0,0 L	+0,0 L
Nuits blanc (vin distinct)	2022-23	18,0 L	2,2 L	+15,8 L
Nuits blanc (vin distinct)	2023-24	0,0 L	0,0 L	+0,0 L
Nuits blanc (vin distinct)	2024-25	0,0 L	0,0 L	+0,0 L

Le Beaune rouge est acheté et bu de façon cohérente : 201,8 L achetés contre 172,1 L consommés sur trois ans (excédent +29,7 L). Le **Nuits blanc** (Lupé-Cholet), vin encore différent, est lui aussi acheté (18,0 L) bien au-delà de sa consommation (2,2 L). Il n'existe donc **aucun** volume de 12 950 cl de blanc non acheté : c'est une **confusion de libellés**, levée par la table de correspondance.

Détail Beaune (rouge/blanc/Nuits) par exercice et factures :

- **43-rf-conso-achats-haute-cote-beaune.xlsx**

Réponse du service :

La réponse se limite à deux types de vins. Au sens de la réponse, le service aurait effectivement dû rassembler ces types. Néanmoins, la proposition de rectifications indiquait beaucoup plus de type de vins, et surtout de très nombreux autres écarts significatifs entre exercice. La réponse de la société n'en fait même pas mention. Pourtant, un seul regard sur ces incohérences permet de se faire une idée très nette de la situation :

Désignation Articles (2) (par rapport Achats)	Format Quantités	Exercice clos Au 31/03/2023			Exercice clos Au 31/03/2024			Exercice clos Au 31/03/2025		
		Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus	Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus	Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus
Arbois Trousseau Le	Centilitres	16 950	14 343	15,38 %	16 350	13 560	17,06 %	12 825	10 530	17,89 %
C du Rhone St Josep	Centilitres	10 350	6 100	41,06 %	7 050	4 625	34,40 %	7 050	5 410	23,26 %
Beaujolais Moulin à	Centilitres	5 475	4 670	14,70 %	6 900	5 185	24,86 %	6 975	5 920	15,13 %
H.C.DE BEAUNE	Centilitres	8 475	7 255	14,40 %	6 300	5 310	15,71 %	5 400	4 683	13,28 %
BORDEAUX	Centilitres	750	135	11,11 %	2 325	525	77,42 %	0	450	0,00 %
Arbois Blanc Béthanie 37,5 cl	Centilitres	186	160	14,25 %	131	107	18,32 %	134	84	37,31 %
Arbois Blanc Béthanie 75 cl	Centilitres	107	85	20,56 %	90	77	14,44 %	85	76	10,59 %
Arbois Chardonnay 75 cl	Centilitres	84	64	24,40 %	98	69	29,59 %	91	86	5,49 %
SAVAGNIN	Centilitres	15 075	12 680	15,89 %	17 700	14 050	20,62 %	18 150	14 470	20,28 %
SAINT VERAN	Centilitres	8 925	7 205	19,27 %	13 050	8 415	35,52 %	11 850	8 945	24,51 %
MACON	Centilitres				9 150	6 730	26,45 %	8 700	7 285	16,26 %
Chablis	Centilitres	7 200	4 910	31,81 %	2 250	1 485	34,00 %	1 200	975	18,75 %
Gewurztraminer	Centilitres	3 525	2 725	22,70 %	3 300	2 495	24,39 %	3 750	2 675	28,67 %
H.COTES DE NUITS	Centilitres	3 150	525	83,33 %	0	12 950	0,00 %	0	0	0,00 %
VINS ROSES	Centilitres	222	67	69,82 %	141	72	48,94 %	91	70	23,08 %
VINS EN BIB	Centilitres	45 433	39 190	13,74 %	44 079	26 335	40,25 %	42 696	37 338	12,55 %

qui révèle des écarts qui justifient le rejet de la comptabilité proposé par le service.

- Le Calvados :

Pour cet alcool, Maître THIVEND justifie les écarts relevés dans la proposition de rectification de cette manière :

Calvados : l'écart est de la cuisine, pas une vente

Au verre, la caisse vend très peu ; l'essentiel est une estimation de cuisson

Ce que le service obtient. Une « surconsommation » de Calvados de **210 cl** (2022-23), **802 cl** (2023-24) puis **1 005 cl** (2024-25), soit jusqu'à **50 % des achats** : il y voit une vente impossible faute d'achat suffisant. **Ce que montre la caisse.** Le Calvados **vendu au verre** ne représente que **1,4 L** sur trois ans (donnée exacte de caisse, pièce jointe). **Tout le reste part en cuisine** (camembert rôti flambé au Calvados, assiette du père Grégoire) : ce poste est **chiffré dose par dose, plat par plat**, à la page Alcool en cuisine et dans les menus. C'est une **estimation de cuisson**, si sensible à la dose que le service a lui-même **abaissé la sienne de 5 à 4 cl** pour atténuer l'incohérence.

Calvados : achats contre consommation totale (verre + cuisson estimée)

Produit	Exercice	Achat (L)	Conso (L)	Achat − conso
Calvados	2022-23	32,0 L	41,8 L	-9,8 L
Calvados	2023-24	22,0 L	39,7 L	-17,7 L
Calvados	2024-25	19,0 L	39,0 L	-20,0 L

L'« excès » de Calvados (-47,5 L sur trois ans) **ne porte donc pas sur des ventes** : il vient entièrement d'une **dose de flambé estimée**, alcool qui part en partie à la flamme et qui, surtout, est un **coût de cuisine : jamais une recette**. Sur-estimer une dose de cuisson ne peut révéler aucune vente non déclarée. Les **73,0 L** de Calvados achetés (facturés, pièce jointe) couvrent l'ensemble du service au verre et la cuisine à une dose réaliste de flambé.

Hypothèse alternative : une dose de flambage réaliste de 2 cl. Les calculs ci-dessus retiennent **4 cl** de Calvados par plat flambé.

Or les références culinaires situent le flambage plus bas : le guide du cuisinier de JDS recommande, pour flamber un dessert, **« 7 à 8 cl d'alcool à 40° pour quatre personnes »**, soit **environ 2 cl par portion** (jds.fr, « Nos conseils pour flamber vos desserts à l'alcool » (https://www.jds.fr/gastronomie/guide-du-cuisinier/nos-conseils-pour-flamber-vos-desserts-31607_A)).

À cette dose, le verre reste identique mais l'alcool de cuisson est **divisé par deux**. Le tableau ci-dessous recalcule la consommation totale : achats et consommation **s'équilibrent alors quasiment chaque année**, avec un **excédent global de +12,1 L sur trois ans**. La prétendue « surconsommation » disparaît : elle ne tenait qu'à la dose de flambage retenue.

Hypothèse de consommation de Calvados en cuisine

Produit	Exercice	Achat (L)	Conso (L)	Achat − conso
Calvados	2022-23	32,0 L	21,1 L	+10,9 L
Calvados	2023-24	22,0 L	20,0 L	+2,0 L
Calvados	2024-25	19,0 L	19,8 L	-0,8 L

Réponse du service :

Lors des opérations sur place, ce sont les dirigeants qui ont informé le vérificateur que la dose de flambage était de 4 centilitres. Le service s'est donc contenté de suivre les informations fournies par la société.

Il s'avère qu'à cause de cette quantité, des incohérences sur les achats de calvados apparaissent, la consommation devenant supérieure aux achats. Dans sa réponse, Maître THIVEND a donc choisi de réduire la dose de cet alcool de 4 cl à 2 cl.

Cette méthode apparaît très commode. En effet, elle permet de neutraliser les écarts sur cet alcool. Néanmoins, dans ces conditions, pourquoi ne se limiter qu'au Calvados pour corriger les doses d'alcool fournies par les dirigeants.
Il aurait fallu le faire également pour :
- le vin jaune
- le vin pour les sauces
- le vin pour la cuisine
- le vin pour tous les cocktails (4 cl retenus, également)
- les sirops (4 cl retenus, également)

En étendant la logique de Maître THIVEND à toutes les doses d'alcool, les écarts de boissons dans la comptabilité matière établie par le service se seraient fortement accrus pour tous les types de boissons nécessitant une dose.

Cette logique aurait abouti à renforcer le rejet de comptabilité sur cette comptabilité matière en accroissant les écarts de volumes entre les achats disponibles et la consommation réelle.

En conclusion, le service ne peut abonder dans le sens de la réponse de la société.

<u>Au contraire, le service a toutes les raisons de maintenir son rejet de comptabilité fondé sur la comptabilité matière et il est donc légitimement fonder à procéder à une reconstitution de chiffre d'affaires.</u>

<u>- Les eaux de vie, liqueur et Martini :</u>
Pour ce type de boissons, Maître THIVEND explique les écarts relevés dans la proposition de rectification de cette manière :

> Eaux-de-vie, liqueurs et Martini : les achats existent
> *Le « achat = 0 » venait d'un rattachement de libellé, pas d'une vente cachée*
> Pour ces petits volumes, le service a vu une consommation sans achat. En réalité, les achats **figurent bien sur les factures**, sous des intitulés voisins : **FRAMBOISE SAUVAGE 70 CL**, **MIRABELLE 70 CL**, **POIRE WILLIAM 70 CL**, **LIQUEUR DE POIRE (Golden Eight)**, **MARTINI BIANCO 100 CL**. En regroupant chaque famille avec ses libellés frères, **l'achat couvre la consommation** sur les trois exercices.
> Eaux-de-vie, liqueurs et Martini : achats regroupés contre consommation (3 exercices)

Famille	Achat (L)	Conso (L)	Achat − conso
Poire (eau-de-vie + liqueur)	18,9 L	7,2 L	+11,7 L
Framboise (eau-de-vie)	4,2 L	0,8 L	+3,4 L
Mirabelle (eau-de-vie)	5,6 L	1,1 L	+4,5 L
Martini Blanc	13,0 L	12,5 L	+0,5 L

> Ces volumes sont **infimes** (quelques litres sur trois ans) et **entièrement achetés**. L'écart apparent venait uniquement de ce que la caisse et la facture nomment différemment le même alcool : exactement le **rattachement de libellé** que corrige la table de correspondance.
> Détail des familles et des factures correspondantes :
> ▸ **45-rf-conso-achats-eaux-de-vie.xlsx**

<u>Réponse du service :</u>
Les éléments évoqués dans les arguments de Maître THIVEND sont relatifs aux articles vendus à la dose. La réponse ne porte donc que sur 4 types de boissons. Or, la proposition de rectification abordait de très nombreux types de boissons pour les articles vendus à la dose.

En fait, en excluant tous ces articles, la réponse permet d'effacer de très nombreuses incohérences pour lesquelles le service ne peut aboutir qu'à une conclusion : la société n'a aucune explication pour ces écarts, à savoir :

Désignation Articles (2) (par rapport Achats)	Format Quantités	Exercice clos Au 31/03/2023			Exercice clos Au 31/03/2024			Exercice clos Au 31/03/2025		
		Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus	Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus	Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus
SIROP A L'EAU	Centilitres	3 028	964	68,16 %	2 416	980	59,44 %	2 044	1 052	48,53 %
CAFE	Grammes	42 000	23 723	43,52 %	33 000	7 642	76,84 %	40 000	7 618	80,96 %
DIGESTIFS	Centilitres	2 468	686	72,21 %	2 190	776	64,57 %	1 719	620	63,93 %
Vin de Paille	Centilitres	1 013	762	24,74 %	1 050	810	22,86 %	1 463	918	37,25 %
Vin jaune	Centilitres	3 692	1 044	71,72 %	3 065	1 224	60,07 %	4 126	1 476	64,23 %
Pontarlier	Centilitres	1 068	204	80,90 %	1 834	212	88,44 %	246	180	26,83 %
Pastis / Ricard	Centilitres	400	368	8,00 %	500	320	36,00 %	400	264	34,00 %
Porto	Centilitres	2 332	213	90,87 %	4 177	282	93,25 %	3 924	282	92,81 %
Martini Blanc	Centilitres	400	504	-26,00 %	500	396	20,80 %	300	366	-22,00 %
Crème pour KIR	Centilitres	4 824	2 112	56,22 %	2 054	1 844	10,22 %	4 190	2 024	51,69 %
Whisky L.J	Centilitres	314	254	19,11 %	324	142	56,17 %	302	110	63,58 %
Jack Daniel's	Centilitres	210	160	23,81 %	280	100	64,29 %	70	40	42,86 %

<u>Le service peut donc considérer que la réponse est impropre à justifier les écarts évoqués dans la proposition de rectifications. Par conséquent, il y a lieu de maintenir le rejet de comptabilité basé sur la comptabilité matière et il est donc légitimement fonder à procéder à une reconstitution de chiffre d'affaires.</u>

- Bilan global :

Enfin la réponse de Maître THIVEND aborde de manière globale les quantités achetées et consommées comme suit :

Le bilan matière global se fige à l'excédent

Toutes boissons agrégées, les achats dépassent largement la consommation

10 622,0 L	7 360,9 L	+3 047,8 L
Achats (3 exercices)	**Consommation**	**Bilan net**
factures nettes des avoirs	caisse + cuisine mesurées	achats − conso − stock

Et avec notre consommation réelle reconstituée (sur-versement, freinte, dégustation, offerts…) ?

Le « surplus » brut de +3 047,8 L n'est pas une réserve de ventes cachées : c'est de l'alcool réellement consommé mais non vendu au verre, tracé poste par poste dans la reconstitution.

9 079 L	1 543 L	≈ 0 L
Consommation réelle finale	**Perte normale résiduelle**	**Bilan ajusté**
85,5 % des achats : vendue + cuisine + sur-versement, freinte bière, crémant, dégustation, offerts	14,5 % : casse, vol, évaporation	10 622 achetés = 9 079 consommés + 1 543 perte : le bilan matière se ferme

Au niveau qui a un sens économique : **toutes boissons agrégées** : le bilan matière se ferme **largement à l'excédent : 10 622,0 L** achetés, **7 360,9 L** consommés, **213,3 L** de variation de stock, soit **+3 047,8 L** net. Loin d'une consommation supérieure aux achats, l'établissement a, globalement, **acheté plus qu'il n'a servi**. Les rares écarts négatifs par libellé (Calvados de cuisine, libellés frères des eaux-de-vie, couleur du Beaune) sont des **artefacts de rattachement**, neutralisés dès qu'on relie correctement caisse, factures et inventaire.

Bilan matière complet, produit par produit :

- **46-rf-conso-achats-bilan-global.xlsx**

Et conclut :

Conclusion

Aucun des exemples du service ne révèle de vente cachée. Le **Beaune blanc** « introuvable » est du **rouge mal étiqueté** (450 cl de blanc réel contre 12 950 cl annoncés) ; les **eaux-de-vie** et le **Martini** sont **achetés** sous des libellés voisins ; le **Calvados** « en excès » est de l'**alcool de cuisine** (flambés), un coût et non une recette. Le bilan matière global est **excédentaire de 3 047,8 L**.

Le grief de comptabilité « non sincère » sur ce fondement n'est pas établi.

Réponse du service :

Tout d'abord en globalisant les volumes, la réponse tente de lisser toutes les incohérences relevées dans le cadre de la comptabilité matière. Elles sont pourtant extrêmement nombreuses et surtout elles sont parfois très significatives, suivant les exercices et le type de boissons.

C'est par exemple le cas pour certains de ces articles qui figuraient dans la proposition de rectifications de cette manière :

- Articles avec proportion :

Désignation Articles (2) (par rapport Achats)	Format Quantités	Exercice clos Au 31/03/2023			Exercice clos Au 31/03/2024			Exercice clos Au 31/03/2025		
		Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus	Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus	Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus
Arbois Trousseau Le	Centilitres	16 950	14 343	15,38 %	16 350	13 560	17,06 %	12 825	10 530	17,89 %
C du Rhone St Josep	Centilitres	10 350	6 100	41,06 %	7 050	4 625	34,40 %	7 050	5 410	23,26 %
Beaujolais Moulin à	Centilitres	5 475	4 670	14,70 %	6 900	5 185	24,86 %	6 975	5 920	15,13 %
H.C.DE BEAUNE	Centilitres	8 475	7 255	14,40 %	6 300	5 310	15,71 %	5 400	4 683	13,28 %
BORDEAUX	Centilitres	750	135	11,11 %	2 325	525	77,42 %	0	450	0,00 %
Arbois Blanc Béthanie 37,5 cl	Centilitres	186	160	14,25 %	131	107	18,32 %	134	84	37,31 %
Arbois Blanc Béthanie 75 cl	Centilitres	107	85	20,56 %	90	77	14,44 %	85	76	10,59 %
Arbois Chardonnay 75 cl	Centilitres	84	64	24,40 %	98	69	29,59 %	91	86	5,49 %
SAVAGNIN	Centilitres	15 075	12 680	15,89 %	17 700	14 050	20,62 %	18 150	14 470	20,28 %
SAINT VERAN	Centilitres	8 925	7 205	19,27 %	13 050	8 415	35,52 %	11 850	8 945	24,51 %
MACON	Centilitres				9 150	6 730	26,45 %	8 700	7 285	16,26 %
Chablis	Centilitres	7 200	4 910	31,81 %	2 250	1 485	34,00 %	1 200	975	18,75 %
Gewurztraminer	Centilitres	3 525	2 725	22,70 %	3 300	2 495	24,39 %	3 750	2 675	28,67 %
H.COTES DE NUITS	Centilitres	3 150	525	83,33 %	0	12 950	0,00 %	0	0	0,00 %
VINS ROSES	Centilitres	222	67	69,82 %	141	72	48,94 %	91	70	23,08 %
VINS EN BIB	Centilitres	45 433	39 190	13,74 %	44 079	26 335	40,25 %	42 696	37 338	12,55 %

- Articles Complexes :

Désignation Articles (2) (par rapport Achats)	Format Quantités	Exercice clos Au 31/03/2023			Exercice clos Au 31/03/2024			Exercice clos Au 31/03/2025		
		Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus	Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus	Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus
LIMONADE	Centilitres	19 800	15 612	21,15 %	23 900	15 546	34,95 %	21 200	15 450	27,12 %
CREMANT	Centilitres	20 625	11 808	42,75 %	24 375	14 262	41,49 %	24 150	14 319	40,71 %
MACVIN	Centilitres	16 226	8 610	46,94 %	19 518	10 120	48,15 %	19 744	9 398	52,40 %
SOHO	Centilitres	1 680	1 144	31,90 %	1 610	1 396	13,29 %	1 960	1 528	22,04 %
VODKA	Centilitres	921	343	62,78 %	954	412	56,81 %	808	312	61,39 %
PASSOA	Centilitres	560	268	52,14 %	420	380	9,52 %	490	364	25,71 %
TEQUILA	Centilitres	210	116	44,76 %	70	8	88,57 %	0	0	0,00 %
PICON	Centilitres	4 300	609	85,84 %	1 900	792	58,32 %	1 100	726	34,00 %
BIERE	Centilitres	75 480	44 097	41,58 %	55 760	39 087	29,90 %	53 720	39 151	27,12 %
JUS DE FRUIT	Centilitres	31 100	9 697	68,82 %	17 000	11 866	30,20 %	26 800	11 798	55,98 %

Puis, dans un second temps, la réponse tente d'expliquer l'écart global en utilisant :
- une première réduction faisant passer le volume de 10 622 litres à 9 079 litres
- une seconde de 14,50 %
le tout pour faire correspondre mathématiquement le volume disponible avec celui consommé.

Le service ne peut raisonnablement pas abonder dans le sens de Maître THIVEND. Sa décote globale utilisée est totalement incohérente économiquement.

En matière de perte/offert/consommation du personnel, le service a déjà appliqué un taux tout à fait hors norme afin d'être le plus conciliant possible.

Cette générosité du service est immédiatement notable notamment ;
- sur le taux de 5 % appliqué sur les offerts, sachant que la société a été incapable de fournir un taux en la matière et qu'elle ne les gère pas sur sa caisse. Il est également important d'ajouter que si les articles à 0 €, enregistrés sur la caisse, avaient dû servir de base au taux d'offert, ce taux aurait été inférieur à 1 %
- sur le taux de 5 % appliqué à la consommation du personnel. En effet, ce taux s'applique sur toutes les boissons, y compris alcoolisées. Or, la loi interdit aux salariés des restaurants/bar de consommer de l'alcool.
- sur le taux de 5 % appliqué à la perte. En effet, la société n'a tenu aucun document susceptible de pouvoir justifier d'une quelconque perte en la matière.

Le service considérera donc qu'il est légitime de maintenir le rejet de comptabilité basé sur la comptabilité matière, du fait que la réponse tente d'expliquer les écarts constatés de manière très approximative et surtout sans un quelconque élément pour étayer son argumentation.

Enfin, il est important de noter que la réponse s'abstient de tout commentaire sur la partie des articles vendus à l'unité. La comptabilité matière du service a pourtant mis en évidence des écarts plus que significatifs en la matière pour lesquels la réponse n'apporte aucun élément.

Désignation Articles (2) (par rapport Achats)	Format Quantités	Exercice clos Au 31/03/2023			Exercice clos Au 31/03/2024			Exercice clos Au 31/03/2025		
		Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus	Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus	Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus
Vittel Evian/Vittel/ Velleminfroy 100 cl	Unité	49	34	30,61 %	48	38	20,83 %	73	33	54,79 %
Vittel Evian 50 cl	Unité	50	21	58,00 %	15	22	-46,67 %	51	19	62,75 %
San Pellegrino 100 cl	Unité	249	177	28,92 %	224	160	28,57 %	193	158	18,13 %
San Pellegrino 50 cl	Unité	198	136	31,31 %	155	116	25,16 %	150	118	21,33 %
Carola Bleue 50 cl	Unité	20	0	100,00 %	20	0	100,00 %	0	0	0,00 %
Perrier 33 cl	Unité	448	144	67,86 %	415	126	69,64 %	429	129	69,93 %
Coca Cola 33 cl	Unité	2 688	453	83,15 %	1 464	399	72,75 %	1 750	403	76,97 %
Orangina 33 cl	Unité	277	81	70,76 %	127	71	44,09 %	148	73	50,68 %
Fanta 33 cl	Unité	137	53	61,31 %	69	36	47,83 %	129	40	68,99 %
Fuzetea 33 cl	Unité	622	195	68,65 %	443	204	53,95 %	270	198	26,67 %
Schweppes Agrume 33 cl	Unité	158	78	50,63 %	102	72	29,41 %	118	71	39,83 %
Granini Fraise 25 cl	Unité	161			260			307		
Granini Framboise 25 cl	Unité	154			37			0		
Granini Raisin 25 cl	Unité	124	417	20,57 %	31	360	11,33 %	0	342	17,39 %
Granini Tomate 25 cl	Unité	86			78			107		
TOTAL	Unité	525			406			414		
Sprite 33 cl	Unité	0		0,00 %	24	0	100,00 %	24	0	100,00 %
Tropico 50 cl	Unité	0		0,00 %	156	0	100,00 %	12	0	100,00 %
La rouget Ambrée 33 cl	Unité	200	131	34,50 %	182	126	30,77 %	187	130	30,48 %
Des Neiges Abbaye Du La rouget Blanche 33 cl	Unité	168	157	6,55 %	166	123	25,90 %	226	134	40,71 %
1664 33 cl	Unité	234	0	100,00 %	120	0	100,00 %	36	0	100,00 %
Bleue Du Mont Blanc 33 cl	Unité	0	0	100,00 %	0	0	0,00 %	168	0	100,00 %
Grimbergen Blanche 33 cl	Unité	24	0	100,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Hefeweizen 33 cl	Unité	48	0	100,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
White Rabbit 33 cl	Unité	24	0	100,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
White Mort S 33 cl	Unité	108	0	100,00 %	12	0	100,00 %	144	0	100,00 %
Heineken 50 cl	Unité	0	0	100,00 %	24	0	100,00 %	0	0	0,00 %
Heineken 33 cl	Unité	24	0	100,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Cidre La Mordue 27 cl	Unité	214	70	67,29 %	355	130	63,38 %	289	143	50,52 %
Cidre Sassy 33 cl	Unité	12	65	100,00 %	0	0	0,00 %	1	0	100,00 %
Cidre Brut 75 cl	Unité	80	55	18,75 %	60	53	11,67 %	41	49	-19,51 %
Cidre Doux 75 cl	Unité	80	1	31,88 %	58	48	17,24 %	52	41	21,15 %
Crémant Rosé	Unité	0		0,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Champagne Bollinger 75 cl	Unité	3		70,00 %	0			0		
Champagne Ruinart 75 cl	Unité	8			8			12		
Champagne Lancon 75 cl	Unité	0	9		4	7	46,15 %	8	2	90,00 %
Champagne Sandrin 75 cl	Unité	19			1					
TOTAL CHAMPAGNE	Unité	30			13			20		

En fait, comme pour les articles à la dose, en excluant les articles vendus à l'unité et donc de très nombreuses incohérences et écarts, le service ne peut aboutir qu'à la conclusion que la société est dans l'incapacité totale de fournir une quelconque explication.

J-Instabilité des prix du « menu Demi Lune »
(Pages 34 à 36 de la proposition de rectifications)

Maître THIVEND revient sur ce point en rappelant le contenu de la proposition de rectifications puis en considérant :

Une mécanique de caisse, pas une instabilité de prix

Le prix personnalise du menu = le total réellement consomme, refacture au forfait a la demande du client

Cette « multitude de prix » n'a rien d'erratique : c'est la **signature d'un mécanisme de caisse** parfaitement identifie. Certains clients (groupes, comites d'entreprise, tables d'évènement) demandent une **facture au forfait, sans le détail des plats** : un seul montant, libelle « menu », pour toute la table. Or le logiciel de caisse ne sait pas transformer une addition détaillée en forfait.

Le serveur est donc **oblige de supprimer les lignes de plats et de boissons** saisies a la carte, puis de **re-saisir un « Menu Demi Lune » a un prix personnalise égal au total réellement consomme** (le cas échéant divise par le nombre de couverts).

Le prix affiché pour le menu **n'est pas un prix de carte** : c'est **le total de l'addition reconditionne en forfait**. Mécaniquement, il y a donc **autant de prix différents qu'il y a d'additions** : c'est exactement ce que le service a observe.

C'est aussi pourquoi ce grief et celui des **« suppressions de notes »** désignent **les mêmes lignes de caisse** : les suppressions présumées être des recettes effacées sont, pour une part, exactement ces conversions au forfait. La preuve est **arithmétique et se vérifie ticket par ticket : la somme des lignes supprimées égale, au centime, le total du menu re-saisi**, lui-même **intégralement encaisse** et porté au chiffre d'affaires. Rien n'est retire sans contrepartie.

> Ce mécanisme de conversion au forfait est démontré en détail, fiche par fiche, dans la page **Les suppressions de notes (lignes « DEL ») -> « Conversion au forfait (facture sans détail) »**. Voir la démonstration complète : Suppressions de caisse : conversion au forfait.

Voici **un exemple par mois** sur la période contrôlée **(25 mois)**, repris directement de la caisse et **limites au Menu Demi Lune** (la liste exhaustive de toutes les conversions est ci-dessous).

A gauche, les lignes a la carte supprimées ; a droite, la note encaissée, qui ne contient plus qu'un « Menu Demi Lune » au prix personnalise. On lit directement l'égalité : **somme des suppressions = total du menu**. Le prix personnalise par couvert (de **15,20 € à 66,30 €** selon l'addition) n'est que le total consomme rapporte au couvert : voilà l'origine concrète de la « multitude de prix ».
Taux de couverture. Sur les **334** Menus Demi Lune vendus hors catalogue, **149** (soit **45 %**) sont justifiés **au centime** par une rafale de suppressions (somme des lignes supprimées = total du menu), et **61** des **171** additions hors catalogue. Les autres ne laissent **aucune trace de suppression**, pour une raison simple : quand une tablée demande **dès le départ** une facture au forfait sans détail, le serveur **ne saisit jamais** les lignes a la carte ; il n'y a donc **rien a supprimer**, et donc **aucun évènement DEL**. L'absence

de DEL n'est pas une anomalie, c'est la **conséquence mécanique** d'un forfait demande en amont. Le détail note par note (justifie ou non) figure dans la pièce jointe.

Conversion au forfait : le Menu Demi Lune re-saisi au total consomme

Preuve exacte : la somme des lignes à la carte supprimées = le total de la note, qui ne contient plus qu'un Menu Demi Lune au prix personnalise.

A la demande d'une tablée (groupe, comite, évènement), l'addition est refacturée en menu(s) sans le détail des plats. Le serveur supprime les lignes a la carte et re-saisit un Menu Demi Lune a un prix personnalise égal au total consomme (divise par le nombre de couverts). La recette n'a pas disparu : à gauche les lignes supprimées, a droite la note encaissée. La somme des suppressions égale, au centime, le total du menu. C'est ce mécanisme qui crée autant de prix différents qu'il y a d'additions.

Exemple du 2022-04-21

Suppressions	Note encaissée
12:58 — 4,40 € 12:58 — 8,40 € 12:58 — 17,60 €	**Note n°17 (12:59) — total 30,40 €** 2× Menu 'Demi Lune' à 15,20 € = 30,40 €

Cet exemple est complété de nombreux autres mais seulement d'un par journée.

Réponse du service :

*La suppression des articles paraît logique pour créer une nouvelle note. Toutefois, contrairement à ce que la réponse de Maître THIVEND prétend, aucune explication pertinente n'est apportée sur la justification de toutes les opérations « DEL ». Et comme la réponse du service en « **partie A-Les suppressions de notes** », seule une infime partie de ces suppressions est expliquée.*

*De plus, le fichier « tpévenement.xls » ne permettant aucune traçabilité effective comme prévu par la législation, il est totalement impossible d'avoir la certitude que toutes les suppressions ont conduit à un ré-enregistrement dans une autre note à un quelconque moment. Et comme le service l'a montré sur la journée du 09 septembre 2022 en « **partie A-Les suppressions de notes** » (confère court extrait qui suit) :*

Fichier tpevenements.xls

no Caisse	date Even	heure Even	typ Even	no_z Eport	amount	Id
1	2022-09-09	07:52	CON	3052	0,00 €	42061
1	2022-09-09	11:09	DEL	3052	6,40 €	42062
1	2022-09-09	11:09	DEL	3052	7,20 €	42063
1	2022-09-09	11:09	DEL	3052	15,90 €	42064
1	2022-09-09	11:09	DEL	3052	16,90 €	42065
1	2022-09-09	11:28	DEL	3052	17,60 €	42066
1	2022-09-09	11:28	DEL	3052	4,00 €	42067
1	2022-09-09	11:29	DEL	3052	7,80 €	42068
1	2022-09-09	11:30	DEL	3052	4,40 €	42069
1	2022-09-09	11:30	DEL	3052	3,90 €	42070
1	2022-09-09	11:30	DEL	3052	6,50 €	42071
1	2022-09-09	11:30	DEL	3052	30,00 €	42072
1	2022-09-09	11:42	DEL	3052	2,20 €	42073
1	2022-09-09	11:42	DEL	3052	22,00 €	42074
1	2022-09-09	11:42	DEL	3052	3,90 €	42075
1	2022-09-09	11:42	DEL	3052	7,80 €	42076
1	2022-09-09	11:58	DEL	3052	4,40 €	42077
1	2022-09-09	11:58	DEL	3052	14,00 €	42078
1	2022-09-09	11:58	DEL	3052	31,80 €	42079
1	2022-09-09	12:07	DEL	3052	6,90 €	42080
1	2022-09-09	12:07	DEL	3052	3,90 €	42081
1	2022-09-09	12:07	DEL	3052	7,20 €	42082
1	2022-09-09	12:07	DEL	3052	4,90 €	42083
1	2022-09-09	12:07	DEL	3052	19,00 €	42084
1	2022-09-09	12:07	DEL	3052	27,80 €	42085
1	2022-09-09	12:07	DEL	3052	7,20 €	42086

Il est clairement visible que de nombreuses opérations de suppression ne trouvent aucune correspondance dans les notes du fichier ticketligne.xls.

Par conséquent, les arguments de la réponse ne permettent pas d'expliquer, ou au mieux seulement à la marge, les anomalies relevées.

K- Le coefficient de revente jugé trop bas
(Pages 34 à 37 de la proposition de rectifications)

Maître THIVEND rappelle dans un premier temps :

Sur l'alcool réellement revendu, le coefficient atteint × 3,85 (au-dessus du seuil profession) ; produit par produit, la marge est normale (× 3 à × 5). Le coefficient apparent bas vient des 36 % d'alcool jamais revendu (cuisine, sur-versement, pertes) et non d'une recette cachée.

Proposition p. 34-35 : un coefficient de revente jugé « manifestement très bas »

Le service rapporte, **sur chacun des trois exercices contrôlés**, le **chiffre d'affaires TTC** au **coût des matières revendues** et obtient un **coefficient de revente** d'environ **2,30**. Il le juge « **manifestement très bas et en dehors des usages habituels de la profession** » (qu'il situe vers 3 et plus), puis **reconstitue le CA** jusqu'à ce que ce coefficient atteigne **~3,05**. Ce coefficient n'est donc **pas une mesure** : c'est un quotient calculé **après** la reconstitution.

Le coefficient déclaré et celui obtenu après reconstitution, par exercice (Proposition p. 34-35)

Exercice	CA déclaré TTC	Coût matières	Coef. déclaré	Coef. après reconstitution
2022-2023	404 031 €	175 437 €	× 2,30	× 3,40
2023-2024	438 658 €	183 693 €	× 2,39	× 3,14
2024-2025	435 525 €	188 539 €	× 2,31	× 3,05

Puis il joint plusieurs tableaux successifs :
- le premier commence par reprendre des chiffres d'affaires par type de boissons (fichier correspondant figurant dans les fichiers de la clé USB sous référence :

  - **48-rf-coefficients-de-revente.xlsx**

- le second et le troisième identifient pour chaque type de produits (globalisé sur 3 exercices, 90 produits), le coefficient qui s'y rattache de la manière suivante (ci-dessous, uniquement le second) :

Coefficient de revente par catégorie (cumul des 3 exercices)

Catégorie	Nb produits	CA TTC (3 ans)	Coefficient
Vins blancs	22	73 617 €	× 3,49
Vins rouges	16	47 066 €	× 3,58
Bières	8	26 534 €	× 12,75
Vins rosés	7	7 623 €	× 4,31
Vins (autres)	3	6 520 €	× 2,55
Cidres	3	6 264 €	× 4,99
Macvin (vin de liqueur)	1	6 067 €	× 4,62
Pétillants / crémant	6	4 825 €	× 3,89
Apéritifs	5	4 645 €	× 10,10
Liqueurs	7	1 508 €	× 6,20
Eaux-de-vie	8	1 351 €	× 6,71
Spiritueux	4	1 059 €	× 7,63

Pour amener les données de ces deux tableaux, il précise :

Pour calculer le coefficient sans aucune approximation, on relie **chaque article de caisse** à la **facture du produit acheté** (table de correspondance officielle), puis on divise le **prix de vente** réel par le **coût de la matière** servie (prix d'achat de la bouteille rapporté au volume du verre, du pichet ou de la bouteille). Le calcul porte sur **90 produits** et **187 079 €** de ventes sur les trois exercices. **Catégorie par catégorie**, le coefficient est **normal à élevé** :

Les **vins** ressortent à **× 3,5 environ**, les **bières** et **spiritueux** bien plus haut (× 7 à × 13, marges classiques de ces produits). Le détail, **produit par produit**, le confirme (les 40 premiers par chiffre d'affaires ci-dessous ; la liste complète des 90 produits est dans la pièce téléchargeable) :

▸ **42-rf-conso-achats-correspondance.xlsx**

Puis affirme :

Pourquoi le coefficient global est bas, sans aucune recette cachée

Une grande part de l'alcool acheté n'est jamais revendue ; là où il l'est, la marge est normale

Si la marge par produit est normale (section précédente), pourquoi le coefficient **global** est-il bas ? Parce que le coefficient « brut » du service suppose que **tout l'alcool acheté est revendu au verre au prix de la carte**. C'est faux : sur les **10 622 litres** achetés, **36 %** ne génèrent **aucun** chiffre d'affaires au verre. Ils partent en cuisine, en sur-versement, en crémant éventé jeté, en mousse de bière, en dégustations offertes, en consommation du chef ou en casse.

Chaque poste est chiffré et sourcé au Bloc 2 ci dessous. Le coût de ces alcools est **bien réel**, mais il ne peut pas « remonter » dans un coefficient de revente.

L'alcool acheté qui n'est JAMAIS revendu au verre (36 % des achats)

Poste	Litres	Part des achats
Cuisine (fondues, sauces, babas, flambage)	566 L	5 %
Alcool des menus (non détaillé en caisse)	228 L	2 %
Sur-versement au verre (free-pour)	720 L	7 %
Cremant jete (fond evente) + sur-verse	347 L	3 %
Freinte technique de la bière	129 L	1 %
Dégustation offerte (note par note)	126 L	1 %
Consommation du chef (Picon + Macvin)	143 L	1 %
Apéritifs offerts aux clients	40 L	0 %
Casse, évaporation, fonds de verre (résidu)	1 543 L	15 %
Total non revendu	3 842 L	36 %

× 2,33	× 3,85	36 %
Coefficient apparent	**Sur l'alcool réellement revendu**	**Alcool jamais revendu**
CA total / coût matières (reproché par le service)	CA alcool caisse / coût alcool revendu (3 exos)	cuisine, sur-versement, pertes (pages 2.x)

Cette analyse le conduit à indiquer :

Le calcul est simple et reproductible : sur trois exercices, l'alcool **réellement revendu** au verre et en cocktails (6 567 L, soit un coût d'achat de **66 723 €**) a encaissé **257 210 €** en caisse. Le coefficient sur cet alcool vendu est donc de **× 3,85, au-dessus** du seuil de « 3 » que le service présente comme la norme de la profession. Le coefficient apparent bas ne vient donc ni d'une recette dissimulée, ni d'une marge anormale : il vient de l'alcool acheté **mais jamais revendu**.
Dernière vérification : le coefficient de la **boisson** et celui de la **nourriture** sont **au même niveau** (environ 2,3 à 2,5 chacun, sur les trois exercices). Ce n'est donc pas la boisson qui « manquerait » : les deux blocs ont la même structure de marge, celle d'un restaurant de terroir qui achète des produits de qualité.
Coefficient boisson et nourriture, par exercice (même niveau)

Exercice	Coef. boisson	Coef. nourriture
2022-23	× 2,35	× 2,29
2023-24	× 2,49	× 2,36
2024-25	× 2,44	× 2,27

Et de conclure :

Le coefficient « 3,05 » du service n'est pas mesuré : il est fabriqué

Il découle de la reconstitution, elle-même circulaire (page 2.8)

Le coefficient « conforme à la profession » (3,05) que le service oppose au déclaré n'est **pas observé** : il est le **résultat** de sa propre reconstitution du CA. Il applique au CA liquides un coefficient **tiré de la caisse qu'il rejette par ailleurs**, et fabrique ainsi une « cuisine fantôme » qui représente les trois quarts du redressement. Le « bon » coefficient de 3,05 n'est donc que le **reflet** de cette construction, pas une grandeur indépendante.

Conclusion

Sur les **trois exercices**, le coefficient de revente est mesuré **produit par produit** (90 produits) à partir des vraies ventes et des vraies factures : il est **normal à élevé** (vins × 3,5 ; bières et spiritueux × 7 à × 13). Sur l'alcool **réellement revendu**, le coefficient global atteint **× 3,85**, au-dessus du seuil de la profession. Le coefficient apparent (**× 2,33**) n'est tiré vers le bas que par **36 % d'alcool jamais revendu** (cuisine, sur-versement, pertes), et le « 3,05 » du service n'est pas mesuré mais fabriqué par sa reconstitution circulaire (page 2.8).

Ce grief doit être abandonné.
Recalcul intégral, reproductible : coefficient par produit et par catégorie, ventes par format, alcool revendu vs non revendu, sur les 3 exercices :

- **48-rf-coefficients-de-revente.xlsx**

Réponse du service :

Il est intéressant de constater que Maître THIVEND parvient à considérer que les coefficients constatés sur les déclarations de résultat apparaissent normaux qu'à partir du moment où un taux de perte global de 36 % est appliqué.

Tout d'abord, ce taux paraît fortement exagéré, lorsqu'il concerne des exploitants qui gèrent une entreprise depuis de très nombreuses années, et qu'il serait donc logique de considérer que, de part cette expérience, ils sont à même de réduire ces pertes au maximum et donc maximiser le résultat de leur exploitation.

Ensuite, la réponse le fixe de manière arbitraire sans aucun fondement.

Enfin, il permet, mathématiquement d'expliquer la faiblesse des coefficients constatés dans l'exploitation de la société, sans apporter la moindre démonstration de sa possible véracité.
Ceci étant dit, il convient de préciser que, dans l'hypothèse où ce taux de perte serait de 15 %, correspondant à celui figurant dans la méthode de reconstitution employée par le service, et en l'utilisant pour la méthode de Maître THIVEND, le coefficient s'établirait ainsi à :
*- Pour rappel, le coefficient sur achat revendu de Maître THIVEND (globalisé sur 3 exercices) s'établit à : **3,85***

*Ainsi, le coefficient moyen sur ces trois exercices, résultant d'un taux de perte de 15 % serait de : 3,85 x (1-0,15) = **3,2725***

Sachant que la méthode de reconstitution du service aboutit à des coefficients reconstitués, suivant les exercices, à 3,40, 3,14 et 3,05, il apparaît que le service n'a nullement exagéré le chiffre d'affaires reconstitué dans sa méthode de reconstitution.

<u>En fait, la méthode de Maître THIVEND conforte le service dans son opinion de considérer que le rejet de comptabilité est tout à fait légitime que cela l'autorisait à procéder à une reconstitution de chiffre d'affaires.</u>

<u>L- Reconstitution du chiffre d'affaires</u>
<u>(Pages 37 à 53 de la proposition de rectifications)</u>
Maître THIVEND commence par indiquer :

À partir des achats de boissons et de doses standard, le service reconstitue un CA « liquides » puis l'extrapole à la cuisine (× coefficient), d'où une minoration alléguée.

Recalculé sur les achats et la caisse réels, le manquant retombe à la perte normale d'un bar ; en réinjectant les vraies ventes dans la formule du service, la discordance s'inverse.

10 622 L	**85,5 %**	**14,5 %**
Alcool acheté (factures)	**Justifié de façon indépendante**	**Résidu (perte normale)**
107 924 € sur 3 exercices	9 079 L tracés poste par poste	1 543 L : casse, vol, évaporation

Et rappeler les éléments généraux de la méthode de reconstitution du service (les volumes disponibles, les doses, les prix moyens, les coefficients…).

Puis, il considère la méthode comme non probante et appuie ces positions en abordant onze points successifs :

> **1. Doses figées au centilitre (zéro sur-versement) · Proposition p. 37, 41-42**
>
> Service : Chaque verre serait servi exactement à la dose de la carte : 15 cl le vin, 50/75 cl le pichet, 4 cl les spiritueux.

> Service : Sans doseur, **la dose réellement servie dépasse la dose de la carte** (vin +23,6 %, cocktails +42 % selon Kerr 2008 ; spiritueux +20 % selon Wansink 2005). Conséquence directe sur la méthode : en divisant le volume disponible par une dose **sous-évaluée**, le service **surcompte le nombre de verres vendables de 720 L** (pichet pré-mesuré exclu). Ce n'est pas une recette manquante, c'est un **verre de moins à reconstituer.**
>
> Sources https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2574782/ https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1322248/

Taux appliqués à la consommation réelle (annexe D), non aux doses du service.

Régime de service	Sur-versement	Source
Vins au verre / pichet (vin jaune, paille, macvin)	+ 23,6 %	Kerr et coll., 2008 (480 boissons, 80 établissements)
Alcool des cocktails	+ 42 %	Kerr et coll., 2008
Spiritueux, apéritifs, digestifs au verre	+ 20 %	Wansink & van Ittersum, BMJ 2005 (86 barmen)
Sur-versement total (3 exercices)		720 L

Sources : Kerr 2008 : https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2574782/ · Wansink 2005 : https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1322248/
Pièces : 49-rf-sur-versement-au-verre.xlsx

Réponse du service :
Tout d'abord, dans son hypothèse, Maître THIVEND considère donc qu'il ne peut y avoir que des sur-dosages et que ces sur-dosages expliquent tout.

Puis, encore une fois, dans le tableau joint en clé USB pour soutenir cette position, tous les sur-dosages sont fixés arbitrairement pour tenter de justifier qu'il n'y a pas de ventes dissimulées.

La réponse, en elle-même, n'apporte aucune preuve qu'il puisse y avoir des sur-dosages. Il s'agit d'une simple affirmation gratuite.

Enfin, pourquoi les sur-dosages seraient plus importants pour des articles plutôt que pour d'autres (confère colonne du sur-versement de la réponse).

A la lecture de la réponse, pour ces types de boissons, le service ne voit aucune raison de modifier sa reconstitution qui demeurera dans ses montants les mêmes que ceux figurant dans la proposition de rectifications.

2. Zéro perte sur la bière (15 % seulement, mutualisé) · Proposition p. 50-51

Service : 85 % du fût finirait dans un verre vendu ; seuls 15 % sont retranchés, et de façon mutualisée (pertes + personnel + offerts).

Réponse : La **freinte technique** d'un fût (mousse, collerette, nettoyage des lignes, fond de fût) est documentée à **~20 %** ; le service **en accorde déjà 15 %**. Retenu très prudemment : **129 L** (soit moins que l'abattement du service). Source : https://blog.bar-i.com/what-is-the-normal-waste-level-for-draft-beer

Décomposition de la freinte technique d'un fût en tirage traditionnel (% du fût tiré).

Poste de perte	Part du fût
Sur-versement / collerette de mousse	≈ 7 %
Mousse et pertes au tirage (température, pression, fond de fût)	≈ 8 %
Nettoyage des lignes (tous les 14 j) + purge + fond	≈ 5 %
Freinte documentée (retenu : 129 L)	≈ 20 % du fût

Sources : Bar-i (rendement de fût ~95 %) : https://blog.bar-i.com/what-is-the-normal-waste-level-for-draft-beer · Le service accorde lui-même 15 % sur la bière (Proposition p. 51)

Pièces : 50-rf-pertes-biere-mousse.xlsx

Réponse du service :

Maître THIVEND tente de soutenir que les pertes en la matière seraient plus importantes que celles déjà retenues par le service, mais sans apporter de justifications probantes.

Toutefois, la réponse omet de prendre en compte le fait que le service, compte tenu de la méthode de reconstitution employée, applique, en fin de méthode, 15 %, supplémentaires en taux de perte/offert/consommation du personnel.

De ce fait, le service retient donc en fait, un taux total de 30 % sur la bière, soit bien au-delà des 20 % sollicité par Maître THIVEND.

De plus, selon plusieurs arrêts rendus dans diverses jurisprudences, le taux de perte global retenu avoisine les 10 %, plutôt que les 20 % sollicités dans la réponse :

- ***Cour administrative d'appel de Marseille, 2024-10-03, n° 22MA01609***
- ***Cour administrative d'appel de Marseille, 4 octobre 2018, n° 17MA00424***
- ***Cour administrative d'appel de Paris, 2011-02-24, n° 09PA02832***

Par conséquent, pour la bière, le service ne voit aucune raison de modifier sa reconstitution qui demeurera dans ses montants les mêmes que ceux figurant dans la proposition de rectifications.

3. Tout le crémant réputé vendu · Proposition p. 46-47

Service : Tout le crémant disponible serait vendu au centilitre près.

Réponse : Une bouteille d'effervescent **ouverte est éventée le lendemain → jetée**, et le service au verre sur-verse. Compté **jour par jour** (annexe C) : **347 L** (jeté + sur-versé). Source : https://www.coravin.com/blogs/community/does-champagne-expire

Deux pertes distinctes, mesurées jour par jour sur le détail des tickets (annexe C).

Perte de crémant	Volume (3 ans)
Bouteille ouverte éventée, solde jeté le soir	260 L
Sur-versement au service (+23,6 %)	87 L
Total perte crémant	347 L

Sources : Crémant ouvert éventé : https://www.coravin.com/blogs/community/does-champagne-expire · Calcul jour par jour : annexe C (RF-cremant-jete.xlsx)

Pièces : 51-rf-cremant-jete.xlsx

Réponse du service :

Tout d'abord, le crémant est utilisé pour de nombreux articles, ce qui permet de pouvoir consommer plus facilement une bouteille qui aurait été ouverte pour un service, sans besoin d'attendre le lendemain pour la terminer.

Ensuite, de par leur longue expérience professionnelle, que la réponse occulte totalement, les dirigeants sont susceptibles de savoir parfaitement conserver cette boisson d'un jour à l'autre.

Puis, encore une fois, Maître THIVEND exagère fortement les pertes et les sur-consommation.

En effet, le service avait établi que les quantités disponibles de Crémant s'établissaient respectivement à :
Exercice 1 : 275 bouteilles de 75 cl, soit 206,25 litres
Exercice 2 : 325 bouteilles de 75 cl, soit 243,75 litres
Exercice 3 : 322 bouteilles de 75 cl, soit 241,50 litres

Ainsi, en se basant sur les chiffres donnés par Maître THIVEND dans son fichier 351-rf-cremant-jete.xlsx de sa clé USB », et en se limitant simplement au premier exercice, par exemple, cela signifierait que :
- 93,20 litres sur les 206,25 litres disponibles seraient jetés, soit ***45,18 % de pertes, ce qui est considérable et non-vivable économiquement pour une quelconque société.***

La logique de Maître THIVEND est donc totalement incohérente. Elle l'est d'autant plus que le crémant est indispensable à la préparation de nombreux articles. Ainsi, les données de la caisse informatique, dans la méthode de reconstitution du service, et encore une fois pour le premier exercice, affichent :

DONNEES ISSUES LOGICIEL DE CAISSE						
Référence Article (1)	Articles (1)	Prix Moyen Caisse (1)	Quantités Vendues (1)	Dose (en centilitres)	Quantités (en centilitres)	PROPORTION
0357	La Vouivre (H)	5,17 €	622	6	3 732	31,61 %
0333	Père Gregoire (N)	4,76 €	503	6	3 018	25,56 %
0001	KITTYKIR (O)	5,16 €	234	6	1 404	11,89 %
0348	Crémant (verre)	3,85 €	242	12	2 904	24,59 %
0362	Crémant du Jura (Bouteille)	27,93 €	6	75	450	3,81 %
1897	Crément du Jura	24,00 €	4	75	300	2,54 %
				TOTAL	11 808	100,00 %

Dans ce cas, la lecture des données de caisse permet d'affirmer que 118,08 litres ont été utilisés pour la confection des articles vendus. Donc, si comme Maître THIVEND le soutient, il faut retenir, en plus, un sur-versement de 23,60 %. Pour ces articles vendus, la société devrait donc disposer de la quantité de Crémant suivante : ***93,20 litres + (118,08 litres * 1,236) = 239,05 litres***

Or, elle n'en dispose que de 206,25 litres.

Il apparaît donc clairement que si le service abondait dans le sens de la logique de Maître THIVEND, la quantité nécessaire pour vendre les articles enregistrés sur la caisse devrait donc être 20 % supérieurs à celle de la quantité réellement disponible.

A titre d'information, et bien que les pourcentages soient moins importants, ce constat se répète sur les deux autres exercices :

Exercice 2 :
- ***243,75 litres*** *de crémant disponibles*
Consommation de Maître THIVEND :
- ***84,40 litres*** *pour les bouteilles éventées.*
Consommation de crémant (résultant des données de caisse - cf méthode de reconstitution :
- ***142,62 litres***
Volume de crémant nécessaire dans la logique de Maître THIVEND :
84,40 litres + (142,62 * 1,236) = 260,68 litres (6,95% *supérieur à la quantité réellement disponible)*

Exercice 3 :
- ***241,50 litres*** *de crémant disponibles*
Consommation de Maître THIVEND :
- ***82,60 litres*** *pour les bouteilles éventées.*
Consommation de crémant (résultant des données de caisse - cf méthode de reconstitution :
- ***143,19 litres***
Volume de crémant nécessaire dans la logique de Maître THIVEND :
82,60 litres + (143,19 * 1,236) = 259,58 litres (7,48 % *supérieur à la quantité réellement disponible)*

De plus, comme pour toutes les parties précédentes, il semblerait que Maître THIVEND définissent mathématiquement son taux de sur-consommation plutôt que d'une manière pertinente.

Il convient également de s'interroger sur la logique de la réponse. En effet, ce ne serait pas faux de considérer qu'une sur-consommation conduirait nécessairement à minorer la perte sur bouteille éventée. Donc, finalement, dans le cadre de ses deux arguments, la réponse aurait tendance à se contredire.

Enfin, pour le cas du crémant, et du type de verre (petite coupe) généralement utilisé dans la profession pour ce type de boisson, la dose vendue s'établissant à 12 centilitres (conformément aux dires des dirigeants) une sur-dose de 23,60 % conduirait à remplir le verre d'une façon exagérée.

Par conséquent, pour le crémant comme auparavant, le service ne voit aucune raison de modifier sa reconstitution qui demeurera dans ses montants les mêmes que ceux figurant dans la proposition de rectifications.

4. Aucune dégustation offerte · Proposition p. 37-44

Service : Tout le vin disponible serait vendable, sans rien réserver au geste de dégustation.

Réponse : Le **goûter de 2 cl** avant de servir un vin nommé ne laisse **aucune trace en caisse**. Compté **note par note** (annexe C) : **126 L**.

Règle stricte appliquée ligne à ligne sur le détail des tickets (annexe C).

Paramètre	Valeur
Règle	1 dégustation par vin nommé et par note (addition)
Dose	2 cl (une larme)
Génériques « verre de vin » / bouteilles	exclus
Vin offert en dégustation (3 ans)	126 L

Sources : Comptage note par note : annexe C (RF-degustation-par-note.xlsx)
Pièces : 52-rf-degustation-par-note.xlsx

Réponse du service :

Généralement, dans le cadre d'une dégustation, avant consommation, il est nettement plus courant que le client, une fois qu'il a goûté le vin :
- ne consomme pas la totalité de l'échantillon versé
- conserve son verre qui est finalement rempli à hauteur du solde de la dose vendue.

La réponse part du principe que du vin est consommé pour chaque note. C'est complètement occulté le fait que :
- le service a déjà retenu un taux offert/perte/consommation du personnel de 15 % (en fin de méthode de reconstitution)
- que tous les clients (et donc toutes les notes) ne consomment pas tous du vin.

De plus, le service a déjà retranché une fraction importante du volume de vin disponible (Cf méthode de reconstitution) pour minorer les chiffres d'affaires reconstitués. Les calculs ci-dessous le démontrent :

VINS AU BIB :
- 67,99 litres pour l'exercice 1 (45 433 centilitres x 15 % => Cf méthode de reconstitution)
- 66, 12, litres pour l'exercice 2 (44 079 centilitres x 15 % => Cf méthode de reconstitution)
- 64,04 litres pour l'exercice 3 (42 696 centilitres x 15 % => Cf méthode de reconstitution)

*Ces calculs sont faits **EXERCICE PAR EXERCICE**. Le total de **198 litres** (arrondis) sur les trois exercices dépasse donc largement les **125,80 litres** proposées par Maître THIVEND*

VINS BOUTEILLES BOUCHEES :
- 1 169 litres x 15 % = 175,35 litres pour l'exercice 1 (Cf méthode de reconstitution)
- 1 153,87, litres x 15 % = 173,08 litres pour l'exercice 2 (Cf méthode de reconstitution)
- 1020,75 litres x 15 % = 153,11 litres pour l'exercice 3 (Cf méthode de reconstitution)

*Ces calculs sont aussi faits **EXERCICE PAR EXERCICE**. Le total annuel dépasse déjà largement les **125,80 litres** proposées par Maître THIVEND. Quant au cumul de **500 litres** (arrondis) sur les trois exercices est près de 4 fois supérieur aux **125,80 litres** proposées par Maître THIVEND*

Ainsi, pour les deux catégories de vin, la quantité soustraite, PAR EXERCICE, par le service est déjà beaucoup plus importante que la quantité proposée globalement sur 3 ans par Maître THIVEND.

Par conséquent, le service ne voit aucune raison de modifier sa reconstitution qui demeurera dans ses montants les mêmes que ceux figurant dans la proposition de rectifications.

5. Alcool de cuisine sous-déduit · Proposition p. 44-48 (repères D/E/G/Q)

Service : Seule une fraction de l'alcool de cuisine est déduite (quelques plats de menu), via les repères D, E, G, Q.

Réponse : En appliquant **les doses confirmées par les dirigeants** (que le service reprend : fondue 9-10 cl, baba/flambage 4 cl, sauce 1 cl) à **toute la carte**, la cuisine consomme **566 L** d'alcool acheté, **versé dans les plats** (fondues, sauces, flambages, babas) : il quitte le stock et n'est jamais disponible pour un verre vendu.

Alcool incorporé en cuisine, alcool par alcool, sur 3 exercices (doses confirmées par les dirigeants).

Alcool	Litres (3 ans)	Coût d'achat
Ravelin	152 L	450 €
Macvin	123 L	2 235 €
Arbois Vin Jaune	113 L	4 032 €
Calvados	106 L	1 792 €
Porto	60 L	651 €
Grand Marnier	7 L	230 €
Crème de Cassis	3 L	26 €
Bailey's	1 L	18 €
Total alcool de cuisine		566 L

Sources : Doses confirmées par les dirigeants (30/03/2026) · Détail dose par plat : RF-alcool-cuisine-doses-plats.xlsx

Pièces : 53-rf-alcool-cuisine-doses-plats.xlsx

Réponse du service :

Pour ce point, la réponse globalise sur les trois exercices et sur plusieurs alcools différents les quantités. Toutefois, cette manœuvre permet de lisser les quantités et surtout de couvrir des incohérences importantes, en n'omettant également la comparaison avec les volumes disponibles.

Puisque la réponse mentionne quatre repères différents (D / E / G / Q), le service va répondre pour chacun des alcools concernés, à savoir :

- *D – Calvados*
- *E – Vin Jaune*
- *G – Porto*
- *Q – Macvin.*

a) Calvados (repère D):

L'exemple de cet alcool permet de se faire une idée assez précise des incohérences. Il les reflète bien et surtout, quelles que soient les explications données par la société, elles ne pourront que demeurer.

Ainsi, pour cet alcool, entre les volumes disponibles, la méthode de reconstitution et les données de la caisse, le service relève :

	Volume consommé (à raison de 4 cl par plat)	*Données de la caisse Nombre de plats (nécessitant une dose)*	*Volume Disponible (en centilitres)*
Exercice 1	***3310***	***997***	***3 100***
Exercice 2	***3002***	***880***	***2 200***
Exercice 3	***3005***	***873***	***2 000***

Tout au long de sa réponse, Maître THIVEND évoque l'argument d'une sur-consommation d'alcool pour la préparation des articles pour expliquer toutes les incohérences, avec des pourcentages qui semblent déterminés de manière mathématique pour justifier les écarts.

Or, à la lecture de la situation du Calvados, force est de constater qu'en cas de sur-consommation, les écarts pour des volumes ne provenant pas des achats comptabilisés exploseraient. En effet, pourquoi considérer que la surconsommation n'existerait que pour les articles pour lesquels les volumes disponibles sont supérieurs à ceux des volumes vendus.

Le cas du Calvados va dans le sens tout à fait contraire.

Le service serait même en droit d'estimer que les volumes de doses fournies par les dirigeants ont été maximisées, donc sont totalement erronés, et aboutissent à minorer les montants des chiffres d'affaires reconstitués, situation qui serait susceptible d'arranger la société.

b) le vin jaune (repère E):
Cet alcool est utilisé pour :
- des articles au verre (dose de 12 cl)
- la préparation des sauces pour des plats (en cuisine)

Entre les volumes disponibles, la méthode de reconstitution et les données de la caisse, le service relève :

	Volume consommé total (Plats + vente au verre de 6 cl)	*Données de la caisse Nombre de plats (nécessitant une dose) 1cl / 10 cl*	*Volume Disponible (en centilitres)*
Exercice 1	***3 717 + 1 044 = 4 761***	***1 507 / 221***	***7 409***
Exercice 2	***3 693 + 1 224 = 4 917***	***1449 / 247***	***6 758***
Exercice 3	***3 748 + 1 476 = 5 224***	***1 748 / 189***	***7 874***

Comme indiqué précédemment, Maître THIVEND évoque l'argument d'une sur-consommation d'alcool pour la préparation des articles. Dans ce cas spécifique, la sur-consommation devrait parfois dépasser les 50 % pour permettre d'expliquer les incohérences, ce qui est totalement improbable.

Puis, pourquoi pour un type d'alcool, la sur-consommation devrait avoisiner les 20 % alors que pour d'autre (en l'espèce le vin jaune) elle devrait être de 37 % à 55 % suivant les exercices.

Les dirigeants ont une longue expérience professionnelle, il paraît peu probable que cette expérience les pousse à mettre bien plus d'alcool dans leur dose que nécessaire. Cela est d'autant plus vrai que tout alcool peut modifier le goût d'un plat. Il faut la juste/subtile quantité, qu'une longue expérience permet de gérer aisément. Une quantité trop importante risque de dénaturer totalement le plat, voire le rendre immangeable.

Enfin, le service peut légitimement être interpellé par la chute des volumes disponibles sur l'exercice 2, alors que la consommation reste stable.

c) Porto (repère G):
Cet alcool est utilisé pour
- les sauces en cuisse pour des plats spécifiques (1cl).
- des articles au verre (dose de 6 cl).

Entre les volumes disponibles, la méthode de reconstitution et les données de la caisse, le service relève :

	Volume consommé total (Plats + vente au verre de 6 cl)	*Données de la caisse Nombre de plats (dose de 1cl)*	*Volume Disponible (en centilitres)*
Exercice 1	***398 + 213 = 611***	***478***	***2 730***
Exercice 2	***583 + 282 = 865***	***745***	***4 760***
Exercice 3	***556 + 282 = 838***	***783***	***4 480***

Pour expliquer l'écart entre volume consommé ressortant de la caisse et le volume disponible, si le service devait suivre la logique de Maître THIVEND il faudrait ***multiplier par 5*** *la dose d'un centilitre fournie par les dirigeants lors des opérations sur place.*

*Comme pour le vin jaune, les dirigeants ont une longue expérience professionnelle, il paraît peu probable que cette expérience les pousse à mettre bien plus d'alcool dans leur dose que nécessaire. Encore une fois, une dose trop importante conduirait à dénaturer totalement les sauces d'un plat, voire le rendre immangeable (****surtout si la dose est multipliée par 5****).*

d) Macvin (repère Q):
Cet alcool est utilisé pour :
- des articles au verre (dose de 6 cl)
- 4 cl, pour la préparation des plats/desserts (en cuisine)

Entre les volumes disponibles, la méthode de reconstitution et les données de la caisse, le service relève :

	Volume consommé total (Plats + vente au verre de 6 cl)	*Données de la caisse Nombre de plats (dose de 4 cl)*	*Volume Disponible (en centilitres)*
Exercice 1	***7 774 + 8 610 = 16 384***	***2 400***	***24 000***
Exercice 2	***8 832 + 10 120 = 18 952***	***2 510***	***28 350***
Exercice 3	***7 406 + 9 398 = 16 804***	***2 714***	***27 150***

L'argumentaire de Maître THIVEND omet encore de faire la comparaison entre les volumes disponibles et ceux vendus sur la caisse. Ils sont pourtant très révélateurs.

En effet, même si la réponse insiste sur l'argument d'une sur-consommation d'alcool en la matière, elle paraît totalement improbable. Cette fois-ci, cette sur-consommation évoluerait, suivant l'exercice, entre 40 % et 50 %.

Pour expliquer l'écart entre volume consommé ressortant de la caisse et le volume disponible, si le service devait suivre la logique de Maître THIVEND il faudrait, par exemple, ***multiplier par 2*** *la dose d'un centilitre fournie par les dirigeants lors des opérations sur place, pour la confection des desserts et des plats.*

Cela paraît peu. Mais compte tenu du type d'alcool, le Macvin, il est très incertain que cette modification du plat ou du dessert n'affecte pas la perception du client, voire dénature le produit.
Pour toutes les doses des alcools nécessaires à la cuisine, le service n'a fait que suivre les recommandations des dirigeants. Il est naturel que Maître THIVEND tente d'en modifier les volumes pour minimiser l'impact sur les montants de chiffre d'affaires. Toutefois, ces modifications doivent être étayées et justifiées de manière pertinente, ce qui n'est pas le cas. De plus de telles modifications paraissent totalement improbables, puisqu'elles sont susceptibles de dénaturer les plats ou les sauces.

De ce fait, pour toutes ces boissons, le service ne voit aucune raison de modifier sa reconstitution qui demeurera dans ses montants les mêmes que ceux figurant dans la proposition de rectifications.

6. Alcool cuit dans les plats des menus, compté comme vendu au verre · Proposition p. 37-44

Service : L'alcool incorporé dans les plats des menus serait du volume vendable au verre, au prix carte.

Réponse : Il ne s'agit **pas** d'alcool servi dans un verre : c'est l'alcool **cuit dans les plats** d'un menu au forfait (sauces au porto, fondues au Ravelin, babas au macvin, coupes au cassis...). On le chiffre **plat par plat** : `dose × probabilité que le client choisisse ce plat` (lue en caisse) `× nombre de menus vendus` = **228 L** sur 3 ans. C'est de la cuisine, comptée **séparément** de la carte (aucun double compte).

Cote : Modérée

Alcool incorporé dans les plats des menus, agrégé par alcool sur 3 exercices. Calcul de chaque ligne : nombre de menus réellement vendus × dose du plat × probabilité que ce plat soit choisi (jamais la dose entière pour une option facultative).

Alcool	Litres (3 ans)
Ravelin	100 L
Macvin	54 L
Crème de cassis	16 L
Baileys	14 L
Calvados	12 L
Vin jaune	11 L
Porto	10 L
Marc de bourgogne	6 L
Liqueur de poire	4 L
Total alcool cuit dans les menus	228 L

Sources : Menus par période (menus vendus × dose × probabilité) : Boissons-4-menus-par-periode.xlsx
Pièces : 54-boissons-4-menus-par-periode.xlsx, 55-rf-reconstitution-volumes-liquides.xlsx

Réponse du service :
Encore une fois, la réponse regroupe les volumes sur trois exercices. Il s'agit probablement de maximiser les quantités totales d'alcool cuit dans les menus.

Cependant, dans sa méthode de reconstitution, pour tous ces alcools, le service a déjà pris en considération un volume destiné à la consommation pour les plats les desserts en annexes 7-1, 7-2 et 7-3.

C'est notamment déjà le cas, comme décrit dans le paragraphe précédent (volume globalisé sur trois ans pour reprendre la logique de Maître THIVEND) pour :

*- Repère D – Calvados : **93 litres** (arrondi)*
*- Repère E – Vin Jaune : **111 litres** (arrondi)*
*- Repère G – Porto : **15 litres** (arrondi)*
*- Repère Q – Macvin : **240 litres** (arrondi)*

S'agissant des autres alcools mentionnés par Maître THIVEND, à savoir :
- Ravelin
- Crême de cassis
- Bayleys
- Marc de Bourgogne
- Liqueur de Poire
le service a également pris en compte des volumes à retrancher de sa méthode de reconstitution pour minimiser leur impact sur les chiffres d'affaires reconstitués.

Mais avant d'aborder ces volumes, il convient d'apporter certaines précisions.

<u>Ravelin :</u>
Tout d'abord, ce vin ne commence à apparaître dans les achats qu'à partir du 2ème exercice.

Ensuite, dans sa méthode de reconstitution, tous les vins achetés en BIB ont été regroupés en un volume unique. C'est à partir de ce volume unique que le service a retranché un volume destiné :
*- à la cuisine (Exercice 1 : **162,32 litres** / Exercice 2 : **162,57 litres** / Exercice 3 : **155,54 litres**)*
*- aux kirs (Exercice 1 : **112,10 litres** / Exercice 2 : **111,40 litres** / Exercice 3 : **92,50 litres**)*

*Avec une quantité totale retranchée de la reconstitution sur 3 ans à hauteur de **796,43 litres** , le service va donc bien au-delà des **100 litres** réclamés par Maître THIVEND.*

<u>- Crême de cassis :</u>
Dans sa méthode de reconstitution, le service a regroupé les volumes achetés de toutes les crèmes (cassis, pêche, cerise, framboise...) . Et à partir de ce volume unique, exercice par exercice, il a retranché un volume destiné :
*- aux cocktaïls (Exercice 1 : **21,72 litres** / Exercice 2 : **27,14 litres** / Exercice 3 : **26,78 litres**)*
*- aux desserts (Exercice 1 : **10,64 litres** / Exercice 2 : **11,32 litres** / Exercice 3 : **11,32 litres**)*

*La réponse de maître THIVEND ne fait que se focaliser sur la part destinée aux desserts. Elle occulte complètement celle pour les cocktaïls. Elle est pourtant très significative sur trois ans : **75,64 litres***

*Ainsi, en la matière, et simplement en reprenant la logique de Maître THIVEND qui veut globaliser le volume globalisé sur trois ans, le service a donc déjà tenu compte d'un volume à hauteur de **33,28 litres.***

*Avec de telles quantités totales retranchées de la reconstitution sur 3 ans, le service va donc bien au-delà des **16 litres** réclamés par Maître THIVEND.*

<u>- Bayleys :</u>
*Pour cet alcool, conformément à son tableau, Maître THIVEND souhaiterait un retranchement de **14 Litres** dans la méthode de reconstitution. Or, ce volume correspond à la totalité des achats disponibles (280 + 1050 + 70 = 1 400 centilitres)*
*Le service ne peut l'admettre. Il peut d'autant moins le faire qu'au regard des données de la caisse, les articles enregistrés susceptibles d'utiliser cet alcool (confection de Dessert ou verre), sur trois ans, n'entraînerait qu'une consommation de **236 centilitres** (20+16+80+32+28+60 ⇒ confère annexe 7-1, 7-2 et 7-3 de la proposition de rectifications)*

- Marc de Bourgogne :
Pour cet alcool, conformément à son tableau, Maître THIVEND souhaiterait un retranchement de ***6 Litres*** *dans la méthode de reconstitution.*

Or, ce volume correspond à un volume près de 6 fois supérieur à celui disponible (70 centilitres)

Le service ne peut donc l'admettre. Il peut d'autant moins le faire qu'au regard des données de la caisse, les articles enregistrés susceptibles d'utiliser cet alcool (confection de verre), sur trois ans, n'entraînerait qu'une consommation de ***20 centilitres*** *(8 + 4 + 8 ⇒ confère annexe 7-1, 7-2 et 7-3 de la proposition de rectifications)*

- Liqueur de Poire :
Pour cet alcool, conformément à son tableau, Maître THIVEND souhaiterait un retranchement de ***4 Litres*** *dans la méthode de reconstitution.*

Or, ce volume correspond à un volume près de 3 fois supérieur à celui disponible (140 centilitres)

Le service ne peut donc l'admettre. Il peut d'autant moins le faire qu'au regard des données de la caisse, les articles enregistrés susceptibles d'utiliser cet alcool (confection de verre), sur trois ans, n'entraînerait qu'une consommation de ***480 centilitres*** *(216+48+8+84+44+80 ⇒ confère annexe 7-1, 7-2 et 7-3 de la proposition de rectifications)*

En conclusion, pour toutes ces boissons, le service ne voit aucune raison de modifier sa reconstitution qui demeurera dans ses montants les mêmes que ceux figurant dans la proposition de rectifications.

> **7. Consommation du personnel plafonnée à 5 %· Proposition p. 51**
>
> Service : La consommation du personnel tiendrait dans un forfait de 5 % du CA.
>
> Réponse : Le **chef** consomme du Picon et du Macvin **jamais sonnés** (72 L de Picon achetés, 0 vendu) ; les serveurs ~6 Coca/jour. La consommation **alcool** seule : **143 L**, au-delà du forfait.

Pièces : 56-consommation-personnel-et-offerts.xlsx

Réponse du service :
Sur cet aspect, le service a fait preuve d'une grande générosité.

En effet, celle-ci est immédiatement notable compte tenu que ce taux de 5 %, appliqué pour la consommation du personnel, impacte toutes les boissons, y compris celles alcoolisées. Or, la loi interdit aux salariés des restaurants/bar de consommer de l'alcool lors de leur période de travail.

Pour montrer l'importance de la soustraction d'alcool opérée par le service en la matière, il suffit de se pencher uniquement sur le premier exercice (puisque cette logique se répète sur les autres), et au gré de la méthode de reconstitution utilisée, de cette manière :
- Vins rouges (169,50 litres + 65,25 litres + 103,50 litres + 46,70 litres + 72,55 litres + 6,75 litres)
- Vins blancs (213,00 litres + 150,75 litres + 89,25 litres + 72,00 litres + 35,25 litres + 31,50 litres)
- Vins rosés (166,50 litres)
- ***454,33 litres*** *= Volume de vin acheté en BIB et disponible (après retrait pour la consommation pour la cuisine et les KIRS)*

*L'ensemble du volume de vin disponible représente donc **1676,83 litres**. 5% de ce volume correspondent donc à **83,84 litres.***
Cela vaut également pour toutes les autres boissons alcoolisées, dont les plus importantes sont :
- le vin de paille : 10 litres
- le vin jaune : 36,92 litres
- le pontarlier : 11 litres
- les crêmes : 48 litres
- le crémant : 206,25 litres
- le macvin : 162,26 litres
- la bière : 754,80 litres
*ce qui représente un volume disponible à hauteur de **1 229,23 litres**.*

*5% de ce volume correspondent donc à **61,46 litres.***

Le cumul de ces deux volumes (83,84 litres et 61,46 litres) aboutit donc au volume souhaité par Maître THIVEND

*Pour être encore plus parlant, et sachant que cette logique vaut pour tous les exercices, en retenant une proportion de 5 % pour consommation du personnel, le service minore le montant du chiffres d'affaires TTC reconstitué à hauteur de **35 133,26 €**.*

*A titre d'information, ce montant équivaut à **8,70 %** du chiffre d'affaires TTC déclaré par la société sur ce premier exercice. Une telle proportion est donc significative.*

En conclusion, pour ce point, le service ne voit aucune raison de modifier sa reconstitution qui demeurera dans ses montants les mêmes que ceux figurant dans la proposition de rectifications.

8. Les abattements 5 %+5 %+5 % suffiraient · Proposition p. 51

Service : Trois forfaits de 5 % (offerts, pertes, personnel) couvriraient tout le non-vendu.

Réponse : Ce sont des **planchers**. La somme des postes documentés non vendus comme boisson (sur-versement + crémant + dégustation + freinte bière + conso chef + offerts + casse résiduelle) atteint **28,7 % des achats.**

La jurisprudence (CAA Paris) admet elle-même en reconstitution de bar, des pourcentages plus nettement plus élevés que ceux retenus par le service, en lien avec les éléments du dossier. Nous sommes en présence d'un restaurant et les éléments fournis par l'entreprise sont sa réalité du quotidien et son historique.

« tenu compte de la consommation du personnel, des offerts, de la perte et du vol en retranchant 22 % des achats bruts pour déterminer le montant net revendu de boisson et en a retranché les demis de bières vendus dans une formule repas.[....]

ensuite, pour chaque catégorie de boisson, déterminé les contenances servies et a appliqué à chaque boisson les prix de vente pratiqués par l'établissement lors des exercices vérifiés. [....]

ensuite déterminé, sur la base des bandes de contrôle, la part du pourcentage » happy hour » sur les ventes totales, ainsi que la répartition de la vente de vin, au verre, en pot et en bouteille, ce qui a permis de répartir les quantités vendues selon les différents prix de vente figurant sur les cartes. [....]

enfin attribué à chaque quantité de boisson son prix de vente et déterminé le chiffre d'affaires reconstitué » alcool » des deux exercices clos en 2011 et 2012. »

CAA de PARIS, 2ème chambre, 17 Mars 2021 SARL Pub le St Jacques.

Pièces : 57-rf-offerts-remises-pertes.xlsx

Réponse du service :
*La réponse n'apporte aucun élément pertinent susceptible de considérer que les offerts, les pertes et les consommations du personnel pourraient être supérieurs aux **15 %** retenus par le service.*

Les offerts :
Les données de caisse, aux dires des dirigeants, ne les gèrent pas.

Toutefois, Maître THIVEND aborde les offerts dans une des parties de sa réponse. Il s'agit de celle qui évoque les articles à 0 € et dans laquelle ce nombre d'articles serait de 0,28 % sur 3 ans.

*Ainsi, si le service devait retenir une proportion ressortant des données d'exploitation (c'est-à-dire celles de la caisse informatique), ce n'est pas **5 %** qu'il faudrait prendre en compte dans la méthode de reconstitution mais seulement ces **0,28 %**.*

Le service a donc fait preuve d'une très grande générosité en la matière.

La preuve en est qu'à la lecture du deuxième l'onglet de l'annexe du fichier « 56-consommation-personnel-et-offerts.xlsx » de la réponse, Maître THIVEND :
- indique que les offerts ne portent que sur les apéritifs et les cafés
*- valorise le chiffre d'affaires correspondant à cet offert à **8 010 €**, sur les 3 exercices (662 jours).*

*Sachant que cette logique vaut pour tous les exercices, avec la proportion de 5 % pour l'offert, le service a minoré le montant du chiffre d'affaires TTC reconstitué, sur le premier exercice à hauteur de **35 133,26 € (montants à peu près équivalents sur les 3 exercices)**. Sur trois exercices, ce montant doit donc être multiplié par 3 (**105 399,78 €**), ce qui est **plus de 13 fois** ce que propose Maître THIVEND.*

Les pertes :
Comme exposé précédemment dans cette réponse aux observations, la longue expérience professionnelle des dirigeants ne peut qu'entraîner une minimisation des pertes dans tous les aspects de l'exploitation.

En fait, à la lecture des arguments de Maître THIVEND, les dirigeants paraissent être :
- des néophytes dans l'exploitation d'un restaurant
- des débutants qui gaspilleraient tout au long des exercices toutes leurs boissons.

Or, la gestion des achats de boissons semble montrer le contraire.

Les quantités livrées paraissent suivre, semaine après semaine, la consommation nécessaire à leur exploitation. Il n'y a pas de quantités soudaines et importantes pour se réapprovisionner. Elles sont régulières de semaine en semaine.

Il est également important de noter que les stocks constatés sur place paraissent être gérés d'une manière à occuper l'espace disponible sans excès.

*Enfin, sachant que cette logique vaut pour tous les exercices, avec la proportion de 5 % pour les pertes, le service minore le montant du chiffre d'affaires TTC reconstitué à hauteur de **35 133,26 €**.*

*A titre d'information, ce montant équivaut à **8,70 %** du chiffre d'affaires TTC déclaré par la société sur ce premier exercice. Une telle proportion est donc significative.*

Consommations du personnel :
Il est déjà important de rappeler que le taux de 5 % appliqué pour la consommation du personnel, impacte toutes les boissons, y compris celles alcoolisées. Or, la loi interdit aux salariés des restaurants/bar de consommer de l'alcool lors de leur période de travail.

En toute logique, le service ne devrait donc retenir aucune consommation du personnel sur les boissons alcoolisées.

D'ailleurs, à la lecture du premier onglet de l'annexe du fichier « 56-consommation-personnel-et-offerts.xlsx » de la réponse, Maître THIVEND ne retient en consommation du personnel que :
- le Macvin
- le Picon bière

Le service a donc fait preuve d'une très grande générosité en l'appliquant sur toutes les boissons alcoolisées.

Dans ce même fichier, il valorise également le chiffre d'affaires perdus, sur les trois exercices (662 jours) à hauteur de 39 319 €

Sachant que cette logique vaut pour tous les exercices, avec la proportion de 5 % pour la consommation du personnel, service a minoré le montant du chiffre d'affaires TTC reconstitué, sur le premier exercice à hauteur de ***35 133,26 € (montants à peu près équivalents sur les 3 exercices)****. Sur trois exercices, ce montant doit donc être multiplié par 3 (****105 399,78 €****), ce qui est* ***près de 3 fois*** *ce que propose Maître THIVEND.*

Enfin, sachant que la consommation du personnel constitue un avantage en nature, le service serait légitimement en droit, à la lecture des DADS déposées, de relever la présence, pour chacun des salariés, de divers montants dans la colonne adéquate. Or, le service, suivant les exercices, n'y a relevé que les éléments suivants :
- 3 507 € sur l'année 2022 (pour les 8 salariés : Pasteur Thierry/Pasteur Chris-Elian/Smolinski Benjamine/Messin Charly/ Pasteur Ian-Ael/Behem Ghislaine/Guinchard Valérie/Harrouet Jocelyn)
- 3 555 € sur l'année 2023 (pour les 9 salariés : Pasteur Thierry/Pasteur Chris-Elian/Fevre Alix/Messin Charly/ Pasteur Ian-Ael/Guinchard Valérie/Harrouet Jocelyn/ Piot Marianne/Brenans Claudine)
- 3 957 € sur l'année 2024 (pour les 6 salariés : Pasteur Chris-Elian/Fevre Alix/ Pasteur Ian-Ael/Guinchard Valérie/ Piot Marianne/Brenans Claudine)

En conclusion, pour ce point, le service est allé bien au-delà de ce Maître THIVEND propose dans sa réponse. Ainsi, le service ne voit aucune raison de modifier sa reconstitution qui demeurera dans ses montants les mêmes que ceux figurant dans la proposition de rectifications.

9. « Volume disponible » gonflé par une variation de stock erronée · Proposition p. 14, annexe 6

Service : Le volume disponible = achats + variation de stock (compte 310200).

Réponse : La variation de stock retenue est de **signe inverse** à l'inventaire physique réel des 3 clôtures → le « disponible » est **gonflé d'environ 2 162 €**.

Pièces : 09-rf-inventaire-stocks.xlsx

Réponse du service :

La réponse se base sur un montant en €uros. Or, la reconstitution ne s'est basé que des volumes en stocks.

Le service ne voit donc aucune raison de modifier sa reconstitution qui demeurera dans ses montants les mêmes que ceux figurant dans la proposition de rectifications.

10. « Ventes sans achat » présentées comme des recettes occultées · Proposition (méthode, par produit)

Service : Certaines boissons seraient vendues sans aucun achat correspondant (Bordeaux Mouton Cadet, Hautes Côtes de Nuits).

Réponse : **Faux, et c'est prouvé, facture à l'appui. Un bouton de caisse n'est pas un libellé de facture** : notre rapprochement caisse ↔ facture ↔ inventaire rattache **chaque bouton à la référence réellement achetée**. Le bouton « **Mouton Cadet** » est le **Bordeaux Supérieur (Château Grand Renom)**, facturé **9 bouteilles**, vendu 9. Le bouton « **Hautes Côtes de Nuits** » est le **HC de Nuits blanc (Lupé Cholet)**, facturé **24 bouteilles** pour 3 vendues. Les volumes que le vérificateur range sous « Côtes de Nuits » sont en réalité les **Hautes Côtes de BEAUNE (Domaine Germain)**, facturées par centaines de bouteilles : c'est une **confusion d'appellation** (Nuits ≠ Beaune). **Zéro vente sans achat : chaque vente est adossée à une facture.**

Rapprochement OFFICIEL caisse ↔ facture fournisseur ↔ inventaire (déjà établi). Chaque bouton de caisse pointe vers sa référence facturée : le libellé du bouton n'est qu'un nom d'écran.

BORD. MOUTON CADET	9 bouteilles	Bordeaux Supérieur	Château Grand Renom (Antoine Moueix)	9 bouteilles (2022-23)
H.COTES DE NUITS	3 bouteilles	HC de Nuits blanc	Lupé Cholet 2017	24 bouteilles (2022-23)
H.C. de Beaune (verre / pichet / btl)	≈ 585 services	HC de Beaune rouge	Domaine Germain	≈ 245 bouteilles (3 ans)
Verdict				Chaque vente est adossée à une facture (rapprochement des 3 sources) : aucune vente sans achat ; la « Côte de Nuits » du service est en réalité la Côte de Beaune

Réponse du service :

Dans la méthode de reconstitution, les ventes sans achats n'ont pas entraîné de chiffre d'affaires reconstitué. En effet, dans ladite méthode, ces quantités permettent uniquement de montrer des incohérences.

D'ailleurs malgré les affirmations de maître THIVEND (qui globalise les quantités sur trois exercices), celles-ci demeurent, lorsque le service reprend ces volumes exercice par exercice, et en globalisant vins rouges/vins blancs :

Exercice 1 :

	Volumes disponibles	*Volumes enregistrés sur la caisse (A)*	*Ecarts*
Haute côte de Beaune ROUGE	*5 400 centilitres*	*4 683 centilitres*	
Bordeaux Mouton Cadet	*0 centilitres*	*0 centilitres*	
Haute côte de Beaune BLANC	*0 centilitres*	*0 centilitres*	
TOTAL	***5 400 centilitres***	***4 683 centilitres***	***717 centilitres 15,31 % par rapport à (A)***

Exercice 2 :

	Volumes disponibles	*Volumes enregistrés sur la caisse (A)*	*Ecarts*
Haute côte de Beaune ROUGE	*6 300 centilitres*	*5 310 centilitres*	
Bordeaux Mouton Cadet	*0 centilitres*	*0 centilitres*	
Haute côte de Beaune BLANC	*0 centilitres*	*12 950 centilitres*	
TOTAL	***6 300 centilitres***	***18 260 centilitres***	***11 960 centilitres 65,49 % par rapport à (A)***

Exercice 3 :

	Volumes disponibles	*Volumes enregistrés sur la caisse (A)*	*Ecarts*
Haute côte de Beaune ROUGE	*6 300 centilitres*	*5 310 centilitres*	
Bordeaux Mouton Cadet	*0 centilitres*	*0 centilitres*	
Haute côte de Beaune BLANC	*0 centilitres*	*12 950 centilitres*	
TOTAL	***6 300 centilitres***	***18 260 centilitres***	***11 960 centilitres 65,49 % par rapport à (A)***

Le service ne voit donc aucune raison de modifier sa reconstitution qui demeurera dans ses montants les mêmes que ceux figurant dans la proposition de rectifications.

11. Le coefficient liquide→solide serait neutre · Proposition p. 52

Service : Le CA cuisine est obtenu en multipliant le CA liquides par 2,94 / 3,02 / 3,10.

Réponse : Le **CA cuisine (≈ ¾ du total) n'est jamais mesuré** : il est extrapolé. Toute sur-évaluation des liquides est donc **amplifiée ~3 fois** sur le total reconstitué.

Pièces : 59-rf-coefficient-liquide-solide.xlsx

Réponse du service :

Pour sa méthode de reconstitution, le service a effectivement déterminé un rapport liquides/solides.

Maître THIVEND semble contester ce rapport, considérant qu'il permet d'extrapoler le chiffre d'affaires cuisine qui, par cette logique, n'est jamais mesuré.

Toutefois, ce rapport liquides/solides provient directement des données de la caisse informatique qui reflète des données d'exploitation qui peuvent être considérées comme significatives, en terme de volume d'information.

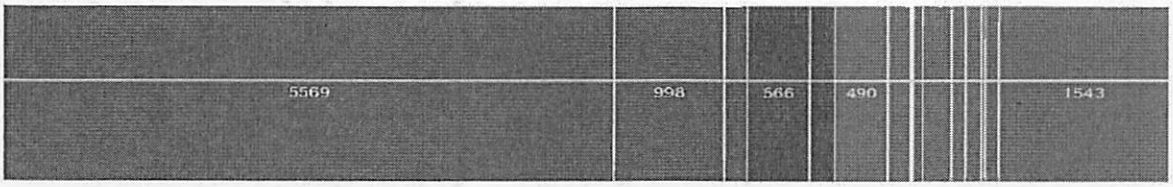
Ce fait permet, à lui seul de considérer que la méthode employée par le service est parfaitement valable.

M- Notre Méthode – La cascade des 10 622 L

Maître THIVEND commence par un graphique :

Où passent les 10 622 L achetés

Chaque segment est mesuré (caisse/inventaire), calculé (recettes) ou estimé (taux sourcé) ; le résidu est la perte normale



Puis, il détaille ensuite sur 3 pages les 10 622 L achetés par type de boisson et conclue :

Conclusion

Sur les **10 622 L** d'alcool achetés, **85,5 %** sont **justifiés poste par poste** ci-dessus : vendus au verre ou en cocktails, en stock, ou consommés sans vente de façon **documentée et chiffrée** (cuisine, menus, sur-versement, crémant, dégustation, freinte bière, conso du chef, offerts). Le reste, **14,5 %** (1 543 L), est une **perte pure** (casse, évaporation, fonds de verre, rinçage des tireuses), **en dessous** de la démarque normale d'un bar (15-20 % du produit servi). Il ne reste donc **aucun volume disponible pour des ventes dissimulées** : la reconstitution du service, qui suppose des doses exactes et zéro perte, surévalue mécaniquement.

Source démarque secteur : https://blog.bar-i.com/poor-beverage-inventory-costing-bar-25000-year-math.

Chaque poste de la cascade est recalculable depuis ces pièces (lecture seule des annexes de caisse) :

- **55-rf-reconstitution-volumes-liquides.xlsx**
- **49-rf-sur-versement-au-verre.xlsx**
- **50-rf-pertes-biere-mousse.xlsx**
- **51-rf-cremant-jete.xlsx**
- **52-rf-degustation-par-note.xlsx**
- **53-rf-alcool-cuisine-doses-plats.xlsx**
- **57-rf-offerts-remises-pertes.xlsx**
- **59-rf-coefficient-liquide-solide.xlsx**
- **09-rf-inventaire-stocks.xlsx**

Réponse du service :
Précédemment à ces explications, Maître THIVEND avait déjà évoqué les offerts, les pertes, les consommations du personnel ainsi que les sur-versements. Ce sont tous ces éléments qui lui permettent de tirer la conclusion qu'il n'y a aucun chiffre d'affaires de dissimuler.

Or, tout au long des parties précédentes, le service s'est attaché à contredire chacun des arguments qui ont été avancés. Le service a même montré qu'il proposait plus de pertes, d'offerts et de consommation du personnel que la réponse le demande.

Quant aux sur-versements, le service ne peut légitimement pas les admettre. Ils sont affirmés sans le moindre élément pour les soutenir et surtout ils semblent évaluer mathématiquement (et correspondre à ce qui figure dans la méthode de reconstitution de chiffre d'affaires), de sorte qu'il ne puisse plus y avoir de matière pour augmenter les chiffres d'affaires reconstitués. Ce constat est d'autant plus vrai que les pourcentages de sur-versements peuvent s'échelonner, suivant le type de boisson, de 20 à 50 %. Or, une telle variation est tout simplement improbable dans une exploitation normale.

Il n'y a donc pas lieu que le service modifie sa reconstitution qui demeurera dans ses montants les mêmes que ceux figurant dans la proposition de rectifications.

N- Sur-versement au verre

(Pages 37-44 de la proposition de rectifications)

Maître THIVEND revient sur le sur-versement en commençant par indiquer :

Le service utilise une méthode qui retient des doses théoriques exactes, sans tenir compte du sur-versement réel.

Sans doseur, le verre de vin servi à la main dépasse la dose, aux taux mesurés par la littérature : vin +23,6 % et cocktails +42 % (Kerr 2008), spiritueux +20 % (Wansink, BMJ 2005). Le pichet (rempli au contenant, pré-mesuré) est exclu par prudence : il reste 720 L d'alcool consommé et jamais vendu sur 3 ans.

Proposition p. 37 et p. 41-42 : doses au verre figées au centilitre

Pour reconstituer le nombre de verres vendus, le service **divise le volume disponible par une dose figée** (15 cl le verre de vin, 50/75 cl le pichet, 4 cl les alcools forts), en supposant que **chaque verre est servi au centilitre près de la carte**. C'est faux : sans doseur, on sert toujours un peu plus.

Notre mesure : tout le service à la main dépasse la dose

Nous retenons la consommation réelle, et non pas la reconstitution, et nous chiffrons le dépassement

Nous partons de **notre mesure de ce qui a réellement été servi** (analyse « Boissons disparues », poste par poste), et non des doses retenues par le service.

Sur **tout ce qui est versé à la main** (vins au verre et au pichet, spiritueux, apéritifs et digestifs au verre, alcool des cocktails), le service libre dépasse la dose. Les taux appliqués sont ceux **mesurés et publiés** par la documentation professionnelle, listés ci-dessous avec leur source. La bière et le crémant sont traités sur leurs pages dédiées ; les bouteilles scellées sont exclues.

Vins au verre et au pichet : +23,6 % (vin jaune, vin de paille et macvin compris). Mesure de Kerr, Patterson, Koenen et Greenfield, Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 2008 : 480 boissons mesurées dans 80 établissements. Sources : https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2574782/ ; https://www.sciencedaily.com/releases/2008/06/080617160816.htm

Alcool des cocktails : +42 % (mixed drinks). Même étude (Kerr et coll., 2008). Sources : https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2574782/ ; https://www.sciencedaily.com/releases/2008/06/080617160816.htm

Spiritueux, apéritifs et digestifs au verre : +20 %. Mesure de Wansink et van Ittersum, BMJ, 2005 : 86 barmen professionnels. Corroboré par les audits d'inventaire du secteur. Sources : https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1322248/ ; https://blog.bar-i.com/average-liquor-cost-beverage-cost

Il complète son exposé avec un premier tableau qui résume les quantités :

Sur-versement par régime de service (volumes réellement consommés, 3 exercices)

Poste servi à la main	Volume consommé	Taux (source)	Sur-versement
Vins au verre seul (pichet pré-mesuré exclu)	2 080 L	23,6 %	491 L
Vins au pichet (rempli au contenant, pré-mesuré)	1 432 L	0,0 %	0 L
Spiritueux, apéritifs et digestifs au verre	63 L	20,0 %	13 L
Alcool des cocktails (hors crémant)	517 L	42,0 %	217 L
Total sur-versement	4 091 L	17,6 %	720 L

Et de globaliser les quantités consommées, exercice par exercice, dans un autre tableau :

Volume consommé et sur-versé par exercice

Exercice	Consommé	Sur-versement	Total avec sur-versement
2022-2023	1424,8 L	247,7 L	1672,5 L
2023-2024	1363,9 L	236,7 L	1600,7 L
2024-2025	1302,3 L	236,1 L	1538,4 L
Total 3 exercices	4091,1 L	720,5 L	4811,5 L

Pour finir par détailler dans des tableaux de sa page 88 à 93, toutes les quantités, alcool par alcool, du tableau ci-dessus, globalement puis exercice par exercice, comme dans l'extrait ci-dessous :

Détail par alcool : total des 3 exercices

Alcool	Consommé	Sur-versement	Total
Macvin	293,3 L	111,1 L	404,4 L
Arbois Béthanie	309,9 L	73,1 L	383,1 L
Arbois Savagnin	429,5 L	71,4 L	500,9 L
Bourgogne Aligoté maison	346,8 L	70,0 L	416,8 L
Arbois Trousseau	346,1 L	52,1 L	398,1 L
Saint Véran	245,4 L	44,9 L	290,4 L
Hautes Côtes de Beaune rouge	172,1 L	30,6 L	202,7 L
Saint Joseph Rouge	165,2 L	29,4 L	194,6 L

Et de conclure :

4 091 L
Base servie à la main
vins + spiritueux au verre + cocktails (hors bière et crémant)

720 L
Sur-versement
dose réelle > dose carte : autant de verres surcomptés

Conclusion

Aux taux **mesurés par la documentation professionnelle**, la dose réellement servie au verre dépasse la dose de la carte ; sur trois exercices, cela représente **720 L** d'alcool (pichet pré-mesuré exclu, par prudence).

Effet sur la reconstitution : en divisant le volume disponible par une dose **sous-évaluée**, le service **surcompte le nombre de verres vendables** d'autant. Ce n'est pas une recette manquante, c'est un **verre de moins à reconstituer**.

Détail du calcul par régime de service :

- **49-rf-sur-versement-au-verre.xlsx**

Réponse du service :
Encore une fois, le service ne peut légitimement pas les admettre. Ils sont affirmés sans le moindre élément pour les soutenir et surtout ils semblent évaluer mathématiquement (et correspondre à ce qui figure dans la méthode de reconstitution de chiffre d'affaires), de sorte qu'il ne puisse plus y avoir de matière pour augmenter les chiffres d'affaires reconstitués. Ce constat est d'autant plus vrai que les pourcentages de sur-versements peuvent s'échelonner, suivant le type de boisson, de 20 à 50 %. Or, une telle variation est tout simplement improbable dans une exploitation normale.

Le vin :
Il est également utile de préciser que la société DEMI-LUNE se démarque des autres restaurants en matière de service du vin.

En effet, la dose d'un verre de vin, lors du service, est de 15 centilitres. Cette dose est extrêmement inhabituelle. Elle permet également d'envisager une difficulté physique que la réponse n'évoque pas.

Dans l'hypothèse d'un sur-versement moyen de 17,60 % (720 L / 4 091 L), cela signifierait donc que la société servirait des verres de vin, à ses clients, à hauteur de :
15 centilitres x 1,1760 = 17,64 centilitres.

Une telle dose paraît extrêmement improbable dans la profession. Mais, il n'y a pas que cela.

Effectivement, la réponse de Maître THIVEND raisonne globalement pour le sur-versement. C'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte les pichets de 50 centilitres ou la bouteille de 75 centilitres. Or, les contenants pour ces volumes sont normés dans le commerce. Par exemple, il paraît peu probable que la société ait trouvé des pichets, de 50 centilitres, capables d'encaisser le sur-dosage moyen de 17,60 %, et donc d'avoir une volumétrie de *58,80 centilitres.*

De la même manière, il est impossible qu'une bouteille de 75 centilitres puisse être capable de contenir : 75 cl x 1,1760 = ***88,20 centilitres.***

Sachant qu'à la lecture de la méthode de reconstitution, et plus précisément des données de caisses, sur les trois exercices, les verres de 15 centilitres sont très nettement minoritaires par rapport au pichet et aux bouteilles vendues.

En partant du principe qu'il paraît peu probable voire impossible d'avoir une sur-dose pour les pichets de 50 cl et les bouteilles 75 cl, cela signifie donc que tout le sur-dosage, proposé par Maître THIVEND, doit être impérativement destiné au vin vendu au verre.

Dans ce cas, ce n'est pas un sur-dosage de 17,60 % qui devrait s'appliquer au verre mais un pourcentage très nettement supérieur (pour absorber le sur-dosage des pichets et des bouteilles). En fait, ce pourcentage est de nature à rendre impossible physiquement le moindre surdosage comme proposé par Maître THIVEND.

Les cocktaïls :
Dans cette catégorie, Maître THIVEND souhaiterait également un sur-dosage. Toutefois, une telle éventualité entraînera forcément un impact sur leur goût.

De plus, envisager une sur-dose de 42 % comme proposé par Maître THIVEND, ou même moins, générerait une autre problématique non prise en compte par la réponse. En effet, un tel sur-dosage engendrerait, suivant les alcools, un volume disponible incapable de pouvoir permettre la confection desdits cocktaïls vendus.

Les autres alcools :

Dans les tableaux joints à la réponse dans les pages 88 à 93, le pourcentage de sur-versement évolue grandement suivant le type d'alcool. Une telle volatilité, suivant le type d'alcool, paraît pour le moins surprenante.

Le service pourrait comprendre que le/la préparateur/trice des boissons proposées à la vente, verse une dose de ces alcools, au jugé ou à l'estimation. Mais dès lors, pourquoi le ferait-il plus pour certaines que pour d'autres.

Conclusion :

De toutes façons, avec le sur-dosage, la réponse semble plutôt tenter d'expliquer les volumes des boissons disponibles, qui ne se retrouvent pas enregistrés dans la caisse, pour justifier de leur absence. Evidémment ces taux de disparitions fluctuent dans la méthode de reconstitution.

Au sens du service, c'est plutôt du fait que la dissimulation de recettes provient plus de certaines boissons plutôt que d'autres. Il suffit de citer l'exemple du taux de disparition de quelques boissons (à la volumétrie disponible importante) pour confirmer cette hypothèse :

	Vins rosés	*La bière*	*Macvin*	*Limonade*	*Sirop*	*Crémant*
Exercice 1	*69,82 %*	*41,58 %*	*46,94 %*	*21,15 %*	*68,16 %*	*42,75 %*
Exercice 2	*48,94 %*	*29,90 %*	*48,15 %*	*34,95 %*	*59,44 %*	*41,49 %*
Exercice 3	*23,08 %*	*27,12 %*	*52,40 %*	*27,12 %*	*48,53 %*	*40,71 %*

Que le surdosage peut difficilement expliquer l'importance de tel taux mis aussi dans le sens où :
- il varie beaucoup suivant les exercices et selon un même type de boissons,
- il varie beaucoup suivant les exercices et en fonction du type de boissons.

Enfin, tout au long de la réponse, les articles vendus à l'unité sont totalement mis de côté. Pourtant les incohérences relevées pour ces articles peuvent être toutes aussi importantes. Et pour ces articles, le sur-dosage ne peut expliquer de tel taux d'écart :

Désignation Articles (2) (par rapport Achats)	Format Quantités	Exercice clos Au 31/03/2023			Exercice clos Au 31/03/2024			Exercice clos Au 31/03/2025		
		Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus	Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus	Quantités Disponibles	Quantités Vendues	Volumes Disparus
Vittel Evian/Vittel/ Velleminfroy 100 cl	Unité	49	34	30,61 %	48	38	20,83 %	73	33	54,79 %
Vittel Evian 50 cl	Unité	50	21	58,00 %	15	22	-46,67 %	51	19	62,75 %
San Pellegrino 100 cl	Unité	249	177	28,92 %	224	160	28,57 %	193	158	18,13 %
San Pellegrino 50 cl	Unité	198	136	31,31 %	155	116	25,16 %	150	118	21,33 %
Carola Bleue 50 cl	Unité	20	0	100,00 %	20	0	100,00 %	0	0	0,00 %
Perrier 33 cl	Unité	448	144	67,86 %	415	126	69,64 %	429	129	69,93 %
Coca Cola 33 cl	Unité	2 688	453	83,15 %	1 464	399	72,75 %	1 750	403	76,97 %
Orangina 33 cl	Unité	277	81	70,76 %	127	71	44,09 %	148	73	50,68 %
Fanta 33 cl	Unité	137	53	61,31 %	69	36	47,83 %	129	40	68,99 %
Fuzetea 33 cl	Unité	622	195	68,65 %	443	204	53,95 %	270	198	26,67 %
Schweppes Agrume 33 cl	Unité	158	78	50,63 %	102	72	29,41 %	118	71	39,83 %
Granini Fraise 25 cl	Unité	161			260			307		
Granini Framboise 25 cl	Unité	154			37			0		
Granini Raisin 25 cl	Unité	124	417	20,57 %	31	360	11,33 %	0	342	17,39 %
Granini Tomate 25 cl	Unité	86			78			107		
TOTAL	Unité	525			406			414		
Sprite 33 cl	Unité	0		0,00 %	24	0	100,00 %	24	0	100,00 %
Tropico 50 cl	Unité	0		0,00 %	156	0	100,00 %	12	0	100,00 %
La rouget Ambrée 33 cl	Unité	200	131	34,50 %	182	126	30,77 %	187	130	30,48 %
Des Neiges Abbaye Ou La rouget Blanche 33 cl	Unité	168	157	6,55 %	166	123	25,90 %	226	134	40,71 %
1664 33 cl	Unité	234	0	100,00 %	120	0	100,00 %	36	0	100,00 %
Bleue Du Mont Blanc 33 cl	Unité	0	0	100,00 %	0	0	0,00 %	168	0	100,00 %
Grimbergen Blanche 33 cl	Unité	24	0	100,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Hefeweizen 33 cl	Unité	48	0	100,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
White Rabbit 33 cl	Unité	24	0	100,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
White Mort S 33 cl	Unité	108	0	100,00 %	12	0	100,00 %	144	0	100,00 %
Heineken 50 cl	Unité	0	0	100,00 %	24	0	100,00 %	0	0	0,00 %
Heineken 33 cl	Unité	24	0	100,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Cidre La Mordue 27 cl	Unité	214	70	67,29 %	355	130	63,38 %	289	143	50,52 %
Cidre Sassy 33 cl	Unité	12	65	100,00 %	0	0	0,00 %	1	0	100,00 %
Cidre Brut 75 cl	Unité	80	55	18,75 %	60	53	11,67 %	41	49	-19,51 %
Cidre Doux 75 cl	Unité	80	1	31,88 %	58	48	17,24 %	52	41	21,15 %
Crémant Rosé	Unité	0		0,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Champagne Bollinger 75 cl	Unité	3		70,00 %	0			0		
Champagne Ruinart 75 cl	Unité	8			8			12		
Champagne Lancon 75 cl	Unité	0	9		4	7	46,15 %	8	2	90,00 %
Champagne Sandrin 75 cl	Unité	19			1					
TOTAL CHAMPAGNE	Unité	30			13			20		

Ainsi, pourquoi les taux d'écarts des boissons devraient être expliqués par un sur-dosage alors que le service démontre que ces taux d'écart concernent l'ensemble des boissons. En fait, au sens du service, l'ensemble des taux d'écart mis en évidence ne peut que démontrer une volonté manifeste, de la part de la société, de dissimuler une partie de son chiffre d'affaires.

Il n'y a donc pas lieu que le service modifie sa reconstitution qui demeurera dans ses montants les mêmes que ceux figurant dans la proposition de rectifications.

O- Perte de bières (mousse et tirage)

(Pages 44-53 de la proposition de rectifications)

Maître THIVEND juge le taux de perte appliqué par le service insuffisant. Il précise :

La freinte technique du fût (mousse, purge, fond de fût, nettoyage des lignes) est documentée à 5–20 % (rendement-fût ~95 %). Sur 1 293 L tirés, le mode CHR de 10 % fait 129 L : l'abattement de 15 % que le service applique lui-même à la bière est juste, pas généreux.

Proposition p. 50-51 : la bière du fût est réputée presque intégralement vendue

Le service reconstitue la bière en divisant le **volume de fût disponible** par les doses servies (pression 25 cl, pinte 50 cl, part bière des Picon-bière, panachés et Monaco, p. 50), en ne retranchant que **15 % de pertes** (p. 51). Il suppose donc que **85 % du fût finit dans un verre vendu**. La littérature professionnelle montre que ce taux de perte est **sous-estimé** : un fût de tirage traditionnel perd davantage entre la mousse, le réglage du tirage et le nettoyage des lignes.

Ce qui est réellement servi au verre

Chaque article du fût Affligem, par taille (25/50 cl) et par exercice

Voici, lue dans la caisse, **chaque article tiré du fût**, taille par taille (la caisse enregistre des articles distincts pour le 25 cl et le 50 cl). Deux grandeurs à ne pas confondre : la **contenance du verre** servi, et la **part bière réelle**. Un panaché et un Monaco sont **moitié bière, moitié limonade** (le Monaco ajoute un trait de grenadine) ; un Picon bière contient **2 cl de Picon** (4 cl en pinte), le reste étant de la bière. Seule la **part bière** sort du fût Affligem.

La freinte technique dépasse les 15 % retenus par le service

Sur-versement, mousse, nettoyage des lignes : chaque poste documenté

La documentation professionnelle situe le gaspillage d'un fût entre **5 %** (système parfaitement réglé) et **25 %** (installation courante), avec une **moyenne de l'ordre de 20 %**, donc **au-dessus des 15 % retenus par le service**.

1. **Collerette et mousse débordante au service (≈ 7 % du fût).** À chaque demi ou pinte, la mousse débordante et la collerette servie au-dessus du trait partent en perte (poste **distinct** du sur-versement des vins/spiritueux : la bière est exclue de cette base). La mousse est elle-même composée à **~25 % de bière**, et le seul moussage dépasse fréquemment **10 % du fût** lorsque l'installation n'est pas parfaitement équilibrée.
2. **Mousse et pertes au tirage (≈ 8 % du fût).** Température de conservation (idéalement 3-5 °C) et pression de CO_2 mal réglées, premiers verres de chaque service, début et fond de fût peu tirables : autant de bière qui mousse et finit à l'évier.
3. **Nettoyage des lignes, purge et fond de fût (≈ 5 % du fût).** La **Brewers Association** recommande un nettoyage des lignes **tous les 14 jours** : à chaque cycle, toute la bière contenue dans les lignes est jetée. S'y ajoutent la **purge au changement de fût** et le **fond de fût** non tirable.

Sources de la freinte technique (5 à 25 % du fût selon l'installation) : https://modernrestaurantmanagement.com/seven-wasteful-sins-how-youre-losing-profits-on-draft-beer-sales/ ; https://lebihanboissons.com/tirage-pression-comment-choisir-ses-futs-et-eviter-la-perte-mousse-stockage-service/ ; https://www.jdc.fr/blog/reduire-gaspillage-de-biere-bar ; https://blog.bar-i.com/what-is-the-normal-waste-level-for-draft-beer ; https://www.brewersassociation.org/educational-publications/draught-beer-quality-manual/

Surtout, **le service retranche lui-même 15 %** sur la bière (Proposition p. 51) : il admet donc déjà le principe d'une freinte ; nos sources montrent seulement que ce taux est un **plancher**.

Maître THIVEND conclut :

Surtout, **le service retranche lui-même 15 %** sur la bière (Proposition p. 51) : il admet donc déjà le principe d'une freinte ; nos sources montrent seulement que ce taux est un **plancher**.

Freinte technique par exercice (composants en % du fût tiré)

Période	Bière servie (L)	Collerette et mousse au service (7 %)	Mousse & tirage (8 %)	Nettoyage + purge + fond (5 %)	Freinte totale (L)	Taux (% du fût)
2022-23	432 L	38 L	43 L	27 L	108 L	20 %
2023-24	391 L	34 L	39 L	24 L	98 L	20 %
2024-25	396 L	35 L	40 L	25 L	99 L	20 %
Total 3 exercices	1 219 L	107 L	122 L	76 L	305 L	20 %

1 219 L	20 %	+5 %
Bière servie au verre	**Freinte documentée**	**Au-dessus du service**
fûts Affligem, 3 exercices	du fût (moyenne sectorielle)	vs 15 % retenus (p. 51)

Le calcul. Pour servir **1 219 L** au verre en trois ans, il faut tirer davantage du fût : à une freinte de **20 %** (moyenne sectorielle documentée), ce sont **305 L** tirés mais jamais servis (mousse, tirage, nettoyage, fond de fût). Le service n'en retranche que **15 %** : son hypothèse est donc **optimiste**, et la bière ne peut pas être réputée vendue à 85 %.

Conclusion

La freinte technique documentée représente **20 % du fût** (entre 5 % et 25 % selon les sources), soit **plus que les 15 % retenus par le service** : sur trois exercices, **305 L** sont tirés mais détruits, jamais servis ni encaissés. Par prudence, l'analyse globale « Boissons disparues » ne retient qu'une freinte de l'ordre de **129 L**, très en deçà des sources professionnelles, l'écart ne fait que renforcer la démonstration.

Réponse du service :

Encore une fois, la réponse n'a pas pris en considération l'ensemble des éléments qui sont détaillés dans la méthode de reconstitution.

En effet, en fin de reconstitution, le service applique bien un taux de 15 % pour pertes, offerts et consommations du personnel. Mais, à l'intérieur de la méthode de reconstitution, le service avait, auparavant, déjà appliqué un taux spécifique sur perte de bière de 15 %.

*Par conséquent, en cumulant les deux taux de sa méthode de reconstitution, le service avait déjà appliqué un taux de pertes, offerts, consommation du personnel de **30 %**.*

C'est donc bien au-delà des 25 % que semble vouloir retenir dans la méthode de reconstitution, Maître THIVEND.

Le service ayant appliqué un taux supérieur, il n'y a donc pas lieu qu'il modifie sa reconstitution qui demeurera dans ses montants les mêmes que ceux figurant dans la proposition de rectifications.

P- Perte de crémant (bouteille ouverte non terminée)
(Pages 44-53 de la proposition de rectifications)
Sur ce point, déjà évoqué dans la réponse, par Maître THIVEND précédemment, il indique :

> Deux pertes distinctes : le sur-versement ET la bouteille jetée
> *Calculé jour par jour sur le détail des tickets (annexe C), verre + cocktails*
> Nous avons compté, **jour par jour dans le détail des tickets** (annexe C), tout le crémant servi, **au verre et dans les cocktails** (La Vouivre 8 cl, KITTYKIR 9 cl, Père Grégoire 1 cl, Kir Princier 10 cl). Sur chaque journée, on applique d'abord le **sur-versement de +23,6 %** (Kerr 2008) pour obtenir le volume **réellement** versé, puis on en déduit le **nombre de bouteilles de 75 cl ouvertes** ce jour-là et le **solde jeté** le soir (un effervescent ouvert est plat le lendemain). Sources : https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2574782/ ; https://www.coravin.com/blogs/community/does-champagne-expire.
> Crémant jeté en fin de journée, par exercice (le « servi » inclut le sur-versement ; le « jeté » est le fond de bouteille non servi)

Exercice	Jours servis	Crémant servi	Bouteilles ouvertes	Crémant jeté
2022-2023	217	130,3 L	298	93,2 L
2023-2024	212	165,3 L	333	84,4 L
2024-2025	218	158,2 L	321	82,6 L
Total 3 exercices	647	453,8 L	952	260,2 L

86,7 L	260,2 L	346,9 L
Sur-versement crémant	**Crémant jeté (éventé)**	**Total perte crémant**
+23,6 % versé à la main (Kerr 2008)	≈ 952 bouteilles ouvertes, soldes jetés	sur-versement + jeté, 3 ans

Et conclut :

> Le crémant, mesuré jour par jour sur la caisse, fait **346,9 L** de perte sur trois ans (**86,7 L** de sur-versement + **260,2 L** jeté). C'est un poste explicite de la cascade « Boissons disparues » : ni vente, ni disparition, mais du vin bu en plus de la dose, et des fonds de bouteille éventés.
> Calcul jour par jour (annexe C) : crémant servi, bouteilles ouvertes et solde jeté par exercice, libellés et doses :
> - **51-rf-cremant-jete.xlsx**

Réponse du service :
*Le service a déjà répondu à cette problématique dans la présente réponse en partie « **L-Reconstitution du chiffre d'affaires** ».*

Tout d'abord, le crémant est utilisé pour de nombreux articles, ce qui permet de pouvoir consommer plus facilement une bouteille qui aurait été ouverte pour un service, sans besoin d'attendre le lendemain pour la terminer.

Pour rappel, le service avait établi que les quantités disponibles de Crémant s'établissaient respectivement à :
Exercice 1 : 275 bouteilles de 75 cl, soit 206,25 litres
Exercice 2 : 325 bouteilles de 75 cl, soit 243,75 litres
Exercice 3 : 322 bouteilles de 75 cl, soit 241,50 litres

Ainsi, en se basant sur les chiffres donnés par Maître THIVEND dans son fichier « 51-rf-cremant-jete.xlsx de sa clé USB », et en se limitant simplement au premier exercice, par exemple, cela signifierait que :
*- 93,20 litres sur les 206,25 litres disponibles seraient jetés, soit **45,18 % de pertes, ce qui est considérable et non-vivable économiquement pour une quelconque société.***

*Sur les trois exercices, comme le service l'avait établi dans la partie « **L- Reconstitution du chiffre d'affaires** », la logique de Maître THIVEND aboutirait à constater :*

	Volume disponible (en, litres)	*Consommation selon données de caisse + Sur-versement (en litres)*	*CONSTAT*
Exercice 1	***206,25***	***239,05***	***Consommation > Disponible***
Exercice 2	***243,75***	***260,68***	***Consommation > Disponible***
Exercice 3	***241,50***	***259,58***	***Consommation > Disponible***

Il faut également tenir compte que les dirigeants possèdent une longue expérience professionnelle qui est de nature à minimiser les pertes. Que maître THIVEND puisse proposer un tel taux de perte en la matière , compte tenu de cette expérience est totalement incohérent.

Enfin, comme déjà précisé, pour le cas du crémant, et du type de verre (petite coupe) généralement utilisé dans la profession pour ce type de boisson, la dose vendue s'établissant à 12 centilitres (conformément aux dires des dirigeants) une sur-dose de 23,60 % conduirait à remplir le verre d'une façon exagérée, voire à dépasser sa capacité.

Par conséquent, le service ne voit aucune raison de modifier sa reconstitution qui demeurera dans ses montants les mêmes que ceux figurant dans la proposition de rectifications.

Q- Dégustation Offerte (goûter du vin)
(Pages 37-44 de la proposition de rectifications)

Sur ce point, déjà aussi évoqué dans la réponse, par Maître THIVEND précédemment, il explique :

Pour un vin de la **carte des vins** (Savagnin, Saint-Véran, Trousseau, Moulin à Vent…), le serveur **monte la bouteille et fait goûter une personne (≈ 2 cl)** avant de servir. La règle est simple : **une dégustation par vin nommé et par note (addition)**, quelle que soit la quantité : 3 verres du même Saint-Véran sur une note = **une** dégustation ; 3 vins différents = **trois**. Nous l'avons appliquée **ligne à ligne sur le détail des tickets** (annexe C, 3 exercices) : pour chaque note, on compte 2 cl une seule fois par vin nommé. Les **génériques « Verre de vin » / « Pichet vin » (cubis, type non précisé)** et les **bouteilles** sont **exclus**. Le décompte n'est donc pas estimé : il est **lu dans la caisse**.

Dégustations comptées note par note, vin par vin (3 exercices)

Vin nommé	Dégustations (notes distinctes)	Volume offert
Savagnin	1 490	29,8 L
Arbois Trousseau	946	18,9 L
Saint Véran	765	15,3 L
Aligoté	588	11,8 L
Chusclan	504	10,1 L
HC de Beaune	454	9,1 L
Moulin à Vent	446	8,9 L
Mâcon	346	6,9 L
Gewurztraminer	279	5,6 L
Arbois Chardonnay	233	4,7 L
Chablis	151	3,0 L
Saint Joseph	90	1,8 L
TOTAL	6 292	125,8 L

6 292	2 cl	125,8 L
Dégustations	**Dose**	**Total offert**
1 par vin nommé et par note (annexe C)	une larme pour faire goûter	vin offert, jamais vendu

Et conclut :

En comptant note par note dans le détail des tickets, 6 292 dégustations de 2 cl ont été offertes sur trois ans, soit 125,8 L de vin nommé jamais vendu. Ce volume s'ajoute au sur-versement (geste distinct, versé pendant le service du verre) et explique une part du résiduel de l'analyse « Boissons disparues ». Cette dégustation s'ajoute au sur-versement. Une fois la larme offerte (avant le service), le verre est ensuite rempli, et ce service-là est lui-même au-dessus de la dose carte (poste « sur-versement », sur des centilitres différents). Les deux pertes ne se recouvrent pas : elles se cumulent.
Preuve note par note : chaque addition contenant un vin nommé au verre/pichet, avec quantité, prix et la dégustation de 2 cl (comptée une fois par vin et par note) :

- **52-rf-degustation-par-note.xlsx**

Réponse du service :
Avant d'aborder plus précisément ce point, il convient déjà de rappeler que les quantités proposées par Maître THIVEND, à savoir 125,80 litres, sont une globalisation sur 3 ans.

*Puis de préciser que le service a déjà répondu à cette question dans cette réponse en partie « **L-Reconstitution du chiffre d'affaires** ».*

VINS AU BIB :
*Ceci étant dit, dans cette partie, le service avait notamment montré qu'il retenait comme fraction, non prise en compte dans le calcul de la reconstitution du chiffre d'affaires, **par exercice**, un volume de vin , PAR EXERCICE, à hauteur de :*
- 67,99 litres pour l'exercice 1 (45 433 centilitres x 15 % => Cf méthode de reconstitution)
- 66, 12, litres pour l'exercice 2 (44 079 centilitres x 15 % => Cf méthode de reconstitution)
- 64,04 litres pour l'exercice 3 (42 696 centilitres x 15 % => Cf méthode de reconstitution)

*Le total de **198 litres** (arrondis) sur les trois exercices dépasse donc largement les **125,80 litres** proposées par Maître THIVEND*

VINS BOUTEILLES BOUCHEES :
Le service a également retranché une fraction de 15 % supplémentaire sur les bouteilles de vin de 75 cl bouchées. Cette fraction complémentaire correspond environ à un volume de vin , PAR EXERCICE, à hauteur de :
- 1 169 litres x 15 % = 175,35 litres pour l'exercice 1 (Cf méthode de reconstitution)
- 1 153,87, litres x 15 % = 173,08 litres pour l'exercice 2 (Cf méthode de reconstitution)
- 1020,75 litres x 15 % = 153,11 litres pour l'exercice 3 (Cf méthode de reconstitution)

*Le total annuel dépasse déjà largement les **125,80 litres** proposées par Maître THIVEND. Quant au cumul de **500 litres** (arrondis) sur les trois exercices est près de 4 fois supérieur aux **125,80 litres** proposées par Maître THIVEND*

Ainsi, pour les deux catégories de vin, la quantité soustraite, PAR EXERCICE, par le service est déjà beaucoup plus importante que la quantité proposée globalement sur 3 ans par Maître THIVEND.

Par conséquent, le service ne voit aucune raison de modifier sa reconstitution qui demeurera dans ses montants les mêmes que ceux figurant dans la proposition de rectifications.

R- Dégustation Offerte (goûter du vin)

(Pages 37-44 de la proposition de rectifications)

Maître THIVEND revient, encore sur cette question. Il reprend les mêmes tableaux que précédemment dans sa réponse que aboutir à :

2. Le calcul. On multiplie chaque dose par le **nombre de plats réellement vendus** (caisse, annexe C) sur les trois exercices, puis on agrège **alcool par alcool**. On obtient le volume d'alcool parti en cuisine :

3. Le résultat : alcool de cuisine par produit (3 exercices)

Alcool	Litres	Coût d'achat
Ravelin	152 L	450 €
Macvin	123 L	2 235 €
Arbois Vin Jaune	113 L	4 032 €
Calvados	106 L	1 792 €
Porto	60 L	651 €
Grand Marnier	7 L	230 €
Crème de Cassis	3 L	26 €
Bailey's	1 L	18 €
Total alcool de cuisine	566 L	9 434 €

566 L	9 434 €	celles du service
Alcool de cuisine	**Coût d'achat**	**Doses**
fondues, sauces, babas, flambages	acheté puis cuit, jamais vendu	confirmées par les dirigeants (30/03/2026)

Alcool cuit dans les plats des menus (servis au forfait)

Aucune boisson : c'est l'alcool incorporé dans les entrées, plats et desserts d'un menu, chiffré par la probabilité que chaque plat alcoolisé soit choisi.

Un menu se vend **au forfait** : le client choisit une entrée, un plat et un dessert. Certains de ces plats contiennent de l'alcool **de cuisine** (sauce au porto, fondue au Ravelin, baba au macvin, coupe au cassis…), **jamais un verre d'alcool servi**. Pour le chiffrer sans le surévaluer, on procède **plat par plat** : `dose du plat × probabilité que le client le choisisse` (lue dans la caisse) = **dose moyenne par menu vendu** ; multipliée par le **nombre de menus réellement vendus** sur la période = les litres ci-dessous. Total sur 3 exercices : **228 L**.

Il re-donne ses tableaux sur 5 périodes différentes (P1 à P5), rajoute un graphique et conclue :

En appliquant les doses confirmées par les dirigeants à toute la carte, la **cuisine à la carte** consomme **566 L** d'alcool, et les **menus au forfait 228 L** de plus (pondérés par la probabilité de choix). Au total, **794 L** d'alcool acheté part dans les plats sur trois ans, jamais dans un verre vendu. Le service n'en déduit qu'une fraction : le reste est compté à tort comme des verres vendus.

Recalcul intégral, étape par étape (lecture seule des annexes de caisse) :

- **53-rf-alcool-cuisine-doses-plats.xlsx**
- **54-boissons-4-menus-par-periode.xlsx**

Réponse du service :
Compte tenu que Maître THIVEND se contente de rappeler ses tableaux évoqués dans la partie « Reconstitution du Chiffre d'affaires », sans apporter un quelconque élément complémentaire, le service va se limiter à rappeler ses conclusions pour les différents alcools des tableaux cités :

Calvados – Vin jaune – Porto – Macvin :
Comme auparavant dans la présente réponse, pour ces alcools, le service a déjà retenu (volume globalisé sur trois ans conformément à la logique de Maître THIVEND :
*- Repère D – Calvados : **93 litres** (arrondi)*
*- Repère E – Vin Jaune : **111 litres** (arrondi)*
*- Repère G – Porto : **15 litres** (arrondi)*
*- Repère Q – Macvin : **240 litres** (arrondi)*

Il s'agit de quantités totales retranchée de la reconstitution de chiffre d'affaires sur 3 ans bien au-delà de celles réclamées par Maître THIVEND.

Ravelin :
*Avec une quantité totale retranchée de la reconstitution sur 3 ans à hauteur de **796,43 litres** , le service va donc bien au-delà des **100 litres** réclamés par Maître THIVEND.*

- Crême de cassis :
*En la matière, et simplement en reprenant la logique de Maître THIVEND qui veut globaliser le volume sur trois ans, le service a donc déjà tenu compte d'un volume à hauteur de **33,28 litres.***

*Avec de telles quantités totales retranchées de la reconstitution sur 3 ans, le service va donc bien au-delà des **16 litres** réclamés par Maître THIVEND.*

- Bayleys :
*Pour cet alcool, conformément à son tableau, Maître THIVEND souhaiterait un retranchement de **14 Litres** dans la méthode de reconstitution. Or, ce volume correspond à la totalité des achats disponibles (280 + 1050 + 70 = 1 400 centilitres)*

*Le service ne peut l'admettre. Il peut d'autant moins le faire qu'au regard des données de la caisse, les articles enregistrés susceptibles d'utiliser cet alcool (confection de Dessert ou verre), sur trois ans, n'entraînerait qu'une consommation de **236 centilitres** (20+16+80+32+28+60 ⇒ confère annexe 7-1, 7-2 et 7-3 de la proposition de rectifications)*

- Marc de Bourgogne :
*Pour cet alcool, conformément à son tableau, Maître THIVEND souhaiterait un retranchement de **6 Litres** dans la méthode de reconstitution. Or, ce volume correspond à un volume près de 6 fois supérieur à celui disponible (70 centilitres)*

Le service ne peut donc l'admettre.

- Liqueur de Poire :
*Pour cet alcool, conformément à son tableau, Maître THIVEND souhaiterait un retranchement de **4 Litres** dans la méthode de reconstitution.*

Or, ce volume correspond à un volume près de 3 fois supérieur à celui disponible (140 centilitres)

Le service ne peut donc l'admettre.

Par conséquent, le service ne voit aucune raison de modifier sa reconstitution qui demeurera dans ses montants les mêmes que ceux figurant dans la proposition de rectifications.

S- Dégustation Offerte (goûter du vin)
(Pages 44-48 de la proposition de rectifications)
Maître THIVEND revient, encore sur cette question. Il reprend les mêmes tableaux que précédemment dans sa réponse que aboutir à :

Les forfaits de 5 %+5 %+5 % du service sous-estiment la consommation sans vente : itemisée, elle atteint déjà 1 505 L hors cuisine et menus, et en prenant en compte la perte d'exploitation totale (28,7 %), les éléments du dossier nécessitent la prise en compte de la réalité. Les abattements retenus peuvent se comprendre et s'admettre en absence de données fiables. Loin d'être généreux, les abattements sont des planchers. Et il convient de les apprécier au regard du dossier.
Postes itemisés et comparaison aux forfaits / à la jurisprudence :
- **57-rf-offerts-remises-pertes.xlsx**

Réponse du service :
Compte tenu que Maître THIVEND se contente de rappeler ses tableaux évoqués dans la partie « Reconstitution du Chiffre d'affaires », sans apporter un quelconque élément complémentaire, le service va se limiter à résumer ses conclusions en la matière :

Les offerts :
*Dans sa réponse et son fichier, Maître THIVEND limite ses offerts aux apéritifs et aux cafés. Il-valorise le chiffre d'affaires correspondant à cet offert à **8 010 €**, sur les 3 exercices (662 jours).*
*Or, le service, en retenant un taux de 5 % d'offerts dans sa méthode de reconstitution, a minoré le montant du chiffre d'affaires TTC reconstitué, sur le premier exercice à hauteur de **35 133,26 € (montants à peu près équivalents sur les 3 exercices)**. Ainsi, sur trois exercices, ce montant doit donc être multiplié par 3 (**105 399,78 €**), ce qui est **plus de 13 fois** ce que propose Maître THIVEND.*

Les pertes :
*Pour cet aspect, avec une proportion de 5 % pour les pertes, le service minore le montant du chiffre d'affaires TTC reconstitué à hauteur de **35 133,26 €**, pour un exercice.*

*A titre d'information, ce montant équivaut à **8,70 %** du chiffre d'affaires TTC déclaré par la société sur ce premier exercice. Une telle proportion est donc significative.*

Consommations du personnel :
Maître THIVEND ne retient en consommation du personnel que le Macvin et le Picon bière. Dans son fichier, il valorise également le chiffre d'affaires perdus, sur les trois exercices (662 jours) à hauteur de 39 319 €

*Avec la proportion de 5 % pour la consommation du personnel, service a minoré le montant du chiffre d'affaires TTC reconstitué, sur le premier exercice à hauteur de **35 133,26 € (montants à peu près équivalents sur les 3 exercices)**. Sur trois exercices, ce montant doit donc être multiplié par 3 (**105 399,78 €**), ce qui est **près de 3 fois** ce que propose Maître THIVEND*

Par conséquent, le service ne voit aucune raison de modifier sa reconstitution qui demeurera dans ses montants les mêmes que ceux figurant dans la proposition de rectifications.

T- Extrapolation CUISINE

(Pages 44-53 de la proposition de rectifications)

Maître THIVEND revient sur les coefficients de cette manière :

La cuisine n'est jamais mesurée : le CA solides = CA liquides × 2,94 / 3,02 / 3,10. Le coefficient est une loupe qui multiplie ~3 fois toute surévaluation des liquides ; corrigés, les volumes font passer le total reconstitué sous le CA déclaré.

Proposition p. 52 : le CA cuisine n'est pas reconstitué, il est extrapolé des boissons

Le service ne **reconstitue jamais** le chiffre d'affaires de la cuisine. Il **multiplie le CA liquides reconstitué par un coefficient** (« rapport liquide/solides pour 1 € ») de **2,94** (2022-2023), **3,02** (2023-2024) et **3,10** (2024-2025), puis ajoute ce « CA solides » au CA liquides pour obtenir le total reconstitué (Proposition p. 52). La cuisine pèse près des **trois quarts** du total reconstitué : elle n'est donc **jamais mesurée**, elle est entièrement déduite des boissons.

La méthode du service, exercice par exercice (Proposition p. 52)

Exercice	CA liquides (après abatt.)	Coef.	CA solides reconstitué	Total reconstitué	CA déclaré	Discordance
2022-2023	151 590 €	2,94	445 675 €	597 265 €	404 031 €	193 234 €
2023-2024	143 662 €	3,02	433 860 €	577 522 €	438 658 €	138 864 €
2024-2025	140 306 €	3,10	434 947 €	575 253 €	435 525 €	139 728 €
Total 3 ans	435 558 €	≈ 3,02	1 314 482 €	1 750 040 €	1 278 214 €	471 826 €

Une contradiction au cœur de la méthode. Pour fixer son coefficient, le service **fait confiance à la structure de la caisse** : il y lit le partage entre cuisine et boissons (ratios réels 2,936 ; 3,024 ; 3,105). Mais pour le CA liquides, il **rejette cette même caisse** et lui substitue un montant reconstitué **gonflé de +32 % à +48 %**. Les deux postures sont incompatibles : un ratio n'est valable que pour **le couple de montants sur lequel il est mesuré**.

Le coefficient du service est le ratio de la caisse réelle

Exercice	CA liquides réel (caisse)	CA solides réel (caisse)	Ratio réel	Coef. du service
2022-2023	102 425 €	300 747 €	2,936	2,94
2023-2024	108 919 €	329 362 €	3,024	3,02
2024-2025	106 113 €	329 452 €	3,105	3,10

Mesuré sur **(liquide réel, solides réels)**, le coefficient de **3,105** ne décrit que ce couple. **L'accoler à un liquide gonflé** ne mesure plus rien : cela **transporte mécaniquement le gonflement des boissons sur la cuisine**. Source : la ventilation liquides/solides de la caisse (annexes D) figure dans l'annexe ci-dessous.

Démonstration chiffrée : 75 % du redressement est une cuisine fantôme

Le redressement « cuisine » n'est que l'écho du redressement « boissons »

Puisque le coefficient vaut `CA solides réel ÷ CA liquides réel`, le CA cuisine reconstitué est, **par construction**, égal au **CA cuisine réellement encaissé multiplié par le facteur de gonflement des boissons**. Exercice par exercice, le service ajoute donc à la cuisine réelle une **cuisine fantôme** strictement proportionnelle au gonflement des liquides :

Cuisine réellement encaissée vs cuisine reconstituée par le service

Exercice	Cuisine réelle (caisse)	Cuisine reconstituée (se)	Cuisine fantôme	Gonflement liquide
2022-2023	300 747 €	445 675 €	144 928 €	+48 %
2023-2024	329 362 €	433 860 €	104 498 €	+32 %
2024-2025	329 452 €	434 947 €	105 495 €	+32 %
Total 3 ans	959 561 €	1 314 482 €	354 921 €	

Sur trois exercices, cette **cuisine fantôme atteint 354 921 €**, soit **75 % du redressement total** (471 826 €). Or la cuisine réelle est **enregistrée plat par plat** dans la caisse (annexes C-1 à C-3) : le service ne produit **aucune preuve** de repas supplémentaires, ni couverts en plus, ni achats alimentaires supplémentaires. Une cuisine ne sort pas **plus de 100 000 € de plats par an.**

L'effet de levier : chaque euro de boisson sur-estimé pèse près de 4 € au total

Total reconstitué = CA liquides × (1 + coefficient)

Comme `total reconstitué = CA liquides × (1 + coefficient)`, **chaque euro de CA liquides sur-estimé engendre près de 4 € de redressement total** (1 € de boisson + ~3 € de cuisine extrapolée). Le facteur exact est de **3,94 ; 4,02 ; 4,10** selon l'exercice.

Bras de levier du coefficient sur le total

Exercice	Coefficient	Levier sur le total (1 + coef.)
2022-2023	2,94	× 3,94
2023-2024	3,02	× 4,02
2024-2025	3,10	× 4,10

≈ × 4
Effet de levier
1 € de boisson sur-estimé → ~4 € de redressement

354 921 €
Cuisine fantôme
75 % du redressement, jamais mesurée

jamais mesuré
CA cuisine
déduit des boissons, pas des tickets

Conséquence directe : les sur-estimations de boissons démontrées **poste par poste** aux pages 2.1 à 2.7 (sur-versement, crémant jeté, dégustation, freinte bière, cuisine, menus, consommation du chef) ne se corrigent pas à l'unité. **Chaque litre rendu à sa vraie destination retranche près de 4 fois sa valeur** au total reconstitué : c'est ce qui fait repasser le total, coefficient compris, **sous le CA déclaré.**

Nous estimons que le service aurait dû mesurer la cuisine, qui est dans la caisse

Une reconstitution doit être aussi précise que les données disponibles le permettent

Le restaurant remet une caisse qui enregistre **chaque plat et chaque menu vendu**, ticket par ticket (annexes C-1, C-2, C-3). Le CA cuisine y est **directement lisible**, sans aucune extrapolation. Substituer à cette donnée mesurée un **coefficient grossier appliqué à une base contestée** n'est pas une reconstitution : c'est une **amplification.** Le service n'a procédé à **aucun contrôle d'exhaustivité de la cuisine** (cohérence couverts ↔ achats alimentaires ↔ ventes), alors que tous les éléments figuraient au dossier.

Conclusion

Le coefficient n'apporte **aucune mesure.** Il (1) **quadruple** (× 1 + coef ≈ 4) toute sur-estimation des boissons, et (2) **recopie le gonflement des boissons sur une cuisine pourtant enregistrée plat par plat**, fabriquant **354 921 €** de cuisine fantôme, soit **75 % du redressement** (471 826 €).

Le service tire son coefficient de la caisse du restaurant mais en refuse les montants : la même caisse ne peut pas être **fiable pour le ratio et fausse pour les sommes.**

Une fois les boissons rendues à leur vraie destination (pages 2.1 à 2.7), le total reconstitué, coefficient compris, **repasse sous le CA déclaré.**

Méthode du service, origine du coefficient (caisse réelle), cuisine fantôme et effet de levier, recalculables :

- **59-rf-coefficient-liquide-solide.xlsx**

Réponse du service :
Pour sa méthode de reconstitution, le service a effectivement déterminé un rapport liquides/solides. Ce rapport liquides/solides provient directement des données de la caisse informatique qui reflète des données d'exploitation qui peuvent être considérées comme significatives, en terme de volume d'informations et surtout exhaustives.

Maître THIVEND parle de cuisine fantôme. Il considère qu'il le démontre :
- en citant un gonflement des liquides de plus de 40 %
- en estimant que le rapport est responsable de plus de 75 % du rehaussement.

Gonflement des liquides :
Tout au long de cette réponse, le service s'est attaché à démontrer que le sur-versement ou la surconsommation (cuisine ou perte) proposé par Maître THIVEND était totalement incohérente.

D'une part la fluctuation de ce sur-versement, au gré des alcools utilisés, paraît bien peu crédible. En effet, pourquoi les sur-dosages seraient plus importants pour des articles plutôt que pour d'autres (confère colonne du sur-versement de la réponse).

D'autre part, le service a montré que la logique de Maître THIVEND conduirait à constater :
- Une sur-dose d'alcool dans les plats/desserts qui dénaturerait complètement les produits
- Les sur-doses proposés dans les plats/desserts qui engendreraient des volumes disponibles incapables de satisfaire la demande ressortant des données de caisse
- les sur-doses sur certains alcools (vin notamment) qui aboutissent à proposer des verres de vin de 15 cl d'un volume équivalent à un pichet de 25 cl, ou presque (sur-dose sur des bouteilles de 75 cl et pichet de 50 cl => impossible)

Enfin, en tant que professionnels grandement expérimentés, il paraît peu probable que les dirigeants puissent aboutir à de telle sur-consommation qui vont à l'encontre d'une quelconque réalité économique.

75 % du rehaussement provient de la reconstitution du chiffre d'affaires cuisine :
La méthode est basée sur le rapport liquides/solides. Ce rapport directement est issu des données de la caisse sur les trois exercices.

Compte tenu du rapport constaté sur le premier exercice, par exemple :
- 1 € de CA boissons = 2,94 € de CA cuisine,
Il est normal que les rehaussements proposés correspondent à 75 % puisqu'il s'agit d'une conséquence directe du rapport.

Coefficient de la reconstitution :
Encore une fois, Maître THIVEND tente d'expliquer mathématiquement :
- la faiblesse des coefficients constatés dans l'exploitation de la société, sans apporter la moindre démonstration de sa possible véracité (grâce au gonflement/sur-versement des boissons).
- l'importance des coefficients qui ressortent de la reconstitution

Il indique notamment pour le deuxième point qu'1 € de chiffre d'affaires liquides reconstitués, par exemple sur le premier exercice, engendre 1 € + 2,94 € = 3,94 € supplémentaires.

Maître THIVEND compte ainsi deux fois le chiffre d'affaires liquides reconstitués. Or tel n'est pas le cas dans la méthode du service. Il y a :
- d'une part le chiffre d'affaires reconstitué sur les liquides
- d'autre part, le chiffre d'affaires CUISINE (chiffres d'affaires liquide x rapport liquides/solides)

*Par ailleurs, le service a montré, par rapport au coefficient de **3,85** sur achat revendu, indiqué par Maître THIVEND lui-même dans sa réponse mais globalisé sur 3 exercices),que grâce aux taux de perte/offerts/consommation du personnel de 15 %, retenu par le service, le coefficient moyen de l'exploitation de la société devrait être de : 3,85 x (1-0,15) = **3,2725***

Sachant que la méthode de reconstitution du service aboutit à des coefficients reconstitués, suivant les exercices, à 3,40, 3,14 et 3,05, il apparaît que le service n'a nullement exagéré le chiffre d'affaires reconstitué dans sa méthode de reconstitution.

En fait, la méthode de Maître THIVEND conforte le service dans son opinion de considérer que le rejet de comptabilité est tout à fait légitime que cela l'autorisait à procéder à une reconstitution de chiffre d'affaires à la hauteur de ce qui a été établi.

U- Motifs de rejet de comptabilité absent dans la réponse :

a/ Documentation de la caisse informatique

La société n'a pas été en meure de produire cette documentation technique tout au long de la procédure fiscale. Elle ne figure pas non plus dans la réponse de Maître THIVEND.

b/ Les taux de TVA ressortant des données de caisse
(Partie VIII de la proposition de rectifications)

Les annexes C-1 à C-3 ont montré que remis sous forme de fichiers sur une clé USB le lundi 30 Mars 2026 (en raison du volume trop important de données), a permis de mettre évidence des erreurs d'application de taux de TVA sur les articles (taux de 10 % appliqué, au lieu de 20 %, et inversement)

La réponse de Maître THIVEND aborde bien la problématique de la TVA à plusieurs reprises mais sans directement faire allusion à cette question d'erreur de taux (article par article).

c/ Différentiel d'encaissements entre comptabilité et données de caisse
(Partie X de la proposition de rectifications)

La réponse de Maître THIVEND aborde bien les encaissements à plusieurs reprises mais sans directement faire allusion à cette partie. De plus, lorsqu'elle le fait, la réponse n'explique jamais pourquoi les données de caisse propose des chiffres, par mode de règlement, alors que la comptabilité en mentionne d'autres.

Sur ce point, même si les écarts ne semblent pas significatifs, ils sont de nature à interroger le service sur la qualité et l'inaltérabilité des données de caisse. En effet, comme la proposition de rectifications l'indiquait :
- les chiffres d'affaires et les montants d'encaissement par mode de règlement sont directement issus d'une extraction de la caisse.
- les données communiquées au service en réponse à la procédure de l'article L-47-A-II, également.

Dès lors, pourquoi les montants, par mode de règlement, sont-ils différents, et ceci quel que soit l'exercice concerné ?

C- CONSEQUENCES FINANCIERES ET PENALITES

A- Rappels et profit sur le Trésor

Maître THIVEND expose ce qui suit :

Le rappel de TVA collectée directement lié à la reconstitution mise en cause par les éléments apportés par le contribuable, s'annule avec la reconstitution dont il dépend : pas de CA minoré, pas de TVA rappelée.

Profit sur le trésor
Proposition p. 53-66 — art. L-77 LPF

Le service applique la cascade « profit sur le trésor », mécanisme accessoire qui lui aussi se doit de s'annuler par l'annulation des fondements de ce dernier.

Réponse du service :

Tout au long de la présente réponse, le service s'est attaché à démontrer que les arguments de Maître THIVEND n'apportaient aucun élément pertinent susceptible de modifier les montants de chiffres d'affaires ressortant de la méthode de reconstitution employée.

En ce sens, les chiffres d'affaires reconstitués n'ont pas été impactés et demeurent les mêmes que ceux qui figuraient dans la proposition de rectifications.

Tous les rappels et rehaussements demeurant inchangés, le profit sur le trésor demeure également identique par rapport à la proposition de rectifications.

B- Pénalités et amendes

Maître THIVEND expose ce qui suit :

Le caractère délibéré n'est pas établi : La société DEMI LUNE démontre que sa comptabilité est cohérente (CA = encaissements), les écarts relèvent de l'exploitation, en aucune manière d'une intention de dissimuler ou d'un manquement délibéré.

La participation des dirigeants durant le contrôle, les encaissements et le taux de bancarisation (98,7%) sont autant d'éléments qui démontrent la sincérité de l'exploitation et de sa comptabilité.

La société et ses dirigeants contestent au regard des éléments qu'ils prouvent, la majoration de 40 % pour manquement délibéré (art 1729).

Réponse du service :

Tout au long de la présente réponse, le service s'est attaché à démontrer que les arguments de Maître THIVEND n'apportaient aucun élément pertinent susceptible de modifier les montants de chiffres d'affaires ressortant de la méthode de reconstitution employée.

Le service a également démontré à quel point les incohérences, relevées au stade de la proposition de rectifications, pouvaient amener à répliquer avec des arguments totalement inconcevables économiquement ou physiquement.

La volonté de dissimulation a bien été établie et aucun élément de la réponse n'apporte d'élément tangible susceptible de la remettre en cause. e ce fait, toutes les anomalies relevées dans les données de caisse demeurent sans explications. Tous les rappels et rehaussements demeurent donc inchangés.

Il n'y a donc pas lieu que les pénalités et amendes proposés au stade de la proposition de rectifications soient modifiés d'une quelconque manière.

C- Amende de 100 % sur distributions présumées

Maître THIVEND expose ce qui suit :

Sans recettes occultées établies, il n'y a pas de distribution : l'amende, qui représente l'essentiel de l'enjeu, est sans objet.

Réponse du service :

Dans la présente réponse, le service a démontré que les arguments de Maître THIVEND ne pouvaient être pris en considération pour modifier en quoi que ce soit les montants de chiffres d'affaires ressortant de la méthode de reconstitution employée.

Sur l'application de l'amende de 100 %, le service a reçu un courrier adressé en date du 16 juin 2026 désignant respectivement Madame Ghislaine BEHEM et Monsieur Thierry PASTEUR comme bénéficiaires des sommes distribuées.

Par conséquent, une proposition de rectifications sera adressée prochainement à chacune de ces personnes.

D- Intérêts de retard

Maître THIVEND expose ce qui suit :

Accessoires aux rappels : ils suivent leur sort. Ceux-ci sont entièrement contestés.

Réponse du service :

Tout au long de la présente réponse, le service s'est attaché à démontrer que les arguments de Maître THIVEND n'apportaient aucun élément pertinent susceptible de modifier les montants de chiffres d'affaires ressortant de la méthode de reconstitution employée.

En ce sens, les chiffres d'affaires reconstitués n'ont pas été impactés et demeurent les mêmes que ceux qui figuraient dans la proposition de rectifications.

Tous les rappels et rehaussements demeurant inchangés, les intérêts de retard demeurent également identiques par rapport à la proposition de rectifications.

Les conséquences financières en matière d'Impôt sur les Sociétés et de TVA demeurent inchangées.